



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

GEORGIA



Governing for
Growth
in Georgia

საგადასახადო დავების ანალიზი

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი
“მმართველობა განვითარებისთვის” (USAID G4G)

14 დეკემბერი 2016

ამ ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით გაწეული დახმარების შედეგად. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია „დელოიტ ქონსალტინგი“. დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ემთხვეოდეს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის პოზიციას.

საგადასახადო დავების ანალიზი

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი

„მმართველობა განვითარებისათვის“

კონტრაქტის ნომერი: AID-114-C-14-00007

„დელოიტ ქონსალტინგი“

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო | საქართველო

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საკონტრაქტო

ოფიცრის წარმომადგენელი: რევაზ ორმოცაძე

ავტორი(ები): დავით თომაძე, თეიმურაზ ცერცვაძე

მიმღები ორგანიზაციის სახელი

AUTHOR(S): DAVID TOMADZE, TEIMURAZ TSERTSVADZE

სამუშაო გეგმა: 2320

WORK PLANNING: 2320

LANGUAGE: GEORGIAN

14 დეკემბერი 2016

შენიშვნა:

ამ ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით გაწეული დახმარების შედეგად. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია „დელოიტ ქონსალტინგი“. დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება, არ ემთხვეოდეს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის პოზიციას.

მონაცემები

რედაქტორი:	თამარ ბუაძე, კომპონენტის ხელმძღვანელი მაია დაიაური, საგადასახადო პოლიტიკის ექსპერტი
პროექტის კომპონენტი:	მთავრობის შესაძლებლობების განვითარება
სფერო:	საგადასახადო ადმინისტრაციის გაუმჯობესება
საკვანძო სიტყვები:	კვლევა, დავა, ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების სამსახური

აკრონიმები

G4G	Governing for Growth in Georgia
USAID	United States Agency for International Development

სარჩევი

1. შესავალი.....	6
2. მეთოდოლოგია	7
3. მიგნებები და რეკომენდაციები.....	8
3.1 კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპი	8
3.2 დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება	17
3.3 საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენება	22
3.4 დაქირავებული პირის სარგებლის დაბეგვრა.....	34
3.5 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება	45
3.6 საჩივრის განუხილველად დატოვება	50
3.7 დღგ-ის ჩათვლის გაუქმება.....	55
3.8 საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება	63
3.9 ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება.....	70
3.10 უიმედო ვალების გამოქვითვა.....	76
4. დანართი ა. რეკომენდაციები.....	81
რეკომენდაციათა ცხრილი	81
5. დანართი ბ. გამოყენებული წყაროების ჩამონათვალი.....	92

1. შესავალი

საგადასახადო დავების სამართლიანი და ეფექტიანი გადაწყვეტა ქვეყანის ბიზნეს-მიმზიდველობის ერთ-ერთი აუცილებელი კრიტერიუმია. საქართველოში საგადასახადო ორგანოს მიერ დაკისრებული საგადასახადო ვალდებულების გასაჩივრების მსურველი მეწარმეების რიცხვი მაღალია¹, რაც კიდევ უფრო ამაღლებს მოლოდინებს საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოების მიმართ.

ამ დოკუმენტის მიზანია საგადასახადო დავების პრაქტიკის შესწავლის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად რეკომენდაციების მომზადება.

კვლევის მიზანი არ ყოფილა გადაწყვეტილებათა სამართლიანობისა და მათი კანონთან შესაბამისობის შეფასება. მკვლევარების მიზანი იყო შეეფასებინათ ერთსა და იმავე საკითხზე საგადასახადო დავის განმხილველი სხვადასხვა ორგანოების გადაწყვეტილების თანმიმდევრულობა. ამასთან, შეფასდა, იძლეოდა თუ არა დავის განმხილველი ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ერთიანი სტანდარტის შემუშავებისა და შემდგომში ნორმატიულ აქტში ან სიტუაციურ სახელმძღვანელოში კრისტიალიზაციის საშუალებას ნორმატიული ბაზის განჭვრეტადობისა და თანმიმდევრული პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად.

¹ იხ. ბიზნესის დამოკიდებულება საგადასახადო სისტემისადმი საქართველოში, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „მმართველობა განვითარებისთვის“ (USAID G4G), 2016, გვ. 27 (http://rs.ge/common/get_doc.aspx?id=9828).

2. მეთოდოლოგია

კვლევამ ძირითად მოიცვა შემოსავლების სამსახურის დავების საბჭოსა („შემოსავლების სამსახური“) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს („დავების საბჭო“, ერთობლივად „ფინანსთა სამინისტროს სისტემა“) 2014-2016 წლებში მიღებული, აქტუალური დავის საგნების შემცველი გადაწყვეტილებები. გადაწყვეტილებები შეირჩა დავების საბჭოს აპარატის მიერ დავების საბჭოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ ანგარიშში მითითებული ხშირად განმეორებული დავის საგნების მიხედვით. კვლევაში ასევე აისახა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაც, თუმცა, მისი სიმწირის გამო, იგი მხოლოდ ფრაგმენტულად ეხმიანება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის დავების თემატიკას.

მთლიანობაში შესწავლილ იქნა 500-ზე მეტი გადაწყვეტილება და მათში ასახული თემების აქტუალობისა და სიხშირის მიხედვით, გამოიკვეთა შემდეგი თემები, რომლებიც დაექვემდებარა დეტალურ ანალიზს:

1. კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპი;
2. დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება;
3. საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენება;
4. დაქირავებული პირის სარგებლის დაბეგვრა;
5. დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება;
6. საჩივრის განუხილველად დატოვება;
7. დღგ-ის ჩათვლის გაუქმება;
8. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება;
9. ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება;
10. უიმედო ვალების გამოქვითვა.

ანგარიშში ასახულია შემოსავლების სამსახურისა და დავების საბჭოს მსგავსი და განსხვავებული მიდგომები ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით და შემოთავაზებულია რეკომენდაცია არათანმიმდევრულობის შესამცირებლად, კანონის განჭვრეტადობის ასამაღლებლად და მსგავს თემებზე დავების პრევენციის მიზნით. თითოეული თემის ანალიზის ბოლოს მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები.

ანგარიშს თან ერთვის რეკომენდაციათა სრული ცხრილი (დანართი ა) და გამოყენებული წყაროების ჩამონათვალი (დანართი ბ).

3. მიგნებები და რეკომენდაციები

3.1 კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპი

3.1.1 შესავალი

2010 წელს ახალმა საგადასახადო კოდექსმა საქართველოს საგადასახადო სისტემაში შემოიტანა „კეთილსინდისიერი გადამხდელის“ პრინციპი. საგადასახადო დავების ანალიზი მოწმობს, რომ დავის განმხილველი ორგანოები ამ პრინციპს ხშირად იყენებენ გადამხდელის საგადასახადო სანქციისგან გათავისუფლების საფუძვლად. ამ პრინციპის სწორად გამოყენება მნიშვნელოვანია სამართლიანი და სანდო საგადასახადო სისტემის ჩამოსაყალიბებლად.

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს განისაზღვროს: ა) არსებობს თუ არა კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის გამოყენების ჩამოყალიბებული სტანდარტი; და ბ) არიან თუ არა თანმიმდევრული დავის განმხილველი ორგანოები ამ პრინციპის გამოყენებისას.

3.1.2 სამართლის ნორმა

მოქმედი საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, „საგადასახადო ორგანოს/დავის განმხილველ ორგანოს ან სასამართლოს უფლება აქვს, გაათავისუფლოს კეთილსინდისიერი გადამხდელის გადამხდელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული სანქციისგან, თუ სამართალდარღვევა გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელის შეცდომით/არცოდნით.“

ამავე კოდექსის 270-ე მუხლის მიხედვით, გადასახადი არ შედის სანქციათა ჩამონათვალში:

- „1. საგადასახადო სანქცია არის პასუხისმგებლობის ზომა ჩადენილი საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის.
2. საგადასახადო სანქცია გამოიყენება გაფრთხილების, საურავის, ფულადი ჯარიმის, სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უსასყიდლოდ ჩამორთმევის სახით, ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.“

საგადასახადო კოდექსის მე-60 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, „აკრძალულია ინდივიდუალური ხასიათის საგადასახადო შეღავათის დაწესება და ცალკეული პირის გათავისუფლება გადასახადისაგან.“ ამავე მუხლის მე-2 ნაწილით. „საგადასახადო შეღავათად ითვლება სხვა გადასახადის გადამხდელთან შედარებით ცალკეული კატეგორიის გადასახადის გადამხდელისათვის მინიჭებული უპირატესობა, კერძოდ, შესაძლებლობა, გადაიხადონ გადასახადი ნაკლები ოდენობით ან გათავისუფლდნენ გადასახადის გადახდისაგან.“

3.1.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

შემოსავლების სამსახურისა და დავების საბჭოს ვებ-გვერდებზე იძებნება ასობით გადაწყვეტილება, სადაც მომჩივანი ან დავის განმხილველი ორგანო ასაბუთებს თავის პოზიციას კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპზე დაყრდნობით. უზენაესი

სასამართლოს პრაქტიკაში იძებნება მხოლოდ ერთი გადაწყვეტილება², რომელშიც სასამართლო განმარტავს ამ პრინციპის გამოყენების სტანდარტს.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში წარმოებული დავების ანალიზი არ იძლევა საშუალებას ზუსტად გაირკვეს, თუ რა სტანდარტით ხელმძღვანელობენ შემოსავლების სამსახური და დავების საბჭო კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის გამოყენებისას: დავების საბჭოს მსჯელობა უმეტეს შემთხვევაში შემოფარგლულია მხოლოდ სამართლებრივი ნორმის ციტირებით და მიღებული გადაწყვეტილების აღნიშვნით. ეს ეხება როგორც იმ შემთხვევებს, როდესაც დავის განმხილველი ორგანო ათავისუფლებს გადამხდელს დაკისრებული სანქციისგან:

„საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, „საგადასახადო ორგანოს/დავის განმხილველ ორგანოს ან სასამართლოს უფლება აქვს, გაათავისუფლოს კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული სანქციისაგან, თუ სამართალდარღვევა გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელის შეცდომით/არცოდნით. საბჭომ მიიჩნია, რომ სს „ა“ საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, უნდა განთავისუფლდეს აუდიტის დეპარტამენტის 15.12.2015წ. №005-347 „საგადასახადო მოთხოვნით“ დარიცხული საურავისაგან.“³

ასევე - იმ დავებს, როდესაც სანქცია ძალაში რჩება:

„აუდიტის დეპარტამენტის 19.12.2014წ. №094-311 „საგადასახადო მოთხოვნით“ შპს „კასტელი-საქართველოს“ დაერიცხა ჯარიმის სახით - 38530 ლარი და საურავის სახით - 126636,27 ლარი.

[...]

მომჩივანი ითხოვს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, საგადასახადო სანქციისგან განთავისუფლებას.

[...] მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ საბჭომ მიიჩნია, რომ აღნიშნულ ნაწილში საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს, შემდეგ გარემოებათა გამო: საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, „საგადასახადო ორგანოს/დავის განმხილველ ორგანოს ან სასამართლოს უფლება აქვს, გაათავისუფლოს კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული სანქციისაგან, თუ სამართალდარღვევა გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელის შეცდომით/არცოდნით.“ საბჭომ მიიჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე მომჩივნის სანქციისგან გათავისუფლების საფუძველი.“⁴

იგივე სურათია შემოსავლების სამსახურშიც, შემოსავლების სამსახური იშვიათად მსჯელობს, თუ რა ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით უნდა ჩაითვალოს გადამხდელი კეთილსინდისიერ გადამხდელად:

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად: „საგადასახადო ორგანოს ხელმძღვანელი, დავის განმხილველი ორგანო

² საქმე №ბს-222-219(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 7 ოქტომბრის გადაწყვეტილება.

³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2016 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №12184/2/16.

⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №№11431/2/15 და 12025/2/16.

უფლებამოსილია გაათავისუფლოს კეთილსინდისიერი გადამხდელი საგადასახადო სანქციისაგან, თუ სამართალდარღვევა გამოწვეული იყო გადამხდელის შეცდომით/არცოდნით”.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე და იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ სამართალდარღვევა გამოწვეულია გადამხდელის არცოდნით/შეცდომით, შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივარი უნდა დაკმაყოფილდეს და შპს -----ს (ს/ნ -----) სსკ-ის 269-ე მუხლის მეშვიდე ნაწილის შესაბამისად, უნდა გათავისუფლდეს მომსახურების დეპარტამენტის 2016 წლის 18 მაისის №011/3091 საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმით დაკისრებული ჯარიმისგან.⁵

გამონაკლის შემთხვევებში, ფინანსთა სამინისტროს დავის განმხილველი ორგანო მსჯელობს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებზე, თუმცა ასეთი მსჯელობები განცალკევებული შემთხვევების სახით გვხვდება, არ არის სიღრმისეული და საერთო სურათს არ ცვლის:

„სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილი გადასახადის გადამხდელის გადასახადისაგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს იმ პირობებში, როცა ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებები იძლევა იმის საფუძველს, რომ გადასახადის გადამხდელი კეთილსინდისიერად ცდება, ან არ არის მითვის ცნობილი ისეთი გარემოება, რამაც მისი პასუხისმგებლობა გამოიწვია.“⁶

გარკვეულ შემთხვევებში, დავების საბჭო საერთოდ არ მიიჩნევს საჭიროდ კეთილსინდისიერების არგუმენტის შეფასებას⁷ და, ამის საპირისპიროდ, ხანდახან არ აფასებს შეცდომის არსებობის ფაქტს.⁸

269-ე მუხლი ყოველთვის 270-ე მუხლის ფარგლებში უნდა განიმარტებოდეს: შესწავლილი საქმეებიდან ნათელია, რომ კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპი მხოლოდ სანქციის მიმართ გამოიყენება და მისი საშუალებით არ ხდება ცვლილების შეტანა დაკისრებულ საგადასახადო ვალდებულებებში. ეს მიდგომა შესაბამისობაში უნდა იყოს 69-ე მუხლის მე-4 ნაწილთან, რომელიც ინდივიდუალური საგადასახადო შეღავათის დაწესებას კრძალავს.

როგორც გადაწყვეტილებების ანალიზი აჩვენებს, დავის განმხილველი ორგანოები, ძირითადად, განზრახულობის ტესტით ხელმძღვანელობენ კეთილსინდისიერების განსაზღვრისას. ამას გარდა, მხედველობაში მიიღება გადამხდელის სუბიექტური დამოკიდებულება ჩადენილი სამართალდარღვევის მიმართ როგორც მის ჩადენამდე, ასევე მის შემდეგ (სამართალდარღვევის აღიარება და შედეგების გამოსწორების მცდელობა). ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მაგალითი იმ ფაქტობრივი გარემოებისა, რომელიც შედეგობრივად წარმატებული აღმოჩნდა გადამხდელისთვის:

⁵ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივნისით დათარიღებული №18428 ბრძანება.

⁶ იხ. შემოსავლების სამსახურის პოზიცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილებაში საჩივარზე №6734/2/13.

⁷ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №10008/2/15.

⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 13 აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №7684/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 28 ოქტომბრის აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №8630/2/14.

ორგანო	კეთილსინდისიერების განსაზღვრისას შეფასებული გარემოება	შედეგი
შემოსავლების სამსახური	ა) საგადასახადო ვალდებულების შესრულებას ხელი ინტერნეტის ხარვეზმა შეუშალა; ბ) სამართალდარღვევამდე გადამხდელი კეთილსინდისიერად ასრულებდა საგადასახადო ვალდებულებებს. ⁹	სანქცია გაუქმდა
შემოსავლების სამსახური	ა) გადამხდელი აღიარებს სამართალდარღვევას; ბ) გადამხდელს არ ჰქონია გადასახადისგან თავის არიდება განზრახული. ¹⁰	სანქცია გაუქმდა
შემოსავლების სამსახური	სამართალდარღვევა გამოწვეული შეცდომით/ არცოდნით. ¹¹	სანქცია გაუქმდა
შემოსავლების სამსახური	ა) გადამხდელი აღიარებს სამართალდარღვევას; ბ) სამართალდარღვევა გამოწვეულია უყურადღებობით; გ) საგადასახადო ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხებით; დ) გადამხდელს ადრე არ დაურღვევია საგადასახადო ვალდებულებები. ¹²	სანქცია გაუქმდა
შემოსავლების სამსახური	ა) სამართალდარღვევა გამოწვეულია მექანიკური შეცდომით; ბ) გადამხდელს არ ჰქონია გადასახადისგან თავის არიდება განზრახული. ¹³	სანქცია გაუქმდა
დავების საბჭო	სამართალდარღვევა გამოწვეული იყო უცოდინრობით და გამოუცდელობით ¹⁴	სანქცია გაუქმდა
დავების საბჭო	სამართალდარღვევა გამოწვეული იყო ტექნიკური მიზეზით ¹⁵	სანქცია გაუქმდა

⁹ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 13 ივნისით დათარიღებული №16595 ბრძანება.

¹⁰ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივნისით დათარიღებული №18409 ბრძანება.

¹¹ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 9 ივნისით დათარიღებული №16351 ბრძანება.

¹² შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 10 ივნისით დათარიღებული №16438 ბრძანება.

¹³ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 იანვრით დათარიღებული №1877 ბრძანება.

¹⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 26 სექტემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8689/2/14.

¹⁵ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9946/2/15.

დავების საბჭო	ა) გადამხდელს ადრე არ დაურღვევია საგადასახადო ვალდებულებები; ბ) გადამხდელს არ ჰქონია გადასახადისგან თავის არიდება განზრახული ¹⁶	სანქცია გაუქმდა
დავების საბჭო	ა) სამართალდარღვევის ჩადენა გამოწვეული იყო გადასახადის გადამხდელის შეცდომით; ბ) გადამხდელი მოქმედებდა რწმენით, რომ მისი ქმედება არ იყო მართლსაწინააღმდეგო. ¹⁷	სანქცია გაუქმდა
დავების საბჭო	ა) სამართალდარღვევის ჩადენა გამოწვეული იყო გადასახადის გადამხდელის შეცდომით; ბ) გადამხდელი მოქმედებდა რწმენით, რომ მისი ქმედება არ იყო მართლსაწინააღმდეგო. ¹⁸	სანქცია გაუქმდა
დავების საბჭო	გადამხდელი იმყოფება მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში. ¹⁹	სანქცია გაუქმდა
დავების საბჭო	ა) სამართალდარღვევის ჩადენა გამოწვეული იყო გადასახადის გადამხდელის შეცდომით; ბ) გადამხდელი იმყოფება მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში. ²⁰	სანქცია გაუქმდა

ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ გადამხდელის განზრახულობა, სამართალდარღვევის მიმართ მისი სუბიექტური დამოკიდებულება, მის მიერ საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების ისტორია და სამართალდარღვევის გაცნობიერების შემდეგ გადადგმული ნაბიჯები (სამართალდარღვევის აღიარება, თანამშრომლობა საგადასახადო ორგანოსთან) ის მთავარი კრიტერიუმებია, რომლებითაც დავის განმხილველი ორგანოები ხელმძღვანელობენ კეთილსინდისიერების განსაზღვრისას. ამ კუთხით, გარკვეული თანმიმდევრულობა შეინიშნება შემოსავლების სამსახურისა და დავების საბჭოს გადაწყვეტილებებში.

უნდა აღინიშნოს, ისიც, რომ კეთილსინდისიერების პრინციპის გამო შემოსავლების სამსახურის მიერ დაკმაყოფილებული საჩივრებში სადავო თანხა უმნიშვნელოა და ხშირად რამდენიმე ასეულ ლარს არ აღემატება. ამის საპირისპიროდ, რთულია

¹⁶ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 5 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9569/2/15.

¹⁷ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9703/2/15.

¹⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 7 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9548/2/15.

¹⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 15 ივლისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7823/2/14.

²⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №5997/2/14.

თანხობრივად დიდ დავებში კეთილსინდისიერების პრინციპით დაკმაყოფილებული საჩივრების მოძებნა.

ამასთან, არის დავები, რომლებშიც დავის განმხილველი ორგანოების თანმიმდევრულობა სადავოა. მაგ.: რიგ შემთხვევებში,²¹ დავების საბჭო მიიჩნევს, რომ საურავის, როგორც სანქციის სახეობის, გაუქმება დასაშვებია გადამხდელის კეთილსინდისიერების შემთხვევაში:

„ვინაიდან, შემოსავლების სამსახურის 24.12.2014 წლის №53812 ბრძანებით, დადგენილია, რომ განსახილველ შემთხვევაში სამართალდარღვევა გამოწვეულია გადამხდელის არცოდნით/შეცდომით, ამასთანავე, საგადასახადო კოდექსის 272-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, საურავი არის საგადასახადო სანქცია, საბჭოს მიაჩნია, რომ საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე მომჩივანი უნდა გათავისუფლდეს სადავო ნაწილში შეფარდებული საურავისაგან.“

ხოლო ზოგიერთ შემთხვევებში,²² კი ასაბუთებს, რომ საურავი გადასახადის დროულად გადაუხდელობის შედეგია და მასზე კეთილსინდისიერების პრინციპის გავრცელება მიზანშეუწონელია:

„მომჩივანი აღნიშნავს, რომ შემოწმებით დაფიქსირებული დარღვევები გამოწვეულია გადამხდელის არცოდნით და ამასთან, მეწარმე წარმოადგენს კეთილსინდისიერ გადამხდელს. ითხოვს სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად დარიცხული ჯარიმა- საურავებისაგან გათავისუფლებას.

ვინაიდან, გადამხდელს შესამოწმებელ პერიოდში გამოუვლინდა გადასახდელი თანხა, შესაბამისად კანონით დადგენილ ვადაში გადასახადის გადაუხდელობა, ხოლო სანქცია არის პასუხისმგებლობის ზომა ჩადენილი საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის, საბჭო მიიჩნევს, რომ არ არსებობს ამ ნაწილში საჩივრის დაკმაყოფილების საფუძველი.“²³

შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ გადამხდელის საურავისგან კეთილსინდისიერების გამო გათავისუფლების მხრივ პრაქტიკა არათანმიმდევრულია ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და შესაძლოა მოითხოვდეს გადახედვას.

პრაქტიკაში ასევე გვხვდება შემთხვევები, როდესაც შემოსავლების სამსახური კეთილსინდისიერებას დაუძლეველი დაუძლეველი ძალის ჭრილში განიხილავს.²⁴ მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი პოზიცია არ ყოფილა იდენტიფიცირებული შესწავლილ საგადასახადო დავებში და შესაძლოა ეს მიდგომა ჰუმანურია, ამავდროულად, პრაქტიკის

²¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 3 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9404/2/14. იხ. ასევე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №10967/2/15.

²² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 6 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9695/2/15. იხ. ასევე შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 7 ივლისით დათარიღებული №19479 ბრძანება.

²³ ავტორის კომენტარი: კონტექსტიდან ჩანს, რომ „სანქციაში“ საურავი იგულისხმება.

²⁴ იხ.: შემოსავლების სამსახურის 2013 წლის 7 დეკემბრით დათარიღებული განცხადება დიდთოვლობის გამო ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხების პერიოდში განხორციელებული საკონტროლო შესყიდვებით გამოვლენილი სამართალდარღვევების თაობაზე:

http://rs.ge/default.aspx?sec_id=4845&lang=1&newsid=2850.

ამგვარმა განვითარებამ შესაძლოა ორი სამართლებრივი კატეგორიის აღრევა გამოიწვიოს და შეცდომაში შეიყვანოს გადამხელები.

საერთო ჯამში, ფინანსთა სამინისტროს სისტემის შიგნით არსებობს კეთილსინდისიერი გადამხდელის განსაზღვრის გარკვეული კრიტერიუმები, თუმცა ისინი ყოველთვის არ არის სისტემატიზირებული და თანმიმდევრული.

3.1.4 უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა

2014 წლის 7 ოქტომბერს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება საგადასახადო დავაზე, რომელიც შეეხებოდა კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის განმარტებასა და მის გამოყენებას ფინანსთა სამინისტროს სისტემის დავის განმხილველი ორგანოების მიერ.

სასამართლოს განმარტებით,

„გადასახადის გადამხდელის კეთილსინდისიერება გულისხმობს პირის სუბიექტურ დამოკიდებულებას მის მიერ ჩადენილი ქმედებისადმი. პირს სწამს, რომ მისი ქმედება კანონიერია, არ არის მართლსაწინააღმდეგო. ამასთან, პირი მოქმედებს ე.წ. საპატიებელი შეცდომის პირობებში ანუ მან არ იცოდა და არც შეიძლებოდა სცოდნოდა, რომ ჩადიოდა აკრძალულ ქმედებას (სამართალდარღვევას). [ხაზგასმა ავტორისაა]

[...]

სამართლებრივი შეცდომა შეუძლებელია გავაიგივოთ კანონის არცოდნასთან, რომელსაც ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, თუ პირმა საერთოდ არ იცოდა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული და კანონით დადგენილი წესით ძალაში შესული კანონის არსებობის შესახებ მაშინ, როდესაც უნდა სცოდნოდა და ობიექტურად შეეძლო სცოდნოდა ამის შესახებ. კანონის არცოდნა, როგორც წესი, არ ათავისუფლებს პირს პასუხისმგებლობისაგან.“

მაშასადამე, უზენაესი სასამართლო ერთმნიშვნელოვნად განმარტავს, რომ კეთილსინდისიერებაში მოიაზრება მხოლოდ ის შემთხვევა, როდესაც გადამხდელს არ აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ იგი საგადასახადო ვალდებულებას არღვევს.

მეტიც, სასამართლო ავიწროებს კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის გამოყენების შესაძლებლობას მხოლოდ იმ შემთხვევებამდე, როდესაც „[გადამხდელი] საგადასახადო კანონმდებლობის ნორმის ამკარა ბუნდოვანი და ორაზროვანი შინაარსის გამო კეთილსინდისიერად ცდებოდა კანონის არსთან მიმართებაში.“ ამასთან, სასამართლო აქვე ადგენს, რომ კანონის ბუნდოვანება ყოველთვის გადამხდელის სასარგებლოდ უნდა განიმარტოს.

2014 წლის 7 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ პირდაპირ დაადგინა, რომ გაუფრთხილებლობა ბრალის სახეობას წარმოადგენს და არა მის გამომრიცხავ გარემოებას. სასამართლომ გააკრიტიკა „გადამხდელის შეცდომის არასამართლებრივი, ანუ ყოფითი გაგებით განმარტება-გამოყენების პრაქტიკაში დამკვიდრება[...].“ თუმცა, გადამხდელის ისტორია შესაძლებელია გახდეს ერთ-ერთი არგუმენტი პირის კეთილსინდისიერების სამტკიცებლად. საგადასახადო ორგანოს განმარტების მიხედვით მოქმედება ასევე შეიძლება ჩაითვალოს კეთილსინდისიერად მოქმედების გამოხატულებად.

შესაბამისად, უზენაესი სასამართლო აყალიბებს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკისგან საკმაოდ განსხვავებულ კეთილსინდისიერი გადამხდელის განსაზღვრის კრიტერიუმებს და მას კანონის ან საჯარო უწყების განმარტების ბუნდოვანებაზე ამყარებს.

დავის განმხილველ სხვადასხვა სისტემაში ამგვარმა განსხვავებულმა მიდგომამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს კანონის განჭვრეტადობასა და სამართლებრივ განსაზღვრულობაზე.

3.1.5 დასკვნა

უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების პრაქტიკის შედარებითმა ანალიზმა გამოავლინა არათანმიმდევრულობა კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის გამოყენებაში: ადმინისტრაციული ორგანოები ფართოდ განმარტავენ ამ ცნებას და მეტ აქცენტს გადამხდელის შეცდომასა და მის სუბიექტურ დამოკიდებულებაზე აკეთებენ, მაშინ, როდესაც უზენაესი სასამართლო კანონის არცოდნას ვიწროდ განმარტავს და ადგენს, რომ პრინციპი მხოლოდ კანონის ბუნდოვანების შემთხვევებს მიესადაგება და არ უნდა გავრცელდეს იმ შემთხვევებზე, როდესაც გადამხდელი აცნობიერებდა (ან უნდა გაეცნობიერებინა) თავის ვალდებულებებს და შეცდა თავის ქმედებაში.

აშკარაა, რომ ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც იყო საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის ავტორი, უზენაესი სასამართლოსგან განსხვავებულად განმარტავს კოდექსის აღნიშნულ ჩანაწერს, რაც გადამხდელისკენ გადადგმული ნაბიჯია.

3.1.6 რეკომენდაცია

მიზანშეწონილი არაა ადმინისტრაციული ორგანოების მიდგომა და პრაქტიკა შეუსაბამო იყოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებასთან, ამდენად, თუ ფინანსთა სამინისტროს სისტემის დავის განმხილველ ორგანოების განზრახვა იყო და არის კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის ფართოდ განმარტება, შესაძლოა საჭირო იყოს საგადასახადო კოდექსში სათანადო ცვლილების ინიცირება, რათა საკამათო აღარ იყოს, შესაძლებელია თუ არა, კანონის ბუნდოვანების გარდა სხვა საფუძველით, გადამხდელისთვის სანქციების გაუქმება. გარდა ამისა, მიზანშეწონილი იქნებოდა დიალოგის დაწყება ფინანსთა სამინისტროსა და სასამართლო ორგანოებს შორის თანმიმდევრული პრაქტიკის მისაღწევად.

ასევე დაზუსტებას მოითხოვს, დასაშვებია, თუ არა გადამხდელის გათავისუფლება საურავისგან კეთილსინდისიერების საფუძველით.

ამავდროულად, არსებობს საჭიროება დაზუსტდეს, დაუძლეველი ძალის მოქმედება უნდა ჩაითვალოს თუ არა კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის გამოყენების სამართლებრივ საფუძველად.

კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის შემდგომი განვითარებისთვის შესაძლებელია ასევე დაზუსტდეს, რომ მაშინ, როდესაც გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს მითითებით მოქმედებს, უნდა გათავისუფლდეს საგადასახადო სანქციებისგან იმ შემთხვევაშიც, თუ საგადასახადო ორგანოს მითითება მომავალში არამართებულად იქნება ჩათვლილი. ამავდროულად, შესაძლებელია განისაზღვროს, რომ თუ საგადასახადო ორგანო გადამხდელის საგადასახადო შემოწმებისას შეაფასებს გარკვეულ

ოპერაციას და მას საგადასახადო კოდექსთან შეუსაბამოდ არ მიიჩნევს, მომდევნო საგადასახადო შემოწმებისას იმავე ტიპის ოპერაციის შეფასებისას არ გამოიყენოს სანქცია (ჯარიმა და საურავი), იმ დათქმით, რომ ა) გადამხდელს არ შეუცვლია ოპერაციის დაბეგვრის პრინციპი და ბ) საგადასახადო კოდექსში არ შესულა ცვლილება, რომელიც ამ ოპერაციის დაბეგვრის პრინციპს ახლებურად განსაზღვრავდა.

საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში, მიზანშეწონილი იქნება ინიციატივის განხილვა სასამართლო ხელისუფლებასთან ერთად, მომავალში ცვლილებების სხვადასხვაგვარი განმარტების თავიდან ასაცილებლად.

ალტერნატიული რეკომენდაცია²⁵

მიზანშეწონილია დიალოგის დაწყება ფინანსთა სამინისტროსა და სასამართლო ორგანოებს შორის თანმიმდევრული პრაქტიკის მისაღწევად. კანონშემოქმედს აქვს უფლება, რომ კანონში, მხოლოდ ამ კანონის მიზნებისათვის, განმარტოს გარკვეული კონცეფცია. ამ შემთხვევაში კანონის მიზანია, გადაიდგეს ნაბიჯი გადამხდელის სასარგებლოდ, როგორც ეს ცალსახად იკვეთება შესაბამისი ჩანაწერიდან. დამატებითი დაზუსტებები შეზღუდავს კანონმდებლის პირველადი მიზანის მიღწევის გზებს.

²⁵ მაია დაიაური, USAID G4G-ის საგადასახადო პოლიტიკის ექსპერტი.

3.2 დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება

3.2.1 შესავალი

საგადასახადო კოდექსი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილებას ანიჭებს იმოქმედოს მისი შეფასების ზღვრის ფარგლებში და დისკრეციულად მიიღოს გადაწყვეტილება გამამხდელის მიმართ უფლებამოსილების განხორციელებისას. მათ შორის, სანქციის დაკისრებისას, საგადასახადო ვალდებულების ვადის განსაზღვრისას, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისას და ა.შ.. დისკრეციული უფლებამოსილების მართლზომიერად და თანმიმდევრულად გამოყენება მნიშვნელოვანია სამართლებრივი განსაზღვრულობისა და სამართლიანი საგადასახადო სისტემის არსებობისთვის.

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს განისაზღვროს: ა) არსებობს თუ არა დისკრეციული უფლებამოსილების პრინციპის გამოყენების ჩამოყალიბებული სტანდარტი; და ბ) არიან თუ არა თანმიმდევრული დავის განმხილველი ორგანოები ამ პრინციპის გამოყენებისას.

3.2.2 სამართლის ნორმა

მოქმედი საგადასახადო კოდექსის 270-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, „ამ კოდექსის 281-ე მუხლით, 286-ე მუხლის მე-11 ნაწილით, 289-ე მუხლის მე-14 ნაწილითა და 291-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისათვის (გარდა განმეორებით ჩადენილებისა) ფულადი ჯარიმის ნაცვლად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს გაფრთხილება.“²⁶ ამავე კოდექსის 289-ე მუხლი ჩამოთვლის იმ შემთხვევებს, როდესაც საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია აირჩიოს გამოსაყენებელი სანქციის სახეობა ან სანქციების კომბინაცია საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევების გამოვლენისას.²⁶ საგადასახადო კოდექსი ასევე უტოვებს საგადასახადო ორგანოს უფლებას გამოიყენოს ან თავი შეიკავოს, ასევე შეარჩიოს საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიება.²⁷ ამავე კოდექსით, საგადასახადო ორგანოებს აქვთ დაზუსტებული საგადასახადო დეკლარაციის გათვალისწინების²⁸, შეფასების ზღვრის ფარგლებში გამამხდელისთვის ვალდებულების შესრულების ვადის²⁹ ან უზრუნველყოფის ღონისძიების სახეობის განსაზღვრის უფლებამოსილება.³⁰

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრით დათარიღებული №994 ბრძანების მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე 71¹ მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, საგადასახადო კოდექსის 273-ე მუხლით, 281-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 288² მუხლის მე-2 ნაწილით და 291-ე მუხლით

²⁶ იხ. საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლის მე-10-მე-14 ნაწილები.

²⁷ იხ. საგადასახადო კოდექსის XXXV თავი.

²⁸ იხ. საგადასახადო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-3 ნაწილი.

²⁹ იხ. მაგ.: საგადასახადო კოდექსის 221-ე მუხლის მე-3 ნაწილი.

³⁰ იხ.: საგადასახადო კოდექსის 238-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.

გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს, პირს განუსაზღვროს ვადა საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად.

საგადასახადო კოდექსი არ განმარტავს დისკრეციულ უფლებამოსილებას ან მისი გამოყენების წესს. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის 1-ლი ნაწილის „ლ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დისკრეციული უფლებამოსილება განისაზღვრება, როგორც „უფლებამოსილება, რომელიც ადმინისტრაციულ ორგანოს ან თანამდებობის პირს ანიჭებს თავისუფლებას საჯარო და კერძო ინტერესების დაცვის საფუძველზე კანონმდებლობის შესაბამისი რამდენიმე გადაწყვეტილებიდან შეარჩიოს ყველაზე მისაღები გადაწყვეტილება“. ამავე კოდექსის მე-6 მუხლის შესაბამისად,

„1. თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს რომელიმე საკითხის გადასაწყვეტად მინიჭებული აქვს დისკრეციული უფლებამოსილება, იგი ვალდებულია ეს უფლებამოსილება განახორციელოს კანონით დადგენილ ფარგლებში.

2. ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია განახორციელოს დისკრეციული უფლებამოსილება მხოლოდ იმ მიზნით, რომლის მისაღწევადაც მინიჭებული აქვს ეს უფლებამოსილება.“

მე-7 მუხლის თანახმად კი:

„1. დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას არ შეიძლება გამოიყენოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, თუ პირის კანონით დაცული უფლებებისა და ინტერესებისათვის მიყენებული ზიანი არსებითად აღემატება იმ სიკეთეს, რომლის მისაღებადაც იგი გამოიყენა.

2. დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებულმა ზომებმა არ შეიძლება გამოიწვიოს პირის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაუსაბუთებელი შეზღუდვა.“

53-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად,

„თუ ადმინისტრაციული ორგანო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისას მოქმედებდა დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, წერილობით დასაბუთებაში მიეთითება ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება, რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისას.“

3.2.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

არის შემთხვევები, როდესაც ფინანსთა სამინისტროს სისტემის დავის განმხილველი ორგანოები უბრალოდ თავს არიდებენ დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელების მართლზომიერების შეფასებას მიუხედავად იმისა, რომ გადამხდელი ამ არგუმენტს იყენებს თავისი პოზიციის დასასაბუთებლად:

„საგადასახადო ორგანომ კანონით დადგენილი 30 დღიანი ვადა შეამცირა 20 დღემდე, არ დაუსაბუთებია თუ რა გარემოების გამო მიაჩნდა, რომ სწორედ ეს ვადა იქნებოდა საკმარისი ფილიალისთვის ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად.“³¹

³¹ იხ. მაგ.: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 6 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8704/2/14; იხ. ასევე: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 3 მარტის გადაწყვეტილება

გამონაკლის შემთხვევებში, დავების საბჭო აფასებს, არსებობდა, თუ არა ალტერნატიული სანქციის გამოყენების საშუალება:

„მომჩივნის არგუმენტაცია არ შეიძლება გახდეს შეფარდებული ჯარიმის გაუქმების საფუძველი, ვინაიდან აღნიშნული სამართალდარღვევის შემთხვევაში სხვა სახის სანქციის გამოყენებას საგადასახადო კოდექსი არ ითვალისწინებს.“³²

იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც დავების საბჭო აფასებს საგადასახადო ორგანოს დისკრეციის ფარგლებს, „ყველაზე მისაღები გადაწყვეტილების“ რაიმე კონკრეტულ კრიტერიუმს არ აყალიბებს და შემოიფარგლება სამართლებრივი ნორმის ზოგადი ციტირებით და შემოსავლების სამსახურის მიმართ წინადადებით, თავიდან შეაფასოს სანქციის ალტერნატიული საშუალების გამოყენების შესაძლებლობა³³ ან მშრალად ასკვნის, რომ „კანონით დაცული უფლებებისა და ინტერესებისთვის მიყენებული ზიანი არსებითად აღემატება იმ სიკეთეს, რომლის მისაღებადაც გამოიცა სადავო ადმინისტრაციული აქტი“.³⁴ ამ უკანასკნელ დავაზე მსჯელობისას, დავების საბჭო არ დაეთანხმა შემოსავლების სამსახურის მიდგომას, რომლის თანახმადაც შემოსავლების სამსახური რამდენიმე მკაფიო კრიტერიუმით ამართლებდა ფინანსური ჯარიმის ნაცვლად სამართალდარღვევის საშუალების ჩამორთმევას:

1. კონტრაბანდის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღსაკვეთად ხისტი მეთოდების გამოყენების აუცილებლობა;
2. სამართალდარღვევის ჩადენის განზრახვის ნიშნების არსებობა;
3. სამართლებრივი რეგულაციების ცოდნის დაშვება.

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოაღნიშნულ დავისას შემოსავლების სამსახური ცდილობს დისკრეციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთებას, ასეთი მიდგომა უფრო გამონაკლისია, ვიდრე - დადგენილი წესი. ზემოთ მითითებული პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ, ნაცვლად იმისა, რომ იმსჯელოს „ყველაზე მისაღები გადაწყვეტილებაზე“, სხვა დავაში შემოსავლების სამსახური დისკრეციის ფარგლებს საკუთარი შეხედულებით მოქმედების საშუალებად მიიჩნევს და არ განიხილავს, თუ რომელი გადაწყვეტილება იქნებოდა ყველაზე ოპტიმალური.³⁵

ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ ფინანსთა სამინისტროს სისტემის დავის განმხილველ ორგანოებს არ გააჩნიათ დისკრეციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების მართლზომიერების დასაბუთების პრაქტიკა და მისი შეფასების მკაფიოდ განსაზღვრული კრიტერიუმები.

საჩივარზე №5500/2/13; 2015 წლის 7 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9459/2/15; 2015 წლის 9 ივლისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9882/2/15; 2014 წლის 8 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7389/2/14;

³² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6615/2/13.

³³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 6 თებერვლის იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8943/2/14.

³⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 11 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №10047/2/15.

³⁵ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 18 ივლისით დათარიღებული №20397 ბრძანება.

3.2.4 უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა

ფინანსთა სამინისტროს სისტემის დავის განმხილველი ორგანოების მიერ დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელების შესაფასებლად, უზენაესმა სასამართლომ შეიმუშავა ზოგადი ტესტი.

უზენაესი სასამართლოს დამკვიდრებული პრაქტიკის შესაბამისად³⁶, დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას, საგადასახადო ორგანომ ობიექტურად უნდა გამოიკვლიოს, დაადგინოს და შეაფასოს ფაქტები და მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება. სასამართლო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს არა საგადასახადო ორგანოს არჩევანის მიზანშეწონილობას, არამედ - მის კანონიერებასა და დასაბუთებულობას. სასამართლო გვთავაზობს იმ შეკითხვებს, რომელიც დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელების მართლზომიერების შეფასებისას უნდა იყოს დასმული:

1. გამოყენებულია თუ არა საკითხის გადაწყვეტის ყველაზე მისაღები საშუალება;
2. დასაბუთებულია თუ არა გამოყენებული ღონისძიების ყველაზე მისაღები ხასიათი შესაძლო ალტერნატიულ ღონისძიებებთან შედარებით.

ამასთან, სასამართლო დაუშვებლად მიიჩნევს ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამოსილებაში ჩარევას და მისთვის ოპტიმალური გადაწყვეტილების მითითებას.

აქედან გამომდინარე, ივარაუდება, რომ თუ დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილება დაფუძნებულია ფაქტების ობიექტურ გამოკვლევაზე, ყველა შესაძლო ალტერნატივიდან შერჩეულია ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება და დასაბუთებულია, თუ რატომ არ გამოდგებოდა სხვა საშუალება ან რატომ არის შერჩეული საშუალება საუკეთესო კანონით განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად, საგადასახადო ორგანოს დისკრეციული გადაწყვეტილება მართლზომიერად შეიძლება იქნეს მიჩნეული.

3.2.5 დასკვნა

უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების პრაქტიკის შედარებითმა ანალიზმა გამოავლინა ერთიანი სტანდარტის არარსებობა ამ უკანასკნელთა პრაქტიკაში: დავის განმხილველი ორგანოები თავს ვალდებული არ თვლიან ყველა ალტერნატივის შეფასების საფუძველზე ყოველ ჯერზე დაასაბუთონ დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების ოპტიმალურობა, რაც ეწინააღმდეგება უზენაესი სასამართლოს ჩამოყალიბებულ პრაქტიკას.

³⁶ საქმე №ბს-44-43(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება; საქმე №ბს-137-134(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 29 ივლისის გადაწყვეტილება; საქმე №ბს-612-590(კ-13), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 1-ლი აპრილის გადაწყვეტილება.

3.2.6 რეკომენდაცია

დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთებას უნდა მიეცეს სისტემური ხასიათი, სიტუაციური სახელმძღვანელოების შემუშავებისა და თანამშრომელთა ტრეინინგის საშუალებით.

3.3 საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენება

3.3.1 შესავალი

ანგარიშის ეს ნაწილი მიძღვნილია საგადასახადო ორგანოს მიერ გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებების არაპირდაპირი მეთოდით („არაპირდაპირი მეთოდი“) დადგენის პრაქტიკის ანალიზს. დავების საბჭოს ასობით გადაწყვეტილებიდან აშკარაა, რომ გადამხდელის დიდი რაოდენობა არასრულყოფილად აწარმოებს საგადასახადო აღრიცხვას, არ ქმნის ან არ ინახავს პირველად საგადასახადო დოკუმენტებს, რის გამოც შემმოწმებლებს საგადასახადო ვალდებულებების დასადგენად არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენება უხდებათ.

ანალიზი ეხება არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენების ცალკეულ ასპექტს და მიზნად ისახავს განისაზღვროს ა) არის თუ არა დანერგილი არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენების სტანდარტები; ბ) არიან თუ არა თანმიმდევრული დავის განმხილველი ორგანოები არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებისას; გ) რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებული დავების შესამცირებლად?

3.3.2 სამართლის ნორმა

საგადასახადო კოდექსის 49-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად,

„ამ კოდექსის დებულებათა გათვალისწინებით საგადასახადო ორგანოებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლება აქვთ:

[...]

ა) დამოუკიდებლად განსაზღვრონ გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების მოცულობა საგადასახადო ორგანოში არსებული ინფორმაციით (მათ შორის, გადასახადის გადამხდელის დანახარჯების შესახებ) ან შედარების მეთოდით – სხვა ამგვარი გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, თუ გადასახადის გადამხდელი არ წარადგენს საგადასახადო კონტროლის განსახორციელებლად საჭირო სააღრიცხვო დოკუმენტაციას ან დადგენილი წესის დარღვევით აწარმოებს ბუღალტერიას, აგრეთვე ამ კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;“

ამავე კოდექსის 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად,

„საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია პირს დაარიცხოს გადასახადი თავის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, თუ პირი მას არ წარუდგენს გადასახადის დასარიცხად საჭირო ინფორმაციას.“

ხოლო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად,

„საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, პირის საგადასახადო ვალდებულებები განსაზღვროს არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენებით (აქტივების სიდიდის, საოპერაციო შემოსავლებისა და ხარჯების, პირის შესახებ ინფორმაციის მისი საქმიანობის სხვა საგადასახადო პერიოდთან ან სხვა ამგვარი გადასახადის გადამხდელის შესახებ მონაცემების შედარების, აგრეთვე სხვა მსგავსი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე):

ა) თუ პირს არ აქვს სააღრიცხვო დოკუმენტაცია ან სააღრიცხვო დოკუმენტაციით შეუძლებელია დაბეგვრის ობიექტის დადგენა;

ბ) ერთზე მეტი ნებისმიერი შემდეგი პირობის არსებობისას:

ბ.ა) ადგილი აქვს პირის აქტივების დაუსაბუთებელ ზრდას;

ბ.ბ) პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობისათვის ან/და პირადი მოხმარებისათვის გაწეული ხარჯი აჭარბებს დეკლარირებულ შემოსავალს;

ბ.გ) მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებების შედეგად საგადასახადო შემოწმების დაწყების შესახებ საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი აქტით განსაზღვრულ შესამოწმებელ პერიოდში გამოვლენილია პირის მიერ საგადასახადო სამართალდარღვევის ჩადენის ორი ან მეტი შემთხვევა;

ბ.დ) გამოვლენილია არსებითი სხვაობა პირის მიერ საგადასახადო ორგანოსათვის წარდგენილ/დეკლარირებულ დაბეგვრასთან დაკავშირებულ მონაცემებსა და მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ფაქტობრივად დაფიქსირებულ მონაცემებს შორის.“

სიტუაციური სახელმძღვანელოები არ არეგულირებს არაპირდაპირი მეთოდის სამართლებრივ საფუძვლებსა და გამოსაყენებელი მეთოდების სახეობებს.³⁷

3.3.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენების საკითხი კომპლექსური თემაა და მისი ანალიზი მოითხოვს როგორც სამართლებრივი, ისე - პრაქტიკული ელემენტების შეფასებას. ანგარიშის ამ ნაწილში თემატურად იქნება განხილული ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკის ანალიზისას გამოვლენილი პრობლემური ასპექტები:

3.3.4 არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი

საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლი ამომწურავად ჩამოთვლის იმ გარემოებებს, რომლებიც უფლებას აძლევს საგადასახადო ორგანოებს გამოიყენოს არაპირდაპირი მეთოდი. ამ გარემოების არარსებობისას, საგადასახადო ორგანომ უნდა იხელმძღვანელოს მხოლოდ პირდაპირი მეთოდით, ხოლო დავის განმხილველმა ორგანომ უნდა შეამოწმოს, რამდენად სწორად მიიღო შემმოწმებელმა არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების გადაწყვეტილება.

შეიძლება ითქვას, რომ დავების საბჭო თანმიმდევრულია არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლის შეფასებაში და დარიცხვის შინაარსზე მსჯელობაზე გადასვლამდე ყოველთვის აფასებს, იყო თუ არა დასაშვები არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენება.

ამ პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ, შემმოწმებლის პოზიციაში ყოველთვის არ იკვეთება ის სამართლებრივი საფუძვლები, რომელიც საგადასახადო ორგანოს არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების უფლებას აძლევს. რიგ შემთხვევებში, შემმოწმებელი ერთად აჯგუფებს ამგვარ საფუძვლებსა და დამატებითი ძიების საჭიროების არგუმენტებს.

³⁷ სიტუაციური სახელმძღვანელო №2110_1.

მაგალითისთვის, ერთ-ერთ შემთხვევაში, შემმოწმებელი არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების საფუძველად საგადასახადო სამართალდარღვევის შემთხვევასა და საცალოდ გაყიდული საქონლის არაპროპორციულად დაბალ ფასნამატს ასახელებს³⁸. განსახილველ შემთხვევაში, ფაქტების აღწერა არ ადასტურებს საგადასახადო ორგანოს მიერ არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების უფლებას, ვინაიდან ფასნამატის ოდენობა არ წარმოადგენს არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივ საფუძველს, ხოლო ერთჯერადი სამართალდარღვევა, საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლით, არ არის საკმარისი ამგვარი მეთოდის გამოსაყენებლად. სხვა შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო მიუთითებს, რომ: „შესამოწმებელ პერიოდში მეწარმეს უფიქსირდება ანგარიშ-ფაქტურებით რეალიზაციის რამოდენიმე შემთხვევა, სადაც მითითებული ფასნამატი განსხვავდება მეწარმის მიერ დადგენილი ფასნამატისგან“³⁹, რაც შესაძლოა იყოს დამატებითი ინფორმაციის მოძიების მიზეზი, მაგრამ არა არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი.

საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის მომცველი კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების აღუწერლობამ შესაძლოა გადამხდელეებში დაუსაბუთებელი დარიცხვის განწყობა შექმნას, და პოტენციური საგადასახადო დავების რაოდენობასთან ერთად, შემმოწმებლისგან ინფორმაციის გამოსათხოვად დავის შეჩერების გამო სამართალწარმოების ვადები გაზარდოს.

ასევე პრობლემურია საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის გამოყენება. ხშირ შემთხვევაში, ფაქტების აღწერისას შემმოწმებელი შემოიფარგლება ზოგადი ფრაზით, რომ „გადამხდელი არ აწარმოებდა ბუღალტრულ აღრიცხვას კანონმდებლობით დადგენილი წესით“⁴⁰, თუმცა, არ განმარტავს, თუ კონკრეტულად რა მონაცემების დადგენაში შეეშალა ხელი და რა მონაცემის მოპოვების შემთხვევაში არ გაჩნდებოდა არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების საჭიროება. ხშირად, მხოლოდ დავების საბჭოში საქმის განხილვისას ირკვევა ის კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებები, რამაც შემმოწმებელი შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენება აიძულა.

ამ ტიპის დავებში დავების საბჭოს უწევს ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს დავა და წინადადება მისცეს გადამხდელს, რომ შეუვსოს შემმოწმებელს ნაკლები ინფორმაცია,⁴¹ რისი ინიციატივაც შემოწმების ეტაპზე რომ გამოეჩინა შემმოწმებელს, დავა შესაძლოა საერთოდ არ დაწყებულიყო. შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აქტში არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველების არასრული აღწერა ამაღლებს პოტენციური საგადასახადო დავების რისკს და ზრდის დავების განმხილველი ორგანოების დატვირთვას.

³⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 22 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6288/2/13.

³⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 22 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7207/2/13.

⁴⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 21 იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №5603/2/13.

⁴¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 23 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6967/2/13.

კიდევ ერთი აქტუალური თემა, რომელიც ანალიზმა გამოავლინა, გადამხდელების განსხვავებული აღქმა ერთზე მეტი სამართალდარღვევის გამოყენების შესახებ, რომელიც არსებითად განსხვავდება შემმოწმებლის მიდგომისგან⁴². „მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებების შედეგად საგადასახადო შემოწმების დაწყების შესახებ საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი აქტით განსაზღვრულ შესამოწმებელ პერიოდში“ იგულისხმება შემმოწმებლის მიერ შესამოწმებელი სრული პერიოდი (რომელიც შესაძლოა რამდენიმე საანგარიშო პერიოდს ან კალენდარულ წელს მოიცავდეს), თუ პერიოდში ნაგულისხმებია კონკრეტული საანგარიშო პერიოდი (მაგ.: ერთი კალენდარული წელი). აღნიშნული მნიშვნელოვანია ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გადამხდელს სამართალდარღვევა ჩადენილი აქვს შემოწმებას დაქვემდებარებულ სხვადასხვა საანგარიშო პერიოდში.

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დავების საბჭო არ მსჯელობს ამ არგუმენტზე, რაც შეიძლება შემოსავლების სამსახურის პოზიციის გაზიარებად ჩაითვალოს. ამგვარი მიდგომა შესაძლოა სამართლიან პროტესტს იწვევდეს გადამხდელებში, ვინაიდან არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენება-არგამოყენება შეიძლება მხოლოდ შესამოწმებელი პერიოდის სიდიდეზე აღმოჩნდეს დამოკიდებული.

3.3.5 არაპირდაპირი მეთოდის შერჩევა

სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი სწორი არაპირდაპირი მეთოდის შერჩევაა. „შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენებას შემოწმების ნებისმიერ ეტაპზე უნდა გააჩნდეს შესაბამისი საფუძველი და ახსნა, თუ რატომ ხდება რომელიმე კონკრეტული მეთოდის გამოყენება“⁴³, „არაპირდაპირი მეთოდი, რომელსაც აუდიტორი გამოიყენებს, უნდა შეესაბამებოდეს გადამხდელის საქმიანობის სპეციფიკას და უნდა იყოს დეტალურად განმარტებული როგორც შემოწმების აქტში, აგრეთვე შემოწმების პროგრამაში, თუ რატომ ხდება რომელიმე კონკრეტული მეთოდის გამოყენება.“⁴⁴

მეთოდოლოგიის შერჩევის მხრივ, პრაქტიკა არაერთმნიშვნელოვანია: გადაწყვეტილებებში შეინიშნება მსგავსი მიდგომები რამდენიმე მიმართულებით, თუმცა კონკრეტული სტანდარტების დადგენა ხშირად რთულია. ქვემოთ მოცემულია მსჯელობა როგორც არათანმიმდევრულ პრაქტიკაზე, ასევე - იმ ცალკეულ გადაწყვეტილებებზე, რომელშიც იკვეთება გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები, რაც საფუძვლად შეიძლება დაედოს მომავალი პრაქტიკის თანმიმდევრულობის ამაღლებას.

სტანდარტების დადგენის მთავარი პრობლემა მომდინარეობს იქიდან, რომ ხშირად შემოსავლების სამსახური გადაწყვეტილებებში შემოიფარგლება არაპირდაპირი მეთოდის სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის შემოწმებით და აღარ აფასებს, თუ რამდენად

⁴² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7638/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7866/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 21 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8577/2/14 და 8993/2/14.

⁴³ საგადასახადო აუდიტის სახელმძღვანელო, გვ. 184.

⁴⁴ საგადასახადო აუდიტის სახელმძღვანელო, გვ. 190.

ოპტიმალური მეთოდი შეარჩია შემმოწმებელმა გადამხდელის ვალდებულებების განსასაზღვრად:⁴⁵

„შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო აღნიშნავს, რომ ვინაიდან გადასახადის გადამხდელი სრულად არ აწარმოებდა აღრიცხვას და მისი სააღრიცხვო დოკუმენტაციით შეუძლებელი იყო დაბეგვრის ობიექტის დადგენა, შესაბამისად, შემოწმების მიერ მართებულად მოხდა არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენება. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შემოწმების მიერ არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებით დარიცხული თანხები მართლზომიერია, რის გამოც საჩივარი ამ ნაწილში დაუსაბუთებელია და არ უნდა დაკმაყოფილდეს.“⁴⁶

არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი ირკვევა მხოლოდ დავების საბჭოს ეტაპზე და მანამდე საქმეში არსებული ერთადერთი არგუმენტი საქონლის დაბალი ფასით გაყიდვის ფაქტია, რაც არ წარმოადგენს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრულ სამართლებრივ საფუძველს.⁴⁷ რიგ შემთხვევებში, არც დავების საბჭოს საჩივრის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილებიდან ირკვევა, თუ რა მეთოდით უნდა იხელმძღვანელოს შემმოწმებელმა დამატებითად დარიცხული საგადასახადო ვალდებულებების დასაზუსტებლად.⁴⁸ ამგვარი მიდგომა ზრდის დავის სასამართლოში გაგრძელების ალბათობას, არ აძლევს შემმოწმებელსა და გადამხდელს შემდგომი სამოქმედო ნაბიჯებისთვის ნათელ ინსტრუქციას და არ ახდენს იდენტური დავების პრევენციას.

ერთი მხრივ, ცხადია, რომ გადამხდელი არასწორად აღრიცხავს საგადასახადო ვალდებულებებს და საგადასახადო ორგანო იძულებული ხდება არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებით დაადგინოს მისი საგადასახადო ვალდებულება. მეორე მხრივ, არაპირდაპირი მეთოდის გამოსაყენებლად მოთხოვნილი ინფორმაცია არ უნდა იყოს მოუძიებელი.

გარკვეული პრინციპები მაინც იკვეთება დავების საბჭოს გადაწყვეტილებებში. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმებული საანგარიშო პერიოდებიდან რომელიმე პერიოდში გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვა უფრო მოწესრიგებულია, ამ პერიოდის მაჩვენებლები შესაძლებელია გახდეს არასრულყოფილად აღრიცხული პერიოდის საგადასახადო ვალდებულების დასაზუსტებლად გამოსაყენებელი მონაცემები.⁴⁹ როგორც ჩანს, დავების საბჭოს მიზანშეწონილად მიაჩნია გადამხდელისვე მონაცემების (მაგ.: ინვენტარიზაციების შედეგების⁵⁰ ან ფასნამატის⁵¹) გამოყენება, თუ რომელიმე პერიოდში

⁴⁵ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 16 ივნისით დათარიღებული №17075 ბრძანება.

⁴⁶ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 15 თებერვლით დათარიღებული №3641 ბრძანება; იხ. ასევე: შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 11 მარტით დათარიღებული №6119 ბრძანება.

⁴⁷ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 25 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6967/2/13.

⁴⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 21 ნოემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7974/2/14.

⁴⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 22 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7208/2/13 და 8043/2/14.

⁵⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 11 ნოემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9711/2/15; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 10 დეკემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8119/2/14.

იგი სანდოდ შეიძლება ჩაითვალოს.⁵² ასეთ შემთხვევაში, შესაძლოა არსებობდეს საგადასახადო კანონმდებლობის დაზუსტების საჭიროება, რათა არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენება შეიზღუდოს და გავრცელდეს მხოლოდ იმ კონკრეტულ ოპერაციებზე (და არა ოპერაციის ტიპებზე ან პერიოდებზე) რომლებზეც საგადასახადო კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობა არ არსებობს, მაგალითად, აღრიცხვის ხარვეზების გამო.

შემოსავლების სამსახურის ცალკეულ გადაწყვეტილებაში ვლინდება მინიმალური დაშვების შესახებ მიდგომა: მაშინ, როდესაც დეკლარირებულ და არაპირდაპირი მეთოდით განსაზღვრულ საგადასახადო ვალდებულებებს შორის სხვაობა არაარსებითია (არ აღემატება 3-4%-ს), შემმოწმებელი უნდა ენდოს გადამხდელის მიერ დეკლარირებულ მონაცემებს და არ გამოიყენოს არაპირდაპირი მეთოდი.⁵³

შემოსავლების სამსახური დროგამოშვებით მიმართავს კომუნალური ხარჯის მიხედვით საგადასახადო ვალდებულების გამოანგარიშების მეთოდს,⁵⁴ რაც, თავისთავად, არ არის დაუშვებელი მეთოდი, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც რთულია შემმოწმებლის მიერ შერჩეული ამ მეთოდის ოპტიმალურობის გაზიარება, ვინაიდან გამოყენებულ ინფორმაციასა და მისაღებ შემოსავალს შორის მჭიდრო კავშირი არ დგინდება (მაგ.: ელექტროენერგიის ხარჯი წალამზე მომზადებული კერძის რაოდენობის გამოსათვლელად⁵⁵).

გარკვეულ შემთხვევებში, არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებისას შემმოწმებელი ცდილობს დაადგინოს შესადარისი ოპერაცია, რაშიც არათანმიმდევრულობა ვლინდება: გარკვეულ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახური სარგებლობს „ანალოგიური საქონლით მოვაჭრე გადამხდელის“ მონაცემებით,⁵⁶ „ანალოგიურ საქონელზე დაფიქსირებული შესყიდვის უმცირესი ფასი[თ]“, ⁵⁷ ან „დოკუმენტურად რეალიზაციისას დაფიქსირებული (სახეობების მიხედვით) ფასნამატი[თ]“. ⁵⁸ აღნიშნული მეთოდი ორ ძირითად სირთულეს უკავშირდება: ა) შესადარისი ოპერაციის სწორად შერჩევას; და ბ) გადამხდელისთვის მტკიცებულების შეფასების შესაძლებლობის არარსებობას, საგადასახადო საიდუმლოების დაცვისა და შემოსავლების სამსახურის მხრიდან რისკების მართვის მეთოდოლოგიის კონფიდენციალურობის მაღალი ხარისხის გამო.

⁵¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9447/2/15.

⁵² იხ. ასევე: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 20 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7573/2/14.

⁵³ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 4 აპრილით დათარიღებული №8895 ბრძანება.

⁵⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 13 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9338/2/14.

⁵⁵ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 4 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №5689/2/13.

⁵⁶ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 23 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6171/2/13; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 6 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8054/2/14.

⁵⁷ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 30 იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8320/2/14.

⁵⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 18 ივლისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7742/2/14.

გარდა ამისა, იშვიათი არ არის შემთხვევები, რომ შემოსავლების სამსახური ცვლის საკუთარი აუდიტორის მიერ შერჩეულ მიდგომას, ხოლო შემდეგ, დავების საბჭო არც ახალ მიდგომას ეთანხმება, უწევს ფაქტების დამატებითი მოძიება და შემოსავლების სამსახურისთვის ახალი ფაქტორების გათვალისწინების შესახებ მითითებების მიცემა.⁵⁹

მთლიანობაში, შეიძლება ითქვას, რომ დავების განმხილველი ორგანოების პრაქტიკა არ იძლევა არაპირდაპირი მეთოდის შერჩევის კრიტერიუმების დადგენის შესაძლებლობას.

3.3.6 გადამხდელისგან დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა დავის წარმოებისას

ერთ-ერთი ხშირად განმეორებული და დაურეგულირებელი საკითხი, რომელიც ხშირად მეორდება ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავების პრაქტიკის ანალიზისას, არის პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების დამატებითი შესწავლის საჭიროება: დავის განმხილველ ორგანოებს საკმაოდ ხშირად უხდებათ: ა) წინადადება მისცენ გადამხდელს, შემმოწმებელს დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები წარუდგინოს; ან ბ) შემმოწმებელს დაავალონ გადამხდელის დოკუმენტების დამატებითი შესწავლა.

სავარაუდოა, რომ ამგვარი პრაქტიკა გამოწვეულია შემოწმებისას დაშვებული ხარვეზებით, რისი გამოსწორებაც დავის პერიოდში ხდება. ამგვარი პრაქტიკა ალბათ მისაღები იქნებოდა, თუ იგი გამონაკლისის სახით იქნებოდა, თუმცა დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენის წინადადებით საჩივრის ნაწილობრივი დაკმაყოფილება მასობრივ ხასიათს ატარებს.

ასეთ შემთხვევაში, გაურკვეველია, თუ რა უშლის ხელს გადამხდელს დავის დაწყებამდე, შემოწმების მიმდინარეობისას, წარადგინოს მტკიცებულებები შემმოწმებლისთვის. სამწუხაროდ, მეტი სიზუსტით რაიმე დასკვნის გამოტანის საშუალებას შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებები არ იძლევა, გამოყენებული ან გამოსაყენებელი მეთოდის ანალიზის არარსებობის გამო. ამგვარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული საჩივრების მიზეზი შესაძლოა უამრავი იყოს, შემმოწმებლის მიერ გადამხდელისთვის არასაკმარისი ვადის მიცემიდან დაწყებული, დოკუმენტების არარსებობით დამთავრებული, თუმცა, გადაწყვეტილებების სამოტივაციო ნაწილი, როგორც წესი, არ იძლევა საშუალებას ზუსტი საფუძველი დადგინდეს.

კიდევ უფრო გაურკვეველია, თუ რა ტიპის მტკიცებულებების წარმოდგენას ელოდება შემოსავლების სამსახური მაშინ, როდესაც, შემმოწმებლის პოზიციით, „შემოწმების პროცესში შემმოწმებელთა ჯგუფის მიერ არაერთი სიტყვიერი მოთხოვნის მიუხედავად მეწარმის მიერ შემოწმებისათვის არანაირი ინფორმაცია არ იქნა წარმოდგენილი“.⁶⁰ ასეთმა გადაწყვეტილებამ შეიძლება გააჩინოს ეჭვი, რომ შემმოწმებელს არ მოუთხოვია მტკიცებულებები შემოწმების მიმდინარეობისას, ან მან არ მისცა გადამხდელს საკმარისი დრო წარმოდგენა მტკიცებულებები შემოწმების დასრულებამდე. ამ პოზიციას ამყარებს დავის განმხილველი ორგანოს რეგლამენტი, რომლის თანახმადაც, „დავის განმხილველ ორგანოს უფლება აქვს არ მიიღოს ისეთი წერილობითი მტკიცებულება, რომელიც

⁵⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 3 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7514/2/14.

⁶⁰ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივნისით დათარიღებული №18442 ბრძანება.

მომჩივნის მიზეზით არ იქნა წარდგენილი საგადასახადო ორგანოსათვის გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიღებამდე.⁶¹

დამატებით საქმის მასალების შესწავლის შესახებ გადაწყვეტილებები დავების საბჭოს პრაქტიკაშიც მრავლადაა, რამაც შესაძლოა გააჩინოს ეჭვი, რომ გადამხდელის მიმართ საგადასახადო ვალდებულების ობიექტურად განსაზღვრის შესაძლებლობა მხოლოდ იმ გადამხდელთა პრივილეგიაა, რომლებიც არ დაიზარებენ და გაასაჩივრებენ დამატებით დარიცხულ გადასახადებს. გაურკვეველია, თუ რა მიზეზით უნდა სჭირდებოდეს დავების საბჭოს შემმოწმებლისთვის დავალების მიცემა გადამხდელის მიერ დარიცხვის საფუძველში აღმოჩენილი ხარვეზების შესასწორებლად,⁶² ან მეტი სიზუსტით (მაგ.: რეალიზებული საქონლის სახეობების მიხედვით) საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრად.⁶³

შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებების დიდ ნაწილში სამოტივაციო ნაწილი არ აღწერს, თუ რა კრიტერიუმით წყვეტს შემოსავლების სამსახური მისცეს თუ არა მითითება შემმოწმებელს, გადამხდელის მიერ დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენის შემთხვევაში, მოახდინოს დამატებით დარიცხული საგადასახადო ვალდებულებების კორექტირება⁶⁴; თავად განსაზღვროს არაპირდაპირი მეთოდი⁶⁵ ან უარი თქვას გადამხდელს საჩივრის დაკმაყოფილებაზე ყოველგვარი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის შესაძლებლობის გარეშე⁶⁶.

3.3.7 ექსპერტიზა

არაპირდაპირი მეთოდით საგადასახადო ვალდებულებების დასადგენად კანონმდებლობა საშუალებას იძლევა დაინიშნოს ექსპერტიზა. ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალურია იმ

⁶¹ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 დეკემბრით დათარიღებული №473 დადგენილების მე-18 მუხლის 1-ლი ნაწილი.

⁶² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8901/2/14.

⁶³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 5 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8495/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8941/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9141/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 19 სექტემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7734/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 23 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6967/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 12 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7877/2/14.

⁶⁴ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივნისით დათარიღებული №18355 ბრძანება; შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 18 ივლისით დათარიღებული №20463 ბრძანება; შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 14 აპრილით დათარიღებული №9795 ბრძანება; შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 26 აპრილით დათარიღებული №11651 ბრძანება; შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 25 მარტით დათარიღებული №8023 ბრძანება; შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 იანვრით დათარიღებული №1888 ბრძანება.

⁶⁵ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 11 მარტით დათარიღებული №6176 ბრძანება; შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივლისით დათარიღებული №21794 ბრძანება.

⁶⁶ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 იანვრით დათარიღებული №1916 ბრძანება.

გადამხდელების შემოწმებისას, რომელთა საქმიანობაც საქონლის/მომსახურების წარმოებას მოიცავს.

ექსპერტიზის დანიშვნასთან დაკავშირებით, პრაქტიკა ძირითადად არათანმიმდევრულია: საგადასახადო ორგანომ შესაძლოა თავად იტვირთოს ექსპერტის ვალდებულებები და ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე დაასკვნას, რომ „ტექნიკური გადაიარაღება, საწარმოს ფართის გაზრდა, თანამედროვე ტიპის მაცივრების შეძენა, ძველი ავტომანქანების ახლით ჩანაცვლება ვერ მოახდენდა გავლენას წარმოებული პროდუქციის ერთეულზე გახარჯული [პროდუქციის საწარმოებლად საჭირო] ინგრედიენტების რაოდენობაზე“;⁶⁷ ამასთან, სხვა ცალკეულ შემთხვევებში, შემმოწმებლები⁶⁸; შემოსავლების სამსახური⁶⁹ და დავების საბჭო⁷⁰ საჭიროდ მიიჩნევენ წარმოების გამოსავლიანობის დასადგენად ექსპერტიზის ჩატარებას. დავების საბჭო მიიჩნევენ, რომ ოპერაციის შინაარსიდან გამომდინარე, შესაძლოა შემმოწმებელს არ გააჩნდეს საკმარისი ცოდნა მისი ღირებულების გამოსათვლელად და დასაშვებად მიიჩნევენ ექსპერტიზის შედეგების გამოყენებას.⁷¹

პრაქტიკა არათანმიმდევრულია, გადამხდელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი ექსპერტის შერჩევასა და ექსპერტიზის დაფინანსებაზე, თუ - შემმოწმებელი.

მთლიანობაში, ექსპერტიზის საკითხთან დაკავშირებით, რაიმე კონკრეტული სტანდარტების მიკვლევა პრაქტიკაში რთულია.

3.3.8 დასკვნა

არაპირდაპირი მეთოდის სწორად შერჩევა მნიშვნელოვანია საგადასახადო სისტემის რესურსების ეფექტიანად გამოყენებისთვის. არასწორად შერჩეულ მეთოდს შესაძლოა აღნიშნული რესურსის ფუჭად ხარჯვა, საგადასახადო ვალდებულების არასწორად გამომანგარიშება, დავის პროცესის გაჭიანურება და უარყოფითი რეპუტაციული შედეგები მოჰყვეს.

დავების ანალიზმა ცხადყო, რომ გამოყენების ფორმალური და გამჭვირვალე სტანდარტები არ არსებობს; ამასთან, არის მცდელობები ცალკეული მიმართულებებით, რომ გადაწყვეტილებები თანმიმდევრული გახდეს.

3.3.9 რეკომენდაცია

არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებული დავების პრევენციის მიზნით, რეკომენდაციები ასახულია შემდგომ ცხრილში:

⁶⁷ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 6 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9471/2/15.

⁶⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8577/2/14 და 8993/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 7 ნოემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8902/2/14.

⁶⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 7 ნოემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7747/2/14.

⁷⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9045/2/14.

⁷¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 6 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7630/2/14.

№	საკითხი	რეკომენდაცია
1.	არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი	საგადასახადო შემოწმების აქტის შაბლონურ ფორმაში ცალკე გრაფა გამოიყოს, სადაც აღწერილი იქნება არაპირდაპირი მეთოდის (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები და გაიმიჯნოს აუდიტის ჩატარებისა (მაგ. ეჭვი, რისკის კრიტერიუმი და ა.შ.) და არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი. საგადასახადო შემოწმების აქტში ცალკე გრაფა მიეძღვნას იმ ფაქტობრივი გარემოებების აღწერას, რომლის დადგენაც შემმოწმებელმა ვერ შეძლო გადამხდელის მიერ მიწოდებული დოკუმენტების/ინფორმაციის გათვალისწინებით. განისაზღვროს, თუ რა პერიოდზე ან/და რა სახის ოპერაციებზე უნდა მოხდეს არაპირდაპირი მეთოდის გავრცელება.
2.	არაპირდაპირი მეთოდის შერჩევა	საგადასახადო კანონმდებლობით განისაზღვროს საგადასახადო ორგანოს მიერ შერჩეული არაპირდაპირი მეთოდის ოპტიმალურობის დასაბუთების ვალდებულება. შემოწმების აქტის ფორმაში დაემატოს გრაფა შერჩეული მეთოდის ოპტიმალურობის დასაბუთებლად, სადაც აღწერილი უნდა იყოს, თუ სხვა რა მეთოდების გამოყენება იყო შესაძლებელი და რა საფუძველით არ იქნა ალტერნატიული მეთოდი გამოყენებული. რეგლამენტით განისაზღვროს დავის განმხილველი ორგანოების მიერ არაპირდაპირი მეთოდის ოპტიმალურობის შეფასების ვალდებულება. შემუშავდეს პროცედურა, რომ შემოწმების ეტაპზევე მოხდეს არაპირდაპირი მეთოდის ოპტიმალურობის შეფასება და, შეძლებისდაგვარად, გადამხდელთან მისი შეთანხმება. დავის მხარეთა თანაბარ პირობებში ჩასაყენებლად, გაიზარდოს შესადარისი ოპერაციების გამჭვირვალობა და არაპირდაპირ მეთოდში პრიორიტეტი მიენიჭოს იმ ინფორმაციას, რომლის შეფასების სრული საშუალებაც ექნება გადამხდელს. განისაზღვროს მინიმალური დაშვების ზღვარი, რომლის ფარგლებშიც გადამხდელის დეკლარირებულ და არაპირდაპირი მეთოდით დადგენილ მონაცემებს შორის გამოვლენილი სხვაობა არამატერიალურად ჩაითვლება და არ გამოიწვევს დამატებით საგადასახადო ვალდებულებებს.

№	საკითხი	რეკომენდაცია
		არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენებისას უპირატესობა მიენიჭოს გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის დოკუმენტებში დაფიქსირებულ მონაცემებს, თუ რომელიმე საანგარიშო პერიოდში მისი სააღრიცხვო დოკუმენტაცია მოწესრიგებულია. საქონლის/მომსახურების სახეობის მიხედვით საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა პრიორიტეტული მეთოდი უნდა იყოს და შეწონილი ფასნამატის გამოყენებისას შემმოწმებელი ვალდებული უნდა იყოს დაასაბუთოს მისი აუცილებლობა. ერთმნიშვნელოვნად განისაზღვროს არაპირდაპირი მეთოდის მხოლოდ იმ ცალკეულ ოპერაციებზე გავრცელების უფლებამოსილება, რომლებზეც საგადასახადო კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობა არ არსებობს. არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებისას საგადასახადო კანონმდებლობით დაზუსტდეს გამოყენებულ ინფორმაციასა და მისაღებ შემოსავალს შორის მჭიდრო კავშირის აუცილებლობა
3.	გადამხდელისგან დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა დავის წარმოებისას	გადამხდელისგან ნებისმიერი ინფორმაცია მოთხოვნილი იყოს წერილობითი ფორმით, რათა მოთხოვნილი ინფორმაციის შინაარსი ან ფორმატი სადავო არ გახდეს. შემოწმების ეტაპის დავის პროცედურისგან განსაცალკევებლად, ყოველი შემოწმების დროს შედგეს დოკუმენტი, რომელშიც გადამხდელი დაადასტურებს, თუ რა კონკრეტული ინფორმაცია მოსთხოვა მას შემმოწმებელმა; რომ მას ჰქონდა ყველა შესაძლებლობა წარედგინა მტკიცებულებები და მან სრულად წარადგინა მის ხელთ არსებული დოკუმენტები და ინფორმაცია. დავის განმხილველ ორგანოებს რეგლამენტით განესაზღვროთ საქმის მასალების შესწავლის შედეგად საგადასახადო ვალდებულების დაზუსტების პირობები
4.	ექსპერტიზა	წარმოების პროცესის შესაფასებლად გამოყენებული იყოს ექსპერტის დასკვნა. ტექნიკური ცოდნის საჭიროება გახდეს ექსპერტიზის საჭიროების განსაზღვრის კრიტერიუმი. განისაზღვროს, ექსპერტის შერჩევისა და დაფინანსების პროცედურა და კრიტერიუმები. შესაძლებელი გახდეს ერთობილივი ექსპერტიზის ჩატარება საგადასახადო ორგანოსა და გადამხდელის მიერ შერჩეული

№	საკითხი	რეკომენდაცია
		ექსპერტების მონაწილეობით და ასეთ ექსპერტიზას პრიორიტეტი მიენიჭოს. როგორც შემმოწმებელს, ასევე - გადამხდელს მიეცეთ საშუალება, მონაწილეობა მიიღონ ექსპერტიზისთვის დასასვამი შეკითხვების შედგენაში. შემოსავლების სამსახურთან შეთანხმებით, ექსპერტის შერჩევა უნდა მოხდეს გადამხდელის მიერ. შემოსავლების სამსახურის მიერ ექსპერტ(ებ)ის კანდიდატურ(ებ)ის დაწუნება ავტომატურად არ უნდა გახდეს ექსპერტიზის შედეგების დაუშვებლობის საფუძველი.
5.	ზოგადი რეკომენდაცია	შეიქმნას არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების კონკრეტულ ინდუსტრიებზე გათვლილი დეტალური სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, სადაც, მათ შორის, განსაზღვრული იქნება: 1. არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები, მათ შორის, რა შეიძლება ჩაითვალოს დაბეგვრის ობიექტის დადგენის შეუძლებლობად; რა პერიოდში ჩადენილი სამართალდარღვევა შეიძლება გახდეს არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების საფუძველი და ა.შ.; 2. რეკომენდებული და პრიორიტეტული არაპირდაპირი მეთოდები; 3. არამატერიალური სხვაობის დასაშვები ფარგლები; 4. გადამხდელისგან ინფორმაციის მოპოვების ნაბიჯები და მტკიცებულებების შექმნის პროცედურა; 5. გადამხდელის მიერ მტკიცებულებების მოგროვებისა და წარდგენის გარანტიები; 6. ფასნამატის გამოყენების კრიტერიუმები; 7. შესადარისი ოპერაციების შერჩევის კრიტერიუმები; 8. შერჩეული არაპირდაპირი მეთოდის ოპტიმალურობის დასაბუთების კრიტერიუმები; 9. ექსპერტიზის აუცილებლობის შემთხვევები და მისი დანიშვნის პროცედურა; 10. სეზონურობის გათვალისწინების კრიტერიუმები; 11. სხვა გარემოებები, რომლებიც მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებისას.

3.4 დაქირავებული პირის სარგებლის დაბეგვრა

3.4.1 შესავალი

საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლი განსაზღვრავს, თუ დაქირავებულის მიერ დამქირავებლისგან რისი მიღება ითვლება სარგებლად და, შესაბამისად, ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას.

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს განისაზღვროს: ა) არსებობს თუ არა სარგებლის სხვადასხვა სახეობის განსაზღვრის ჩამოყალიბებული სტანდარტი; და ბ) არიან თუ არა თანმიმდევრული დავის განმხილველი ორგანოები დაქირავებულის მიერ მიღებული სარგებლის დაბეგვრისას; და გ) რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ხელფასთან გათანაბრებულ განაცემებთან დაკავშირებული დავების შესამცირებლად?

კვლევის ეს ნაწილი მიმოიხილავს სარგებლის სხვადასხვა სახეობას, მათ შორის, საქვეანგარიშოდ გატანილი თანხის ხელფასად მიჩნევას; არაპირდაპირი მეთოდით ხარჯის დადასტურებას; დაქირავებულისთვის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას; სარგებლის საბაზრო ღირებულებას; სამივლინებო ხარჯებს; დივიდენდს; სესხს; ხარვეზიანი შემოწმების პროცესსა; და საწვავს.

3.4.2 სამართლის ნორმა

მოქმედი საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად:

„ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებს განეკუთვნება ფიზიკური პირის მიერ დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი, მათ შორის, წინა სამუშაო ადგილიდან პენსიის ან სხვა სახით მიღებული შემოსავალი, ან შემოსავალი მომავალი სამუშაო ადგილიდან.“#

ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად:

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის სარგებლის ღირებულებად ითვლება ქვემოთ მითითებული თანხა, რომელიც მცირდება დაქირავებულის მიერ ამ სარგებლის მიღებისას დამქირავებლისათვის გადახდილი თანხით:

[...]

ბ) დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრულ საპროცენტო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით სესხის გაცემისას – საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული საპროცენტო განაკვეთით გადასახდელი პროცენტის შესაბამისი თანხა;

გ) დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის საქონლის/ მომსახურების მიწოდებისას ან კომპენსაციის გარეშე გადაცემისას – ასეთი საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასი;

[...]

ვ) დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის ხარჯების ანაზღაურებისას – ანაზღაურების თანხა;

ზ) დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის ვალის ან ვალდებულების პატიებისას – ვალის ან ვალდებულების თანხა;

[ზ) დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის ვალის ან ვალდებულების პატიებისას – ვალის ან ვალდებულების თანხა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ფულადი მოთხოვნის იძულებითი გადახდევინების მიზნით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად გასაწევი ხარჯი აღემატება ფულადი მოთხოვნის თანხას; (ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან)]

თ) დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის შემთხვევაში ან საპენსიო დაზღვევის ხელშეკრულების მიხედვით სადაზღვევო პრემიის ან სხვა თანხის გადახდისას – დამქირავებლის მიერ გადახდილი სადაზღვევო პრემიის ან სხვა თანხის მოცულობა;

ი) სხვა შემთხვევაში – სარგებლის საბაზრო ფასი ამ კოდექსის მე-18 მუხლის მიხედვით.

3. ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავალში არ შედის:

ა) დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ნორმის ფარგლებში;

ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურება;

[გ) დამქირავებლის მიერ საცხოვრებელი ადგილიდან სამუშაო ადგილამდე ან სამუშაო ადგილიდან საცხოვრებელ ადგილამდე დაქირავებულის ორგანიზებულად გადაყვანა, თუ ამის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენებით განხორციელება შეუძლებელია ან თუ მგზავრობა დაქირავებულის მიერ არაგონივრული ხარჯების გაწევას ან/და არაგონივრული დროის დახარჯვას საჭიროებს. (ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან)]

[...]

3.4.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

ა. ზოგადი შეფასება

ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავების ანალიზით აშკარაა, რომ ხელფასთან გათანაბრებული განაცემები ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გასაჩივრებული საკითხია. ზოგადად, შეიძლება ითქვას, როგორც შემოსავლების სამსახური, ისევე - დავების საბჭო ერთგვაროვან პრაქტიკას აყალიბებს ანგარიშვალდებული პირის მიერ საქვეანგარიშოდ თანხის გატანასთან დაკავშირებით, თუმცა არის ცალკეული ნიუანსები, რომლებიც შესაძლოა მოითხოვდეს დახვეწას, როგორც საგადასახადო ორგანოების მიდგომების, ასევე - გადამხდელთა ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ანგარიშის მომდევნო ნაწილი ცალკე განიხილავს ხელფასთან გათანაბრებული განაცემების იმ ასპექტებს, რომელიც შესაძლოა მოითხოვდეს შემდგომ რეაგირებას პრაქტიკის გადახედვის ან გადამხდელთა ინფორმირებულობის კუთხით.

ბ. საქვეანგარიშოდ გატანილი თანხის ხელფასად მიჩნევა

დავების ანალიზიდან აშკარაა, რომ სარგებლის პრეზუმფცია არსებობს საქვეანგარიშოდ გატანილი და შემდეგ დამსაქმებლის მიმართ დავალიანებად არ აღრიცხულ თანხაზე, თუ გადამხდელი სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენის გზით ვერ დაამტკიცებს, რომ დასაქმებულის თანხა გადამხდელის ბიზნეს-მიზნების მისაღწევად იყო დახარჯული.⁷²

⁷² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 6 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9527/2/15; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან

ამასთან, დავების საბჭო ცდილობს შეაფასოს, იყო თუ არა თანხა გამოყენებული „კონკრეტული პირის ინტერესებისათვის“⁷³, რასაც, თანხის მიმღები პირის ვინაობის გათვალისწინებით, კრიტიკულ ელემენტად მიიჩნევს გაცემული თანხის სარგებლად დასაკვალიფიცირებლად. თანხის მიმღების თემას რაც შეეხება, როგორც ჩანს, დავების საბჭო მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევს გაცემულ თანხას სარგებლად, როდესაც თანხის მიმღები ფიზიკური პირია.⁷⁴ ეს მიდგომა განსხვავდება შემოსავლების სამსახურის პრაქტიკისგან, როდესაც იურიდიული პირისთვის ავანსად გადარიცხული თანხა ჩაითვალიან ანგარიშვალდებული პირის მიერ მიღებულ სარგებლად.⁷⁵ ამ მხრივ, შესაძლოა, საჭირო იყოს შემოსავლების სამსახურისა და დავების საბჭოს პრაქტიკის დაახლოება.

შემოსავლების სამსახური სარგებლად თვლის დაქირავებულის მიერ თანხების უკანონოდ მიღების შემთხვევებსაც.⁷⁶

გ. ხარჯის დადასტურება არაპირდაპირი მეთოდით

დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯების სარგებლად მიჩნევის პრეზუმფციის მიუხედავად, თუ დაქირავებული პირის მიერ სარგებლის მიუღებლობა დოკუმენტურად არაპირდაპირ დასტურდება (მაგ.: იმპორტის დოკუმენტით), დამატებითი საგადასახადო ვალდებულება აღარ უნდა წარმოიშვას.⁷⁷ ეს პოზიცია დასტურდება დავების საბჭოს პრაქტიკითაც, რომლის თანახმადაც, საზღვრის კვეთა შესაძლებელია გახდეს სამივლინებო ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი არაპირდაპირი მტკიცებულება.⁷⁸ ამასთანავე, თავად მივლინების ფაქტის დადასტურების პირობებში, ერთი და იმავე მიმართულებით მგზავრობისას, დასაშვებია ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტების ანალოგიის გამოყენება ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტებში არსებული ხარვეზის (დოკუმენტების არარსებობის) შესავსებად.⁷⁹

არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7736/2/14 (დავის მეხუთე საგანი); საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 14 იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №5371/2/13; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 30 იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №5581/2/13; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6439/2/13; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 3 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6631/2/13; შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 26 აპრილით დათარიღებული №11594 ბრძანება.

⁷³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 14 ნოემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8088/2/15.

⁷⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7736/2/14 (დავის მესამე საგანი).

⁷⁵ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 12 თებერვლით დათარიღებული №3393 ბრძანება.

⁷⁶ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 5 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9293/2/14.

⁷⁷ სიტუაციური სახელმძღვანელო №0908.

⁷⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6205/2/13.

⁷⁹ იხ. იქვე.

შემოსავლების სამსახური დასაშვებად მიიჩნევს საქვეანგარიშოდ გატანილი თანხის არაპირდაპირი მეთოდით (დოკუმენტების არასრულად წარმოდგენის პირობებში) ხარჯვის დადასტურებას ბრუნვის გარკვეული ნაწილის (მაგ.: 10%-ის⁸⁰) ფარგლებში.

კონკრეტული კრიტერიუმების გარეშე, მაგრამ კონცეპტუალურად იგივე მიდგომას ირჩევს დავების საბჭო და, სამეურნეო ოპერაციის შინაარსიდან გამომდინარე, დასაშვებად მიიჩნევს არაპირდაპირი გზით თანხის ბიზნეს-მიზნობრიობით ხარჯვის დადასტურებას.⁸¹ თუმცა დავის განმხილველი ორგანოები ამ მხრივ რაიმე სტანდარტს არ შეიმუშავებენ და ერთგვაროვანი ოპერაციების პირობებშიც კი ყოველთვის არ თვლიან მიზანშეწონილად საგადასახადო ვალდებულების არაპირდაპირი გზით დაზუსტებას,⁸² მაშინაც კი, როდესაც, მომჩივნის განმარტებით, ხარჯის ბენეფიციარებს შეუძლიათ საქონლის/მომსახურების მიღების დოკუმენტურად დადასტურება.⁸³

გადაწყვეტილებების ანალიზისას იკვეთება ტენდენცია, რომ დავის განმხილველი ორგანოები ხარჯის დადასტურების არაპირდაპირ საშუალებად მიიჩნევენ სხვა სახელმწიფო ორგანოების მიერ დადგენილ გარემოებებსაც.⁸⁴ ამასთან, დავების საბჭო მიიჩნევს, რომ საწარმოს ხარჯის არაპირდაპირი მეთოდით განსაზღვრისას,⁸⁵ არაპირდაპირ დადასტურებული ხარჯი არ უნდა ჩაითვალოს სარგებლად.⁸⁶

დ. დაქირავებულისთვის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება

დაქირავებულისთვის პირადი ხარჯების ანაზღაურება განიხილება სარგებლად.⁸⁷ სარგებლად ითვლება ასევე მესამე პირის მიერ დაქირავებულისთვის მიწოდებული მომსახურებისა და საქონლის დამქირავებლის მიერ ანაზღაურება.⁸⁸ სატელეფონო მომსახურების წინასწარი გადახდის ბარათების გადაცემა დაქირავებულისთვის ითვლება სარგებლად, თუ დაქირავებულის მიერ გამოყენებული სააბონენტო ნომერი არ ირიცხება დამქირავებლის ბალანსზე.⁸⁹ აღსანიშნავია, რომ საკუთარი წარმოების სატელეფონო

⁸⁰ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 27 აპრილით დათარიღებული №11931 ბრძანება.

⁸¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 23 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7662/2/14.

⁸² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 25 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7230/2/14.

⁸³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 19 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6506/2/13.

⁸⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 1 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7014/2/13.

⁸⁵ სიტუაციური სახელმძღვანელო №0256.

⁸⁶ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 25 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7230/2/13.

⁸⁷ სიტუაციური სახელმძღვანელოები №№1808 და 1812.

⁸⁸ სიტუაციური სახელმძღვანელოები №№1801, 1802 და 1807.

⁸⁹ სიტუაციური სახელმძღვანელო №1803 და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 13 აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №7684/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 28 ოქტომბრის აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №8630/2/14.

მომსახურების დაქირავებულებისთვის გაწევა ასევე ითვლება სარგებლად, გარდა მომსახურების ხარისხის შესამოწმებლად განხორციელებული მომსახურებისა.⁹⁰

ამგვარი გადაწყვეტილების შესახებ გადამხდელის ინფორმირებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს მსგავსი დავების პრევენციას.

ე. სარგებლის საბაზრო ღირებულება

დაქირავებულისთვის გაცემული სარგებლის ღირებულების განსაზღვრისას, დაქირავებულისა და დამქირავებლის ურთიერთდამოკიდებულების გათვალისწინებით, გამოიყენება სარგებლის საბაზრო ღირებულება, რაც შესაძლოა სადავო გახდეს. დავების საბჭო დასაშვებად მიიჩნევს 70%-იანი⁹¹ ფასნამატის მეთოდის გამოყენებასაც კი შესადარისი ოპერაციის პირობებში არსებობს, თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი უცნობი რჩება გადამხდელისთვის, იგი არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდება შემოწმებულთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ იმავე ტიპის დავაში დავების საბჭომ 55%-იანი⁹² ფასნამატი გადაჭარბებულად ჩათვალა და შემოსავლების სამსახურს საგადასახადო ვალდებულების დასაზუსტებლად დამატებითი კვლევის ჩატარება დაავალა. ეს არათანმიმდევრულობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მხრივაც, რომ, ორივე შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურმა იხელმძღვანელა „მსგავსი ტიპის საწარმოდან აღებული ინფორმაციის მიხედვით“. აღსანიშნავია, რომ ამავე საკითხზე შექმნილი სიტუაციური სახელმძღვანელო ფასნამატის გამოყენების მითითებას არ იძლევა.⁹³

სარგებლის საბაზრო ფასის განსაზღვრის არათანმიმდევრულმა პრაქტიკამ შესაძლოა გაზარდოს პოტენციური დავების რაოდენობა.

ვ. სამივლინებო ხარჯები

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული ლიმიტის მიღმა სამივლინებო ხარჯები ითვლება სარგებლად.⁹⁴ გარდა იმისა, რომ მივლინების მიზნობრიობის შეფასების კრიტერიუმების არარსებობა ხშირად ხდება დავის დაწყების მიზეზი,⁹⁵ ერთ-ერთი პრობლემური ელემენტი „მუდმივი სამუშაო ადგილის“⁹⁶ საკითხია, ვინაიდან მინისტრის

⁹⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8103/2/14.

⁹¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 4 დეკემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №11430/2/15; და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 10 აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №10701/2/15

⁹² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №11261/2/15.

⁹³ სიტუაციური სახელმძღვანელო №1810.

⁹⁴ სიტუაციური სახელმძღვანელო №0901.

⁹⁵ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 13 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8814/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9870/2/15; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 13 ნოემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №11289/2/15.

⁹⁶ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილით დათარიღებული №220 ბრძანების 1-ლი მუხლი.

ბრძანებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, სამსახურებრივი დავალების შესასრულებლად სამივლინებო ხარჯებად ითვლება დამქირავებლის ბრძანებით მუდმივი სამუშაო ადგილის ფარგლებს გარეთ გამგზავრებისას გაწეული ხარჯი.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 6 სექტემბრის №7545 ბრძანებით დამტკიცებული სიტუაციური სახელმძღვანელო⁹⁷ „მუდმივ სამუშაო ადგილს“ განსაზღვრავს, როგორც დამქირავებლის ტერიტორიას, „სადაც დაქირავებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დამქირავებელს უსრულებს სამუშაოს განსაზღვრულ ფიქსირებულ საათებში, სამუშაო უწყვეტია და არაერთჯერადი“.

დავების საბჭო ეთანხმება შემმოწმებლის (საგამომიებო სამსახურის) განმარტებას და მიიჩნევს, რომ კონკრეტული სამუშაოს შესრულების მიზნით დადებულ შრომით ხელშეკრულებაში მითითებული სამუშაო ადგილი წარმოადგენს „მუდმივ სამუშაო ადგილს“ და, შესაბამისად, ამავე ტერიტორიაზე დაქირავებულისთვის გადახდილი თანხები არ წარმოადგენს სამივლინებო ხარჯებს, ითვლება სარგებლად და შესაბამისად დამატებით საგადასახადო ვალდებულებას წარმოშობს.⁹⁸ ამასთან, საბჭო იყენებს ფორმალისტურ მიდგომას - ეყრდნობა დოკუმენტში მითითებულ მონაცემებს და არ აფასებს, არსებობდა თუ არა თანამშრომელთა ფიზიკური გადაადგილების (30 კმ მეტი მანძილის დაფარვის) საჭიროება და წარმოადგენდა თუ არა შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელ დოკუმენტებში მითითებული მუდმივი სამუშაო ადგილი დასაქმებულთა საცხოვრებელ ადგილს. აღსანიშნავია, რომ შემოსავლების სამსახურმა საგადასახადო ვალდებულება შეამცირა იმ პირებისთვის, ვინც 30 კმ-ზე მეტი მანძილით იყვნენ დაშორებულნი სამუშაო ადგილს (და, სავარაუდოდ, შემოსავლების სამსახურმა ლოგიკურად მიიჩნია მათი მივლინება და შესაბამისი ხარჯის გაწევა).⁹⁹

თუმცა, არც ნორმატიული აქტები და არც შემოსავლების სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტები არ განსაზღვრავს, თუ რა წარმოადგენს სამუშაო ადგილს/მუდმივ სამუშაო ადგილს, თუ დაქირავებულს არ გააჩნია სამუშაოს ფიქსირებული ადგილმდებარეობა (მაგ.: მძღოლი). სავარაუდოდ, შემოსავლების სამსახური არამუდმივი სამუშაო ადგილის მქონე დაქირავებულებისთვის ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დაწესებულ ზღვრულ ფარგლებში სამივლინებო თანხებს არ მიიჩნევს სარგებლად, თუმცა, არ აყალიბებს, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს ასეთი პირებისთვის მუდმივ სამუშაო ადგილად.¹⁰⁰

⁹⁷ აღნიშნული დოკუმენტი არ წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს (არ არის გამოქვეყნებული ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოს მიერ) და მისი მითითება დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილებაში სამართალწარმოების ხარისხსა და სამართლებრივი განსაზღვრულობის დონეს ამცირებს. რეკომენდებულია ამ ინსტრუქციის ის ნაწილი, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან განმარტებებს გახდეს საჯარო.

⁹⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6004/2/13.

⁹⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს №7220/2/13 საჩივარზე 2014 წლის 30 მაისის გადაწყვეტილებაში მითითებული შემოსავლების სამსახურის 2013 წლის 12 სექტემბრით დათარიღებული გადაწყვეტილება.

¹⁰⁰ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 22 იანვრით დათარიღებული №1079 ბრძანება.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9942/2/15.

ასევე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ სამივლინებო ხარჯების გაღება „მუდმივად“ დაქირავებულისთვის სარგებლად არ ითვლება.¹⁰¹ ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №220 ბრძანება არ ასხვავებს „მუდმივად“ და „არამუდმივად“ დაქირავებულ პირებს. შესაბამისად, თანმიმდევრული პრაქტიკის ჩამოსაყალიბებლად, სასურველი იქნება განისაზღვროს, თუ რა ტიპის სამართლებრივ ურთიერთობაში მყოფი პირებისთვის გაწეული ხარჯი შეიძლება ჩაითვალოს სამივლინებო ხარჯად.

სამივლინებო ხარჯების საკითხის დარეგულირება, კერძოდ, მივლინების მიზნობრიობის დადგენის კრიტერიუმების დადგენა და „მუდმივი სამუშაო ადგილის“ განსაზღვრა სპეციფიკური შემთხვევებისთვისაც აამაღლებდა სამართლებრივ განსაზღვრულობას გადამხდელებისთვის და ხელს შეუწყობდა განჭვრეტადი საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბებას.

ზ. დივიდენდი

საქვეანგარიშოდ გატანილი და დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი შესაძლოა ჩაითვალოს დივიდენდად, თუ საწარმოს გააჩნია ფინანსური მოგება¹⁰² და თუ თანხის მიმღები დამფუძნებელია.¹⁰³ ფინანსურ მოგებაზე მეტი დივიდენდის განაწილება ითვლება სარგებლად¹⁰⁴ და ამ დროს დავების საბჭო მხედველობაში იღებს, იყო თუ არა თანხის მიმღები საწარმოს დამფუძნებელი და ჰქონდა თუ არა კომპანიას ფინანსური მოგება.¹⁰⁵ ანალოგიურ მიდგომას ირჩევს შემოსავლების სამსახურიც.¹⁰⁶ მეტიც, საქვეანგარიშოდ არადამფუძნებელი დირექტორის მიერ გატანილი თანხაც კი შეიძლება ჩაითვალოს დივიდენდად, თუ გადამხდელი დაამტკიცებს, რომ თანხის საბოლოო მიმღები დამფუძნებელი იყო.¹⁰⁷ შეიძლება ითქვას, რომ დამფუძნებლის მიერ თანხის მიღების შემთხვევაში არსებობს დივიდენდის გაცემის პრეზუმფცია.¹⁰⁸

¹⁰¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 19 ნოემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №11360/2/15.

¹⁰² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9082/2/14.

¹⁰³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6328/2/13; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7363/2/14; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 6 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6482/2/13.

¹⁰⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 19 სექტემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7558/2/14.

¹⁰⁵ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 3 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6219/2/13.

¹⁰⁶ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 25 მარტით დათარიღებული №8011 ბრძანება.

შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 28 აპრილით დათარიღებული №12017 ბრძანება.

შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 26 აპრილით დათარიღებული №11646 ბრძანება.

შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 7 სექტემბრით დათარიღებული №25745 ბრძანება.

¹⁰⁷ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 5 აგვისტოთი დათარიღებული №22596 ბრძანება.

¹⁰⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 5 დეკემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8012/2/14.

ვინაიდან პრაქტიკაში არსებული ამ მიდგომის შედეგად კორექტირებული დარიცხვების რაოდენობა დიდია, შესაძლოა, მიზანშეწონილი იყოს კრიტერიუმების განსაზღვრა დივიდენდად განაცემი თანხების კვალიფიცირებისათვის.

თ. სესხი

დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისთვის თანხის უპროცენტოდ ან შეღავათიანი პირობებით გაცემა ითვლება სარგებლად და ეს მიდგომა ასახულია როგორც სიტუაციურ სახელმძღვანელოებში¹⁰⁹, ასევე - დავების საბჭოს პრაქტიკაში.¹¹⁰ სესხად ჩაითვლება ასევე ის თანხა, რომელიც საწარმოს თანამშრომელს მიღებული აქვს დამსაქმებლის ბიზნეს-ინტერესების ფარგლებში, თუმცა ხარჯვის დოკუმენტები არ არსებობს ან არასრულად არის წარმოდგენილი და ეს თანხა ანგარიშვალდებული პირის დავალიანებად ირიცხება.¹¹¹

განმარტებული და არგუმენტირებული არ არის თარიღის განსაზღვრის წესები ისეთი შემთხვევების დროს, როდესაც საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხის დასაქმებულისთვის გადაცემის თარიღი არ დგინდება: თუ დასაქმებულს დამსაქმებლის მიმართ დავალიანება კალენდარული წლის დასაწყისიდან ერიცხება, გადაწყვეტილებიდან არ ირკვევა, თუ რა საფუძვლით (განსაკუთრებით, თუ საქმეში არ ჩანს ახსნა-განმარტებები ან რაიმე სხვა მტკიცებულებები) ჩაითვალოს თანხა წინა კალენდარული წლის განმავლობაში გაცემულად.¹¹² თანხა გაცემულად ასევე შეიძლება ჩაითვალოს საანგარიშო პერიოდის ბოლოდანაც.¹¹³

რა ხნის შემდეგ ითვლება საქვეანგარიშოდ გატანილი და დაუბრუნებელი თანხა სესხად ირკვევა დავების საბჭოს პრაქტიკიდან: ეს შეიძლება იყოს 40 დღე.¹¹⁴ სამწუხაროდ, რაიმე კონკრეტული სტანდარტი არც შემოსავლების გადაწყვეტილებებში არ იკვეთება და ეს უკანასკნელი მხოლოდ დავალებით შემოიფარგლება:

„გადასახადის გადამხდელს უნდა მიეცეს წინადადება ამ ბრძანების ჩაბარებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს 2-4 სადავო საკითხებთან დაკავშირებით სათანადო მტკიცებულებები. თავის მხრივ აუდიტის დეპარტამენტმა გადამხდელის მონაწილეობით შეისწავლოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო

¹⁰⁹ სიტუაციური სახელმძღვანელო №№1806, 1816 და 1817.

¹¹⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 13 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №5800/2/13; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 6 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9130/2/15; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7883/2/15.

¹¹¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 11 აპრილის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7404/2/14.

¹¹² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 21 იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №5709/2/14.

¹¹³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6333/2/13.

¹¹⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 4 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6021/2/13.

საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში განახორციელოს დარიცხული თანხების
სათანადო კორექტირება (შემცირება).¹¹⁵

არის შემთხვევა, როდესაც არ არის განსაზღვრული, თუ რა კრიტერიუმით უნდა ჩაითვალოს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა სესხად ან ხელფასად: შემოსავლების სამსახური ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე აკვალიფიცირებს ასეთ თანხას ხელფასად, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული თანხა დოკუმენტურად სალაროს ნაშთად ირიცხება, თუმცა ფიზიკურად არ იძებნება და არ დასტურდება მისი გაცემა.¹¹⁶

დავების საბჭო მიუთითებს, რომ მაშინაც კი, როდესაც, სალაროდან სამეურნეო დანიშნულებისათვის საჭირო თანხების მოძრაობიდან გამომდინარე, ვერ ხდება სალაროში არსებული ნაშთის არსებობის დადასტურება, მიუღებელია სალაროს ნაშთის განხილვა სესხად, თუ თანხის მატერიალურ პასუხისმგებელ პირზე რაიმე ფორმით გაცემის ფაქტი არ არის დადგენილი.¹¹⁷

სამართლებრივი განსაზღვრულობის ასამაღლებლად მიზანშეწონილია განისაზღვროს საქვეანგარიშოდ თანხის გაცემის დაბრუნების გონივრული ვადის კრიტერიუმები თუნდაც პრინციპის სახით; ასევე თანხის გაცემის თარიღის ზუსტი თარიღის დაუდგენლობის შემთხვევაში, გაცემის თარიღის არაპირდაპირ განსაზღვრის სტანდარტი.

ი. ხარვეზიანი შემოწმების პროცესი

ისევე, როგორც არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების შესახებ დავებში, შემოწმების პროცესის დავის პროცედურაში გადაზრდის საკითხი აქტუალურია სარგებლის შესახებ საჩივრების განხილვისასაც: შემოსავლების სამსახურს უწევს ნება დართოს გადამხდელს, შემმოწმებელს დამატებით წარუდგინოს მტკიცებულებები (მაგ.: ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები¹¹⁸) საკუთარი პოზიციის დასაბუთებლად.¹¹⁹ მეტიც, საჩივრის დავების საბჭოში განხილვის ეტაპზე კი გვხვდება გადაწყვეტილებები, რომლის თანახმადაც, შემმოწმებელს ევალება „გადამხდელის მიერ დამატებით წარდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლა გადამხდელის მონაწილეობით და შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში საგადასახადო ვალდებულებების კორექტირება.“¹²⁰

აღნიშნული პრაქტიკა უარყოფითად აისახება ფინანსთა სამინისტროს სისტემის რესურსების გამოყენების ეფექტიანობაზე და ზრდის დაუსაბუთებელი დარიცხვის რისკს.

¹¹⁵ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 16 ივნისით დათარიღებული №17169 ბრძანება.

¹¹⁶ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 19 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6789/2/13.

¹¹⁷ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 10 იანვრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6575/2/13.

¹¹⁸ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 18 აპრილით დათარიღებული №10394 ბრძანება;

შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 7 ივლისით დათარიღებული №19477 ბრძანება.

¹¹⁹ იხ. ასევე შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 11 მაისით დათარიღებული №12892 ბრძანება;

შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 1-ლი ივლისით დათარიღებული №18786 ბრძანება.

¹²⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 13 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6807/2/13.

კ. საწვავი

თუ გადამხდელი ვერ ამტკიცებს, რომ საწვავი ბიზნეს-საჭიროებისთვისაა მოხმარებული, იგი სარგებლად ითვლება.¹²¹ ასევე სარგებლად ითვლება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 18.04.2011 წლის №230 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შეუსაბამოდ საწვავის ჩამოწერა, რაც დავების განხილვის საბჭოს პრაქტიკაშიცაა ასახული.¹²² ეს იმ პირობებში, როდესაც შემოსავლების სამსახური საკუთარი სიტუაციური სახელმძღვანელოს¹²³ საპირისპიროდ, არაპირდაპირი მეთოდით საწვავის ხარჯის გამომანგარიშებას დასაშვებად მიიჩნევს საწვავის შეძენების დამადასტურებელი არასრულყოფილი დოკუმენტის¹²⁴ ან ექსპერტის დასკვნის¹²⁵ არსებობისას.

მიზანშეწონილია შემუშავდეს სიტუაციური სახელმძღვანელო, რომელიც განსაზღვრავს საწვავის ხარჯის არაპირდაპირ გამომანგარიშების კრიტერიუმებს.

3.4.4 დასკვნა

ფინანსთა სამინისტროს სისტემის გადაწყვეტილებების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ხელფასთან გათანაბრებული განაცემების კუთხით პრაქტიკა მეტწილად თანმიმდევრულია, თუმცა არის გამონაკლისებიც. ამასთან, არსებობს ცალკეული ასპექტები, რომელთა რეგულირებამ შესაძლოა აამაღლოს სამართლებრივი განსაზღვრულობა და შეამციროს პოტენციური დავების რიცხვი.

3.4.5 რეკომენდაცია

ხელფასთან გათანაბრებულ განაცემებთან დაკავშირებული დავების პრევენციის მიზნით, რეკომენდაციები ასახულია შემდგომ ცხრილში:

№	საკითხი	რეკომენდაცია
1.	საქვეანგარიშოდ გატანილი თანხის ხელფასად მიჩნევა	სიტუაციური სახელმძღვანელოს სახით დაზუსტდეს საქვეანგარიშოდ გატანილი თანხის ხელფასად მიჩნევის სტანდარტი, კერძოდ, - ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში შეფასებას დაექვემდებაროს გამოყენებული იყო თუ არა თანხა „კონკრეტული პირი ინტერესებისთვის“; და - იყო თუ არა თანხის მიმღები დაქირავებული ფიზიკური პირი.

¹²¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 5 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7032/2/13; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 9 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7716/2/14.

¹²² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილება საჩივარზე №5958/2/13.

¹²³ სიტუაციური სახელმძღვანელო №1809.

¹²⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №7092/2/13.

¹²⁵ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 7 აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №7686/2/14.

2.	ხარჯის დადასტურება არაპირდაპირი მეთოდით	სიტუაციური სახელმძღვანელოს სახით განისაზღვროს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების არაპირდაპირი მეთოდით დადასტურების კრიტერიუმი.
3.	სარგებლის საბაზრო ღირებულება	შესადარის ოპერაციად გამოყენებული იყოს მხოლოდ ის ოპერაციები, რომლის შეფასების სრული შესაძლებლობა ექნება გადამხდელს. (მაგ.: საგადასახადო ორგანო იხელმძღვანელებს საჯარო ინფორმაციით ან მოიპოვებს თანხმობას შესადარისი ოპერაციის განმახორციელებელი პირებისგან); ისევე, როგორც არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში, შეიქმნას კონკრეტულ ინდუსტრიებზე გათვლილი დეტალური სახელმძღვანელო ინსტრუქცია
4.	სამივლინებო ხარჯები	სიტუაციურ სახელმძღვანელოში დაზუსტდეს: 1. პროექტის (მაგ.: მშენებლობის) ფარგლებში გადაადგილებული დაქირავებული პირების სამივლინებო ხარჯების დაბეგვრის პრინციპი; 2. მუდმივი სამუშაო ადგილის არმქონე პირების (მაგ.: მძღოლების) სამივლინებო ხარჯების დაბეგვრის პრინციპი; 3. დამქირავებელთან (დამსაქმებელთან) რა ტიპის სამართლებრივ ურთიერთობაში მყოფი პირების სამივლინებო ხარჯები შეიძლება ჩაითვალოს გამოსაქვით ხარჯად.
5.	დივიდენდი	სიტუაციური სახელმძღვანელოთი განისაზღვროს დამფუძნებლებზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხის დივიდენდად კვალიფიცირების პრეზუმფცია ფინანსური მოგების არსებობის და სხვა გამომრიცხავი გარემოების არარსებობის პირობებში
6.	სესხი	სიტუაციური სახელმძღვანელოთი დაზუსტდეს: 1. რომ მიუღებელია სალაროს ნაშთის განხილვა სესხად, თუ დადგენილი არ არის თანხის თანამშრომელზე გაცემა; 2. საქვეანგარიშოდ თანხის გაცემის დაბრუნების გონივრული ვადის კრიტერიუმები; 3. თანხის გაცემის თარიღის ზუსტი თარიღის დაუდგენლობის შემთხვევაში, გაცემის თარიღის არაპირდაპირ განსაზღვრის სტანდარტი.

7.	ხარვეზიანი შემოწმების პროცესი	შემოწმების ეტაპის დავის პროცედურისგან განსაცალკევებლად, შესწავლილ იქნეს ის მიზეზები, რაც არ იძლევა შემოწმების ეტაპზე ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის საშუალებას.
8.	საწვავი	სიტუაციური სახელმძღვანელოს ფორმით განისაზღვროს საწვავის ხარჯვის არაპირდაპირი დადასტურების კრიტერიუმები.
9.	ზოგადი რეკომენდაცია	გადამხდელთა ინფორმირებულობის დონის ასამაღლებლად გამოიცეს საჯარო გადაწყვეტილებები შემდეგ საკითხებზე: 1. საქვეანგარიშოდ გაცემული და დაუბრუნებელი თანხის ხელფასად ან სესხად მიჩნევის პრინციპები; 2. დაქირავებულთა სატელეფონო მომსახურების დაბეგვრის პრინციპები და დაქირავებულის ბალანსზე არსებული და არარსებული სააბონენტო ნომრების კუთხით.

3.5 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება

3.5.1 შესავალი

არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებისა და ხელფასთან გათანაბრებული განაცემებთან დაკავშირებით დავების ანალიზმა (იხ. ანგარიშის ქვეთავები 3.3.6 და 3.4.ა) ცხადყო, რომ საგადასახადო შემოწმებისას არასრულყოფილად ხდება ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლა.

სამწუხაროდ, ზემოთ დასახელებული თემები არაა გამონაკლისი. მეტიც, დასაბუთების ნაკლებობა აშკარაა დავის განხილვის ეტაპზეც.

ერთი მხრივ, დასაბუთებული გადაწყვეტილების საკითხი მნიშვნელოვანია საგადასახადო სისტემის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. მეორე მხრივ, ყოველწლიურად რეგისტრირებული ათასობით საჩივარი მოითხოვს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის რესურსის ოპტიმიზაციას.

ანგარიშის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის საჭიროებისა და საგადასახადო სისტემის რესურსის დაზოგვის/არაეფექტურად გამოყენების ანალიზს.

3.5.2 სამართლის ნორმა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის თანახმად,

- „1. წერილობითი ფორმით გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი უნდა შეიცავდეს წერილობით დასაბუთებას.
2. დასაბუთება წინ უძღვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სარეზოლუციო ნაწილს.

3. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში უნდა მიეთითოს ის საკანონმდებლო ან კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი ან მისი შესაბამისი ნორმა, რომლის საფუძველზედაც გამოიცა ეს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.
4. თუ ადმინისტრაციული ორგანო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისას მოქმედებდა დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, წერილობით დასაბუთებაში მიეთითება ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება, რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისას.
5. ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილი არ არის თავისი გადაწყვეტილება დააფუძნოს იმ გარემოებებზე, ფაქტებზე, მტკიცებულებებზე ან არგუმენტებზე, რომლებიც არ იქნა გამოკვლეული და შესწავლილი ადმინისტრაციული წარმოების დროს.
6. თუ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად კანონმდებლობა ითვალისწინებს საექსპერტო დასკვნის არსებობას, წერილობით დასაბუთებაში მიეთითება ამ დასკვნის შინაარსი.
7. წერილობითი ფორმით გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არ საჭიროებს დასაბუთებას, თუ:
 - ა) ის გამოცემულია დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის საფუძველზე და არ ზღუდავს მესამე პირების კანონიერ უფლებებსა და ინტერესებს;
 - ბ) დაინტერესებული მხარისათვის ცნობილია ის ფაქტობრივი და სამართლებრივი წინაპირობები, რომელთა საფუძველზედაც გამოიცა ეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;
 - გ) კანონი ითვალისწინებს მისი დასაბუთების გარეშე გამოცემის შესაძლებლობას.
8. გადაუდებელი აუცილებლობით წერილობითი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დასაბუთების გარეშე გამოცემის შემთხვევაში წერილობითი დასაბუთება აუცილებლად უნდა გამოიცეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემიდან ერთი კვირის ვადაში.“

ამავე კოდექსის 96-ე მუხლის თანახმად,

- „1. ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე.
2. დაუშვებელია, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას საფუძვლად დაედოს ისეთი გარემოება ან ფაქტი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით არ არის გამოკვლეული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ. [...]“

97-ე მუხლის შესაბამისად, კი:

- „1. საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია:
 - ა) გამოითხოვოს დოკუმენტები;
 - ბ) შეაგროვოს ცნობები;
 - გ) მოუსმინოს დაინტერესებულ მხარეებს;
 - დ) დაათვალიეროს მოვლენის ან შემთხვევის ადგილი;
 - ე) დანიშნოს ექსპერტიზა;

- ვ) გამოიყენოს აუცილებელი დოკუმენტები და აქტები;
ზ) მტკიცებულებათა შეგროვების, გამოკვლევისა და შეფასების მიზნით მიმართოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ზომებს. [...]“

„დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 დეკემბრის N473 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 37-ე მუხლის მეორე ნაწილის „მ“ პუნქტით, გადაწყვეტილებაში უნდა აისახოს:

„დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი, სადაც უნდა იყოს მითითებული გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი და ფაქტობრივი საფუძვლები“.

3.5.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

ანგარიშის 3.3 და 3.4 თავებში მოყვანილი მაგალითები საკმარისია არასრულად გამოკვლეული ფაქტობრივი გარემოებების საილუსტრაციოდ. სამწუხაროდ, შემოწმების მასალებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობის გამო, შეუძლებელია ხარვეზიანი საგადასახადო შემოწმების აქტების კონკრეტული მაგალითების მოყვანა, თუმცა საქმის დამატებითი შესწავლის მოტივით ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული საჩივრების რაოდენობა აშკარად ხდის შემოწმების პერიოდში დაშვებულ და შემოწმების აქტში ასახულ ხარვეზებს. ამასთანავე, დავის წარმოებისას როგორც ზეპირად, ისე მატერიალური სახით წარმოდგენილი მტკიცებულებებით დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები ასევე არ ჰპოვებს ასახვას გადაწყვეტილებებში და, უმეტეს შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება მხოლოდ ფაქტების აღწერით და ნორმის ციტირებით შემოიფარგლება. მაგალითისთვის შესაძლებელია შემდეგი გადაწყვეტილების მოყვანა:

„პირველ სადავო საკითხთან დაკავშირებით შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო მიუთითებს სსკ-ის 136-ე მუხლზე, რომლის თანახმად საგადასახადო გადამხდელი ვალდებულია სწორად და დროულად აღრიცხოს შემოსავლები და ხარჯები დოკუმენტურად დადასტურებულ მოწმობათა საფუძველზე, ამ თავით გათვალისწინებული მეთოდების გამოყენებით და მიაკუთვნოს იმ საანგარიშო პერიოდს, რომელშიც მოხდა მათი მიღება და გაწევა.

სსკ-ის 105-ე მუხლის თანახმად: 1. ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ყველა ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მის მიღებასთან, გარდა იმ ხარჯებისა, რომლებიც ამ კოდექსის თანახმად გამოიქვითვას არ ექვემდებარება.

2. თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ყველა ხარჯი დოკუმენტურად უნდა იყოს დადასტურებული.

საქმეზე არსებული მასალების შესწავლის შედეგად დავების განხილვის საბჭომ მიიჩნია, რომ აუდიტის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული დარიცხვა შესაბამისობაშია კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. ამდენად, არ არსებობს აღნიშნულ ნაწილში საჩივრის დაკმაყოფილების სამართლებრივი საფუძველი.“¹²⁶

ამ ტიპის მსჯელობიდან შეუძლებელია გაირკვეს, თუ რას შეეხებოდა დავა და რა ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით მიიღო შემოსავლების სამსახურმა უარყოფითი გადაწყვეტილება.

¹²⁶ შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 14 აპრილით დათარიღებული №10103 ბრძანება.

დავების საბჭოს პრაქტიკა ამ მხრივ განსხვავებულია, გარდა იმისა, რომ საბჭოს გადაწყვეტილებებში ცალკე არის გამოყოფილი სამოტივაციო ნაწილი, როგორც წესი, საბჭო რამდენიმე წინადადებით მაინც აღწერს ხოლმე გადაწყვეტილების საფუძველს, რაც მისი მიდგომის გაგების საშუალებას იძლევა. ამასთან, საბჭოს უხდება თავისი რეგლამენტით განსაზღვრული უფლებამოსილებით¹²⁷ სარგებლობა და შემოსავლების სამსახურისთვის საქმის დაბრუნება, რიგ შემთხვევებში, დავების საბჭოში საჩივრის რეგისტრაციიდან თითქმის სამი წლის შემდეგ,¹²⁸ დამატებითი შესწავლისთვის. ეს, რა თქმა უნდა, აჭიანურებს დავის განხილვის პროცესს და ეჭვქვეშ აყენებს მის ეფექტიანობას.

კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება, გადამხდელისთვის მტკიცებულებებზე ხელმისაწვდომის საკითხია: მტკიცებულების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვამ შესაძლოა გამოიწვიოს საგადასახადო ვალდებულების არასწორად დაკისრება¹²⁹ და შემმოწმებელთან შედარებით არათანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენოს გადამხდელი.

3.5.4 უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა

უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სწორხაზოვანია ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ საქმის სრულყოფილად შესწავლის ვალდებულების კუთხით: ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულები არიან სრულყოფილად შეისწავლონ საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და მიიღონ დასაბუთებული გადაწყვეტილება.

მეტიც, უზენაესი სასამართლოს პოზიციით, „საქმის გარემოებათა დამატებითი გამოკვლევა, მტკიცებულებათა მოპოვება სახელმწიფოში დღეისათვის არსებული სამართლებრივი კულტურის პირობებში არის უპირობო აუცილებლობა, ადმინისტრაციულ დავათა კანონიერად გადაწყვეტისათვის.“¹³⁰ შესაბამისად, არათუ არსებული მტკიცებულებების შეფასების მოლოდინი აქვს სასამართლოს, არამედ, საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვების ვალდებულებაზე მიუთითებს. უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაში მრავლად მოიპოვება გადაწყვეტილებები, რომლებიც საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობის მოტივით გადაწყვეტილების მიღებას შეეხება,¹³¹

¹²⁷ „დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 დეკემბრის N473 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 33-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ პუნქტი.

¹²⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №4975/2/12.

¹²⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №9822/2/15; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 19 სექტემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9557/2/15.

¹³⁰ საქმე №ბს-44-43(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება.

¹³¹ საქმე №ბს-303-299(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილება; საქმე №ბს-327-323(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2015 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილება; საქმე №ბს-364-353(კ-13), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება; საქმე №ბს-389-378(კ-13), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 20 მაისის გადაწყვეტილება.

რაც მომავალში შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველი შეიძლება გახდეს.

3.5.5 დასკვნა

უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზმა გამოავლინა სასამართლოს მოლოდინი საგადასახადო ორგანოების გადაწყვეტილების დასაბუთებულობაზე. დასაბუთებული გადაწყვეტილება გადამხდელის უფლებაა და არა პრივილეგია.

თუმცა საჩივრების რაოდენობის მზარდი სტატისტიკა მოითხოვს შემუშავდეს ეფექტიანი საშუალება დავის წარმოების პროცესის გაჭიანურების თავიდან ასაცილებლად.

3.5.6 რეკომენდაცია

ამაღლდეს შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების დასაბუთებულობის ხარისხი გადაწყვეტილების ფორმატის განახლებით (მასში სამოტივაციო ნაწილის გამოყოფით) და აპარატის თანამშრომელთათვის სამართლებრივი წერის ტრენინგის საშუალებით.

ამასთანავე, მარტივი დავების ეფექტიანი გადაწყვეტის მიზნით, შესაძლებელია განხილული იყოს საჩივრების დაჩქარებული განხილვის რეჟიმის შემოღება, რომელიც, გადამხდელის არჩევანითა და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, შესაძლოა არ შეიცავდეს დასაბუთებას, თუმცა, გადამხდელს უქმნიდეს დავის დაჩქარებული გადაწყვეტის კომფორტს.

საგადასახადო დავების გადასაწყვეტად, “Fast Track”-ის სხვადასხვა სახეობის მექანიზმი მრავალ სახელმწიფოშია¹³² დანერგილი და მისი მიზანი დავების სწრაფი და ეფექტიანი გადაჭრაა. ამგვარი მექანიზმის საქართველოში დანერგვამ შესაძლებელია დააჩქაროს მარტივი დავების გადაჭრა და გამოათავისუფლოს რესურსი უფრო მნიშვნელოვან დავებში გადაწყვეტილებების დასაბუთებლად.

¹³² მაგ.: აშშ, ახალი ზელანდია, გაერთიანებული სამეფო და სხვ.

3.6 საჩივრის განუხილველად დატოვება

3.6.1 შესავალი

საჩივრის განუხილველად დატოვება და შესაბამისად, საგადასახადო ვალდებულების აღიარებულად მიჩნევა წარმოშობს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამართლებრივ შედეგებს.

კერძოდ, საგადასახადო ვალდებულების აღიარების მომენტიდან საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს განახორციელოს საგადასახადო ვალდებულების უზრუნველყოფის ღონისძიებები გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების იძულებითი გადახდევინების მიზნით.

ასევე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 218-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგადასახადო შემოწმების შედეგებზე „საგადასახადო მოთხოვნის“ მიღებიდან 45 სამუშაო დღის ვადაში აღიარებული საგადასახადო ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

შესაბამისი დავის საგანის მიხედვით ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ იქნა ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 256 ერთეული გადაწყვეტილება. აღნიშნული მასალების მიხედვით საჩივრის განუხილველად დატოვების გადაწყვეტილება დავების საბჭოს მიღებული აქვს სხვადასხვა მატერიალური საფუძველზე.

შემდგომ კვლევას დაექვემდებარა გადაწყვეტილებები (სულ 17 გადაწყვეტილება)¹³³, როდესაც საგადასახადო ორგანო გადამხდელს წარუდგენს მხოლოდ საგადასახადო მოთხოვნას, ხოლო საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება (ბრძანება დარიცხვის შესახებ) გადამხდელს წარედგინება მოგვიანებით.

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს განისაზღვროს:

- არის თუ არა თანმიმდევრული დავის განმხილველი ორგანოები სამართლის შესაბამისი ნორმის გამოყენებისას;
- საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სამართლის შესაბამისი ნორმის შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ სხვა კანონმდებლობასთან.

მეთოდოლოგია, რომელიც გამოყენებულ იქნა კვლევის საგნის არჩევისას, დაეფუძნა უპირატესად თვისობრივი, ასევე რაოდენობრივი კვლევის ტიპის შედეგებს.

შესაბამისად, უპირატესობა მიენიჭა საკვლევი თემის აქტუალობას და არსებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის მნიშვნელობას. ამასთან, ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ მასალებთან ერთად მონაცემების შეგროვება განხორციელდა ინფორმაციის სხვა ოფიციალური წყაროებიდან /შემოსავლების სამსახურის, ფინანსთა სამინისტროსა უზენაესი სასამართლოს და ვებ - გვერდები/.

¹³³ ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 5556.2.13; 5638.2.13_ 6162.2.13; 5703.2.13; 6176.2.13; 6339.2.13; 6510.2.13; 7678.2.14; 7721.2.14; 7870.2.14; 7937.2.14; 7955.2.14; 8980.2.14; 9156.2.14; 9690.2.15; 10158.2.15 ; 11032.2.15; 10288215.

3.6.2 სამართლის ნორმა

საგადასახადო კოდექსის 301-ე მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტი:

საჩივარი არ განიხილება, თუ გასაჩივრებულ საგადასახადო მოთხოვნაში ასახულია აღიარებული საგადასახადო დავალიანება. საჩივარი არ განიხილება აღიარებული საგადასახადო დავალიანების ნაწილში;

საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-5 ნაწილი:

საგადასახადო დავალიანება აღიარებულია, თუ:

- ა) დარიცხვის საფუძველია საგადასახადო დეკლარაცია/საბაჟო დეკლარაცია;
- ბ) პირს გაშვებული აქვს საგადასახადო ორგანოს მიერ მისთვის წარდგენილი საგადასახადო მოთხოვნის ან/და დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ამ კოდექსით დადგენილი ვადა;
- გ) მისი შემცირების მიზნით შემოსავლების სამსახურსა და გადასახადის გადამხდელს შორის გაფორმდა საგადასახადო შეთანხმება;
- დ) დარიცხვის მართლზომიერების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში.

საგადასახადო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილი:

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი იღებს საგადასახადო შემოწმების აქტის საფუძველზე გადასახადების ან/და სანქციების დარიცხვის ან არდარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილებას, რომლის ასლი წარედგინება გადასახადის გადამხდელს შესაბამის საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად.

საგადასახადო კოდექსის 299-ე მუხლი:

1. საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება საჩივრდება ამ დოკუმენტების საფუძველზე გამოცემულ საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად. საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი/ბრძანება საჩივრდება ამ თავით დადგენილი წესით.
2. პირს უფლება აქვს, გაასაჩივროს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში.
3. 30-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ დავის დაწყება დასაშვებია ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოებების ან მტკიცებულებების საფუძველით.
4. ახლად აღმოჩენილად ან ახლად გამოვლენილად ჩაითვლება ისეთი გარემოებები ან მტკიცებულებები, რომლებიც მომჩივანმა არ იცოდა და არ შეეძლო სცოდნოდა მისთვის არასასურველი გადაწყვეტილების მიღებამდე და რომელთა დროულად წარდგენა გამოიწვევდა მომჩივნისათვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილების მიღებას.
5. დავის დაწყება ასევე დასაშვებია, თუ დადგინდება, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება არ გაგზავნია მომჩივანს. ასეთ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადა აითვლება იმ დღიდან, როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა მომჩივნისათვის.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 218-ე მუხლი:

პირს ამ მუხლით გათვალისწინებული სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება, თუ საგადასახადო შემოწმების შედეგებზე „საგადასახადო მოთხოვნის“ მიღებიდან 45 სამუშაო დღის ვადაში გადახდილი, გადავადებული ან კორექტირებული იქნება გადასახდელად დაკისრებული ძირითადი თანხა ან მისი გადახდის ვალდებულება შეჩერებულია კანონის საფუძველზე.

3.6.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

კვლევა ადასტურებს, რომ პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც საგადასახადო ორგანო გადამხდელს წარუდგენს მხოლოდ საგადასახადო მოთხოვნას, ხოლო საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება (ბრძანება დარიცხვის შესახებ) გადამხდელს წარედგინება მოგვიანებით.

ამ შემთხვევაში, არსებული პრაქტიკით გადამხდელის მიერ საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრების ვადის გაშვების შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავის განმზილველი ორგანოები საჩივარს ტოვებენ განუხილველად მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება გადასახადის გადახდელს არ ჩაბარებია საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად, რითაც დარღვეულია საგადასახადო კოდექსის 268-ე მუხლის დანაწესი.

3.6.4 სასამართლოს პრაქტიკა

ზემოაღნიშნულ დავის საგანთან დაკავშირებით არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიხედვით ჩამოყალიბებული პრაქტიკა არაერთგვაროვანია. კერძოდ:

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 13.05.2015 განჩინებით - არ დაკმაყოფილდა გადასახადის გადამხდელის სააპელაციო საჩივარი.

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 02.06.2015 - განჩინებით არ დაკმაყოფილდა ფინანსთა სამინისტროსა და შემოსავლების სამსახურის სააპელაციო საჩივარი.

3.6.5 ანალიზი

საგადასახადო კოდექსის 268-ე მუხლის თანახმად, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი იღებს საგადასახადო შემოწმების აქტის საფუძველზე გადასახადების ან/და სანქციების დარიცხვის გადაწყვეტილებას, რომლის ასლი წარედგინება გადასახადის გადამხდელს შესაბამის საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად, ხოლო საგადასახადო კოდექსის 299-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება საჩივრდება ამ დოკუმენტების საფუძველზე გამოცემულ საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად.

აღნიშნული ნორმების შინაარსიდან და საგადასახადო შემოწმების არსებული პროცედურებიდან გამომდინარე, საგადასახადო შემოწმების აქტის საფუძველზე გადასახადების ან/და სანქციების დარიცხვის გადაწყვეტილება წინ უნდა უსწრებდეს საგადასახადო მოთხოვნის გამოცემას, რაც წესით უნდა გამოირიცხავდეს საგადასახადო კოდექსის 268-ე მუხლის დადგენილი მოთხოვნების დარღვევას, თუმცა პრაქტიკაში არსებული შემთხვევები ადასტურებს ვარაუდს, რომ ხშირად „საგადასახადო მოთხოვნის“

დაჩქარებულად (სხვა აუცილებელი დოკუმენტების გარეშე) გადასახადის გადახდელისათვის წარდგენა საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ხანდაზმულობის ვადის გაშვების თავიდან აცილების მიზნით უნდა იყოს გამოწვეული.

ასეთ შემთხვევებში, ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავის განმხილველ ორგანოები არსებული პრაქტიკის მიხედვით, გადასახადის გადამხდელს აღარ ეძლევა შესაძლებლობა გაასაჩივროს საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო მოთხოვნა გამოცემულია აღნიშნული დოკუმენტების საფუძველზე.

შესაბამისად, გადასახადის გადამხდელს ერთმევა საგადასახადო კოდექსის 299-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი უფლება გაასაჩივროს საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება.

აღსანიშნავია, რომ ასეთ შემთხვევებში, შესაძლებელია გადასახადის გადამხდელისთვის არც კი იყოს ცნობილი საგადასახადო აქტის შინაარსი და შესაბამისად დარიცხვის საფუძველები, რისი გაცნობის და ანალიზის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელია ამ აქტების საფუძველზე გამოცემული საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე გადაწყვეტილების მიღება ან საჩივრის შინაარსის ჩამოყალიბება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო კოდექსი საგადასახადო მოთხოვნას მიიჩნევს იმ დოკუმენტად, რომელიც წარმოშობს სამართლებრივ შედეგებს, გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები:

- გადასახადის გადამხდელს ერთმევა საგადასახადო კოდექსის 299-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი უფლება გაასაჩივროს საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება;
- საგადასახადო შემოწმების აქტის საფუძველზე გადასახადების ან/და სანქციების დარიცხვის გადაწყვეტილება წინ უნდა უსწრებდეს საგადასახადო მოთხოვნის გამოცემას;
- საგადასახადო აქტის შინაარსის და შესაბამისად დარიცხვის საფუძველების გაცნობის და ანალიზის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელია ამ აქტების საფუძველზე გამოცემული საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე გადაწყვეტილების მიღება ან საჩივრის შინაარსის სრულყოფილად ჩამოყალიბება.

მეორეს მხრივ, გასათვალისწინებელია, რომ პირს გაშვებული აქვს საგადასახადო ორგანოს მიერ მისთვის წარდგენილი საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრების ვადა, რაც ამ დავალიანების აღიარებულ დავალიანებად მიჩნევის საფუძველია.

აღსანიშნავია, რომ საგადასახადო კოდექსი ზოგიერთ შემთხვევაში იძლევა საჩივრის განხილვის შესაძლებლობას აღიარებული საგადასახადო ვალდებულების შემთხვევაშიც. კერძოდ, საგადასახადო კოდექსის 299-ე მუხლის თანახმად 30-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ დავის დაწყება დასაშვებია ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოებების ან მტკიცებულებების საფუძველით. ამასთან ახლად აღმოჩენილად ან ახლად გამოვლენილად ჩაითვლება ისეთი გარემოებები ან მტკიცებულებები, რომლებიც მომჩივანმა არ იცოდა და არ შეეძლო სცოდნოდა მისთვის არასასურველი გადაწყვეტილების მიღებამდე და რომელთა დროულად წარდგენა გამოიწვევდა მომჩივნისათვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილების მიღებას.

აქვე გასათვალისწინებელია ამავე მუხლის მე-8 ნაწილი, რომლის თანახმად დავის დაწყება ასევე დასაშვებია, თუ დადგინდება, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება არ გაგზავნიან მომჩივანს. ასეთ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადა აითვლება იმ დღიდან, როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა მომჩივნისათვის.

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ნორმა არ აკონკრეტებს, იგულისხმება აქ მხოლოდ საგადასახადო მოთხოვნა, თუ ყველა სხვა გადაწყვეტილება, რომელიც გადასახადის გადამხდელს უნდა წარედგინოს საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად, თუმცა ტერმინი „გადაწყვეტილება“ /რომელიც ექვემდებარება მომჩივნისათვის გაგზავნას/ თავისთავად მოიაზრებს როგორც საგადასახადო მოთხოვნას, ასევე შემოწმების აქტს და ბრძანებას თანხების გადასახდელად დაკისრების თაობაზე.

3.6.6 დასკვნა

აღნიშნული ნორმების ანალიზით შესაძლებელია იმ დასკვნამდე მივიდეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაწესის დარღვევის შემთხვევაში დავის განხილველ ორგანოებს სრულყოფილი ანალიზის საფუძველზე ჰქონდათ შესაძლებლობა შესაბამისი საჩივრები არ დაეტოვებინათ განუხილველად.

ასევე, კონკრეტულ საკითხზე სრულყოფილი ანალიზის შედეგად დავის განხილველ ორგანოებს აქვთ შესაძლებლობა შეაფასონ არის თუ არა გასაჩივრებული დოკუმენტები, რომლებიც გადასახადის გადამხდელს ჩაბარდა დაგვიანებით (არ ჩაბარებია საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად), ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოებები ან მტკიცებულებები, რადგან, სავარაუდოდ, მომჩივანმა არ იცოდა და არ შეეძლო სცოდნოდა გარკვეული შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შესახებ, მისთვის არასასურველი გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელთა დროულად წარდგენაც გამოიწვევდა მომჩივნისათვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილების მიღებას.

3.6.7 რეკომენდაცია

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორცილდეს ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაწესის დარღვევის შემთხვევაში გასაჩივრების ვადა აითვლება იმ დღიდან, როდესაც შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება (საგადასახადო შემოწმების აქტი ან/და მის საფუძველზე გამოცემული გადასახადების სანქციების დარიცხვის ან არდარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილება) ცნობილი გახდა მომჩივნისათვის.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორცილდეს ცვლილებები, რომლითაც დაზუსტდება საგადასახადო კოდექსის 299-ე მუხლის მე-8 ნაწილი, კერძოდ, მიეთითება, რომ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში (რომლის გადამხდელისთვის არ გაგზავნის შემთხვევაში დასაშვებია დავის დაწყება), მათ შორის, იგულისხმება ის დოკუმენტებიც, რის საფუძველზეც ხდება საგადასახადო მოთხოვნის გამოცემა.

დავის განხილველი ორგანოების მიერ უნდა შეფასდეს არის თუ არა გასაჩივრებული დოკუმენტი, რომელიც გადასახადის გადამხდელს წარედგინა დაგვიანებით (არ წარდგენილა საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად) ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოება ან მტკიცებულება, რაც გადამხდელის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში იძლევა საჩივრის განხილვის შესაძლებლობას.

3.7 დღგ-ის ჩათვლის გაუქმება

3.7.1 შესავალი

დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლის მიხედვით საგადასახადო დავების ანალიზი მოწმობს, რომ დავის განხილველი ორგანოების მიერ მოცემული დავის საგნის მიხედვით საჩივრის განხილვის მაჩვენებელი საკმარისად დიდია.

წარმოდგენილი მასალების მიხედვით შემოსავლების სამსახურმა დღგ-ის ჩათვლის გაუქმება განახორციელა სხვადასხვა მატერიალური საფუძვლებით, მ. შ. :

- 174-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა - გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურის დაგვიანებით ასახვა დეკლარაციაში¹³⁴;
- შეძენილი საქონელი არ ჩაითვალა ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებულად¹³⁵;
- დღგ-ის ჩათვლა განხორციელებულია ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქონელზე/მომსახურებაზე¹³⁶;
- დადგენილია ფიქტიური ოპერაციების განხორციელების ფაქტი¹³⁷;
- დეკლარაციებში უსაფუძვლოდ - ჩათვლის დამადასტურებელი დოკუმენტების გარეშე გაზრდილია ჩასათვლედი დღგ-ის ოდენობა¹³⁸;
- იმპორტირებული საქონელი არ წარმოადგენდა პირის საკუთრებას ან წარმოდგენილი არ ყოფილა ჩათვლის დამადასტურებელი დოკუმენტები¹³⁹; და სხვა¹⁴⁰.

საწყის ეტაპზე შერჩეული 49 საჩივრის გაცნობის შედეგად შემდგომ კვლევას დაექვემდებარა გადაწყვეტილებები, რომლის მიხედვით შემოსავლების სამსახურმა გაუქმებას დაუქვემდებარა მომწოდებლის მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის არასწორად გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების საფუძველზე მიღებული დღგ-ის ჩათვლა, მ. შ. იმის გამო, რომ:

¹³⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება - საჩივრები: 5747.2.13; 5774.2.13; 5786.2.13; 5793.2.13; 5908.2.13; 5909.2.13; 5922.2.13; 7033.2.13;

¹³⁵ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება - საჩივარი 7233.2.13;

¹³⁶ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 8727.2.14; 8865.2.14; 8890.2.14; 9098.2.14; 9484.2.15; 9491.2.15; 9866.2.15; 10053.2.15

¹³⁷ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 5551.2.13; 5843.2.13; 8051.2.14; 9759.2.14;

¹³⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება - საჩივრები 6702.2.13; 6705.2.13; 6712.2.13; 6742.2.13; 6756.2.13; 6815.2.13; 6883.2.13; 6919.2.13; 6922.2.13; 6969.2.13; 7029.2.13; 7031.2.13; 7071.2.13; 7148.2.13; 7248.2.14; 7355.2.14; 7364.2.14; 7435.2.14; 7497.2.14; 7627.2.14; 8547.2.14; 8878.2.14; 10710.2.15;

¹³⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება საჩივრები 5031.2.12; 5600.2.13; 7234.2.13

¹⁴⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 5952.2.13; 6013.2.13; 6118.2.13; 7352.2.14; 8073.2.14 და 8883.2.14; 8797.2.14; 8894.2.14; 9060.2.14;

- საქონლის მომწოდებელი პირები ეწეოდნენ სსკ-ის 168-ე მუხლის 4(ფ) ნაწილის მიხედვით ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქმიანობას და შესაბამისად მიწოდებას არ ბეგრავდნენ დამატებული ღირებულების გადასახადით;
- დღგ-ის ჩათვლა ხორციელდებოდა იმ ანგარიშ-ფაქტურებით, რომელთა გამომწერი პირები შესაბამისი სამეურნეო ოპერაციის გამხორციელების პერიოდში არ იყვნენ რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად.

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს განისაზღვროს:

- ა) არის თუ არა თანმიმდევრული დავის განმხილველი ორგანოები შესაბამისი საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღებისას.
- ბ) არსებული საკანონმდებლო სივრცის პირობებში რამდენად უზრუნველყოფილია კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა.

3.7.2 სამართლის ნორმა

1. სსკ-ის 167-ე მუხლის მე-4 ნაწილი - გადასახადისაგან გათავისუფლება და მისი გამოყენების წესი:

გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, დასაბეგრი ოპერაციების მიმართ არ გამოიყენოს ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლება, რაც გულისხმობს, რომ დასაბეგრი ოპერაცია ექვემდებარება დღგ-ის დარიცხვას და მიიღება ჩათვლა.

2. სსკ-ის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილი - ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლება;
3. მუხლი 173. დღგ-ის ჩათვლა;
4. მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა.

3.7.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, შემდგომ კვლევას დაექვემდებარა გადაწყვეტილებები, რომლის მიხედვით შემოსავლების სამსახურმა გააუქმა მომწოდებლის მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის არასწორად გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების საფუძველზე მიღებული დღგ-ის ჩათვლა, იმის გამო, რომ საქონლის მომწოდებელი პირები ეწეოდნენ სსკ-ის 168-ე მუხლის 4(ფ) ნაწილის მიხედვით ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქმიანობას და შესაბამისად მიწოდებას არ ბეგრავდნენ დამატებული ღირებულების გადასახადით.

წარმოდგენილი გადაწყვეტილებებიდან ჩანს რომ გადასახადის გადამხდელები, გარდა ერთი კომპანიისა¹⁴¹, მიჩნეულ იქნენ კეთილსინდისიერ გადამხდელებად. შესაბამისად, სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე გათავისუფლდნენ დაკისრებული ჯარიმებისაგან¹⁴².

¹⁴¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება №9764/2/15

¹⁴² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება - საჩივრები №9484/2/15; №9491/2/15; №10053/2/15.

ამასთან ერთ-ერთი მათგანი დაკისრებული საურავისგანაც¹⁴³. მიუხედავად იმისა, რომ საურავი დარიცხული იყო სხვა კომპანიებისთვისაც¹⁴⁴.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ერთი და იგივე ფაქტობრივი გარემოებების პირობებში დავის განხილველი ორგანოების მიერ მიღებულია განსხვავებული შინაარსის გადაწყვეტილებები. ამასთან, ამ განსხვავებების მიზეზი არ არის სსკ-ის 302-ე მუხლის მეორე ნაწილის მოთხოვნა, რომლის მიხედვით დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს განიხილავს მხოლოდ მომჩივნის მოთხოვნის ფარგლებში, რადგან საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილი დისკრეციულად ანიჭებს უფლებას დავის განმხილველი ორგანოს, მიიღოს სანქციის მოხსნის გადაწყვეტილება.

ის ფაქტი, რომ დავის განმხილველი ორგანოები საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილს იყენებენ მხოლოდ დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში და არა სსკ-ის 302-ე მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით მხოლოდ მომჩივნის მოთხოვნის ფარგლებში, დასტურდება სხვა გარემოებებითაც. კერძოდ, არც ერთი გადაწყვეტილებების ტექსტში არ იკითხება, რომ გადამხდელებმა დავის განმხილველ ორგანოებს მიმართეს თხოვნით, გაეთავისუფლებინათ ჯარიმებისაგან სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე. უფრო მეტიც, ერთ-ერთი გადაწყვეტილების მიხედვით¹⁴⁵:

„მომჩივანი არ ეთანხმება იმ საფუძველს, რომლითაც მოიხსნა ჯარიმა, ვინაიდან მას მოთხოვნილი ჰქონდა გადასახადის ძირითადი თანხის მოხსნა და არა ჯარიმის მოხსნა, იმის გამო, რომ სამართალდარღვევა ჩაიდინა შეცდომით/არცოდნით“.

ამასთან, თუ რატომ იქნა მიჩნეული ზემოაღნიშნული პირები კეთილსინდისიერ გამამხდელებად, განმარტებულია მხოლოდ ერთ გადაწყვეტილებაში¹⁴⁶:

„საბჭოს მხარეთა განმარტებებისა და საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ შემოსავლების სამსახურის 24.12.2014 წლის №53771 ბრძანებით გადასახადის გამამხდელი საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, გათავისუფლდა ჯარიმისაგან, საბჭოს მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში პირმა არ იცოდა, რომ მისი ქმედება იყო მართლსაწინააღმდეგო, რაც გულისხმობს მის კეთილსინდისიერებას.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საბჭოს მიზანშეწონილად მიაჩნია საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, სადავო დღგ-ს ნაწილში მომჩივანი უნდა გათავისუფლდეს, როგორც შეფარდებული ჯარიმის, ისე საურავისაგან“.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით სახეზეა დავის განმხილველი ორგანოების არათანმიმდევრულობა მოცემული დავის საგნის მიხედვით გადაწყვეტილების მიღების დროს.

¹⁴³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება - საჩივარი №9491/2/15.

¹⁴⁴ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება - საჩივარი №9484/2/15, საჩივარი №9764/2/15, საჩივარი №10053/2/15.

¹⁴⁵ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება - საჩივარი 9764/2/15.

¹⁴⁶ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება - საჩივარი №9491/2/15.

3.7.4 ანალიზი

საგადასახადო დავის პროცესში გადამხდელთა მიერ დასმულია კონკრეტული, არსებითი ხასიათის საკითხები, რომლის შესახებ რიგ შემთხვევაში გადაწყვეტილებაში არ ჩანს, იმჯელა თუ არა აღნიშნულ საკითხებზე დავის განმხილველმა ორგანომ.

ამ თვალსაზრისით გაცილებით ინფორმატიულია საჩივარი 9764/2/15-ის მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსი.

დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილების მიხედვით:

„მომჩივანს მიაჩნია, რომ:

1. დღგ-ის ჩათვლის მიღებისას საწარმოს მიერ დარღვეული არ არის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის არც ერთი სამართლებრივი ნორმა.
2. შემოწმების აქტის შედგენისას დარღვეულია სსკ-ის 267-ე მუხლის (საგადასახადო შემოწმების აქტი) ა) და ბ) პუნქტის ყველა მოთხოვნა. შესაბამისად, 2014 წლის 28 ნოემბრის საგადასახადო შემოწმების აქტს, რომლის საფუძველზეც შედგენილია გასაჩივრებული დოკუმენტები, არ გააჩნია სამართლებრივი ძალა, რადგან მასში ასახული ფაქტები დოკუმენტურად არ არის დადასტურებული.
3. დაცული არ არის საგადასახადო გადამხდელის სამართლებრივი დაცვის კანონით დადგენილი (სხვა) ნორმები.

მისი განცხადებით, დღგ-ის ჩათვლების მიღებისას საწარმოს მიერ საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი ნორმები დარღვეული არ არის. იგი მიუთითებს საგადასახადო კოდექსის 173-ე და 174-ე მუხლებზე და მიიჩნევს, რომ ჩათვლის გაუქმების საფუძველი არ არსებობდა. ასევე, მიუთითებს საგადასახადო კოდექსის 38-ე და 267-ე მუხლებზე და განმარტავს, რომ აღნიშნული ნორმის მოთხოვნები არ არის დაცული აუდიტის დეპარტამენტის 2014 წლის 28 ნოემბრის საგადასახადო შემოწმების აქტის შედგენისას“.

მომჩივნის პოზიცია შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებაზე მკაფიოდ მიუთითებს არსებითი ხასიათის გარემოებების არსებობაზე, რომელიც გადამხდელის აზრით გათვალისწინებული არ იყო საგადასახადო ორგანოს მიერ არც შემოწმების აქტის შედგენის და არც შემოსავლების სამსახურში დავის განხილვისას. კერძოდ:

1. გადამხდელს მიაჩნია, რომ მას არ დაურღვევია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის არც ერთი სამართლებრივი ნორმა. სავარაუდოდ ამავე კონტექსტში მიუთითებს საგადასახადო კოდექსის 173-ე (დღგ-ის ჩათვლა) და 174-ე (დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა) მუხლებზე და მიიჩნევს, რომ ჩათვლის გაუქმების საფუძველი არ არსებობდა.
2. გადამხდელს მიაჩნია, რომ შემოწმების აქტის შედგენისას დარღვეულია სსკ - ის 267 - ე მუხლის (საგადასახადო შემოწმების აქტი) ა) და ბ) პუნქტის ყველა მოთხოვნა და მასში ასახული ფაქტები დოკუმენტურად არ არის დადასტურებული. გადამხდელისათვის, ისევე როგორც დავის განმხილველი ორგანოსათვის, სავარაუდოდ უცნობია, რა მტკიცებულებები არსებობს იმის თაობაზე, რომ ი/მ „მ.ჯ“ (პ/ნ ---) ნამდვილად ეწევა საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტის მიხედვით ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქმიანობას, როგორც ეს შემოწმებისა და დავის განმხილველი ორგანოების გადაწყვეტილებებშია

ასახული. ამასთან, რით არის დადასტურებული, რომ ეს ოპერაციები დაკავშირებულია შპს „კ“ თან განხორციელებულ ოპერაციებთან.

3. გადამხდელმა მიუთითა სსკ-ის 38-ე (ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება) მუხლზე და მისი, როგორც გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვის კანონით დადგენილი ნორმების დარღვევაზე ანუ გადამხდელი ეცადა საქმისათვის არსებითი ხასიათის იმ მტკიცებულებების მოპოვებას, რაც გახდა შემოსავლების სამსახურის მხრიდან გადასახადებისა და სანქციების დაკისრების საფუძველი. თუმცა მას შესაბამისი მასალები არ მიეწოდა (უცნობია, მხარემ გაასაჩივრა თუ არა საგადასახადო ადმინისტრაციის შესაბამისი ქმედება).

ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგადასახადო დავების საბჭომ განიხილა და არ დააკმაყოფილა გადასახადის გადამხდელის საჩივარი. ამასთან, გადაწყვეტილება მიიღო ისე, რომ არ გამოიკვლია და არ იმსჯელა არსებითი ხასიათის არც ერთ ზემოთ აღნიშნულ გარემოებაზე.

გადაწყვეტილებაში მოხსენებულია დღგ-ის თითქმის ყველა მარეგულირებელი ნორმა, გარდა 173-ე (დღგ-ის ჩათვლა) და 174-ე (დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა) მუხლებისა, მაშინ, როცა სწორედ აღნიშნული სამართლებრივი ნორმებით განისაზღვრება დღგ-ის ჩათვლის საფუძვლები, ასევე გარემოებები, როდესაც დღგ-ის ჩათვლა არ ხდება. ამასთან არსებობს ყველა ნიშანი იმისა, რომ გადასახადის გადამხდელის მიერ დაცულია ამ მუხლებით გათვალისწინებული ნორმები.

ასევე, არაფერია ნათქვამი სსკ-ის 38-ე (ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება) და 267-ე (საგადასახადო შემოწმების აქტი) მუხლებით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევაზე.

ზემოაღნიშნული ნორმის მიხედვით გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს მის შესახებ საგადასახადო ორგანოებში არსებულ ინფორმაციას. დაუშვებელია საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელზე არსებული ინფორმაციის გასაიდუმლოება თვით ამ პირისათვის.

საბჭოს გადაწყვეტილებაში ძირითადად აღწერილია არა უშუალოდ გადასახადის გადამხდელი პირის ქმედებები, რომელსაც დაეკისრა დამატებით თანხების გადახდა, არამედ საქონლის მიმწოდებელი პირის - ი/მ „მ.ჯ.“-ის საქმიანობა, რომელიც შემოწმების აქტის მიხედვით თითქოს ეწეოდა სსკ-ის 168-ე მუხლის 4(ფ) ნაწილის მიხედვით დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქმიანობას, თუმცა რეგისტრირებული იყო დღგ-ის გადამხდელად, ახდენდა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერას და იღებდა (ან უნდა მიეღო) ფულად სახსრებს მიწოდებული საქონლის ღირებულების მიხედვით დღგ-ის ჩათვლით:

„ი, ჩათვლი-ის (ს/ნ ...) საგადასახადო შემოწმების აქტით დადგინდა, რომ მეწარმე შესამოწმებელ პერიოდში ეწეოდა სსკ-ის 168-ე მუხლის 4(ფ) ნაწილის მიხედვით დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქმიანობას, რომლის ფარგლებშიც გადამხდელი საქონლის რეალიზებას ახდენდა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით (სერია ეა-10 №..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...), რის საფუძველზეც შპს „კ-მ.“ მიიღო ჩათვლა, ხოლო თავის მხრივ ის/ნ ...) -მა არ დაადეკლარირა მის მიერვე არასწორად გამოწერილ ანგარიშ-ფაქტურებში მითითებული დასაბეგრი თანხა. შემოწმებით დგინდება, რომ იმა არ და-ის მიერ გამოწერილი ფაქტურების მიხედვით შპს „კ-ს“ მიღებული აქვს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევით ჩათვლა 25910 ლარის ოდენობით.

კომპანიას საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, არ ჰქონდა ჩათვლის უფლება, ვინაიდან შპს „კ-ს“ (სნ ---) საქონლის მიმწოდებელი ი/მ „მ.ჯ“ (პ/ნ ---) ეწევა საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქმიანობას და შესაბამისად მიწოდებას არ ბეგრავს დამატებული ღირებულების გადასახადით. საწარმოს მიერ მიღებული ჩათვლა დაექვემდებარა გაუქმებას“.

წარმოდგენილი მონაცემებისა და გარემოებების შესაბამისად გადასახადის გადამხდელის მიერ დაცულია დღგ-ის ჩათვლის მიღებასთან დაკავშირებული ყველა ვალდებულება. ჩათვლა განხორციელებულია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით და სრულად არის დაცული საგადასახადო კოდექსის 173-ე (დღგ-ის ჩათვლა) და 174-ე (დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა) მუხლებით გათვალისწინებული სამართლებრივი ნორმები. მიუხედავად ამისა, პირი მიჩნეულ იქნა სამართალდამრღვევად და მას დაეკისრა მომწოდებლისათვის სავარაუდოდ უკვე გადახდილი დღგ-ს გადახდა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ის ცნეს კეთილსინდისიერ გადამხდელად, მიღებული გადაწყვეტილება მას აკისრებს ვალდებულებებს, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული და არ ევალება გადასახადის გადამხდელს. იხ. ამონარიდი გადაწყვეტილებიდან:

„იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებამ დღგ-ში ჩათვლა განახორციელა დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქმიანობაზე გამოწერილი ანგარიშ- ფაქტურებით, თანაც ისე, რომ პროდუქციის მიმწოდებელს არ ჰქონდა დაბეგვრაზე წარდგენილი და დეკლარირებული/გადახდილი ბიუჯეტში შესაბამისი თანხები, მართებულია საგადასახადო ორგანოს ქმედება ჩათვლის უფლებისაგან გათავისუფლებულ ოპერაციებზე მიღებული ჩათვლების გაუქმების თაობაზე“.

გადაწყვეტილების ამ ნაწილის შინაარსი გადასახადის გადამხდელს აკისრებს ვალდებულებას, რომ ჰქონდეს ინფორმაცია არა მხოლოდ მისი კონტრაგენტის მიერ განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციის მართლზომიერების შესახებ, ასევე მის მიერ დეკლარირებული და გადახდილი გადასახადების შესახებაც, რაც არ გამომდინარეობს მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობიდან.

ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებების ანალიზმა აჩვენა, რომ გადასახადის გადამხდელი, რომელმაც შეასრულა მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული მასზე დაკისრებულ ყველა ვალდებულება და სრულად დაიცვა სსკ-ით გათვალისწინებული სამართლებრივი ნორმები, ამავე დროს მიჩნეულ იქნა სამართალდამრღვევად და წარმოექმნა გადასახადის გადახდასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკები. რაც იმას ნიშნავს, რომ არსებული საკანონმდებლო სივრცის პირობებში კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა ვერ იქნა უზრუნველყოფილი.

მიგვაჩნია, რომ სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე კანონი უნდა არეგულირებდეს მოცემულ საკითხს იმგვარად, რომ თუ დღგ-ის თანხა მიღებული აქვს საქონლის მიმწოდებელს, მას უნდა დაეკისროს მისი ბიუჯეტში შეტანის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ ის ეწევა ჩათვლის უფლებით დღგ-გან გათავისუფლებულ საქმიანობას.

ამ კონტექსტში აღსანიშნავია სსკ-ის 167-ე მუხლის მე-4 ნაწილი, რომლის მიხედვით გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, დასაბეგრი ოპერაციების მიმართ არ გამოიყენოს

ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლება, რაც გულისხმობს, რომ დასაბეგრი ოპერაცია ექვემდებარება დღგ-ის დარიცხვას და მიიღება ჩათვლა.

როგორც ვხედავთ, აქ საუბარია მხოლოდ ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისგან გათავისუფლების არ გამოყენების უფლებაზე და არაფერია ნათქვამი იმ გადამხდელთა შესაბამის უფლებაზე, რომლებიც ეწევიან ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებულ ოპერაციებს, რაც ჩვენი აზრით წარმოადგენს საკანონმდებლო ხარვეზს.

ჩვენი აზრით სსკ-ის 167-ე მუხლის მე-4 ნაწილის წამოდგენილი ფორმულირების მიზანი არ ყოფილა გადასახადის გადამხდელის იგივე უფლება არ გავრცელებულიყო ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული ოპერაციების მიმართაც. როგორც ჩანს, არსებული საგადასახადო პრაქტიკის გათვალისწინებით არ იქნა მიჩნეული, რომ გადასახადის გადამხდელი იგივე უფლების რეალიზაციას განახორციელებდა ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების მიმართ - ანუ უარს იტყოდა ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლების უფლების მიღებაზე. შესაბამისად ვერ მოხდა იმის გათვალისწინება (რისკის იდენტიფიცირება), რომ ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმა (სსკ-ის 167-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის საწინააღმდეგოდ.

ამასთან, შესაბამისი ნორმის არსებობის შემთხვევაში მეტი არგუმენტი შეიძლება ყოფილიყო კეთილსინდისიერი გადამხდელის სასარგებლოდ დავის განხილვის დროს. ზემოაღნიშნულის გარდა, სახეზეა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების მ. შ. სსკ-ის 38-ე და 267-ე მუხლების დაუცველობა საგადასახადო ადმინისტრაციის მხრიდან, ასევე დავის განხილვის პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებზე რეაგირების ეფექტური მექანიზმის არარსებობა.

მიუხედავად იმისა, რომ დავის განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება, ასევე პასუხგაუცემელი დარჩა შემდეგი არსებითი ხასიათის საკითხები:

- რატომ არ იქნა დასმული საკითხი შემოსავლების სამსახურისა და დავის განმხილველი ორგანოების მიერ შესაბამისი ორგანოების წინაშე გამოკვლეული და შეფასებული ყოფილიყო ი.მ. „მ.ჯ“-ს ქმედება იმის თაობაზე, რომ აღნიშნული პირი დებდა გარიგებებს დღგ-ის ჩათვლით საქონლის მიწოდების თაობაზე, წერდა ელექტრონულ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებს და იღებდა თანხებს დღგ-ის ჩათვლით, ამავე დროს თვლიდა, რომ ეწეოდა დღგ-საგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ საქმიანობას და არ ადგენდა დღგ-ის დეკლარაციებს;
- წარმოდგენილი მოცემულობა მაღალი ალბათობით იძლევა ეჭვის საფუძველს იმის მტკიცებისათვის, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა თაღლითური სქემის განხორციელებას, რომლის არსებობის დადასტურება ან გამორიცხვა შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ შესაბამისი ორგანოების სათანადო კვლევისა და შეფასების შედეგად, რაც სამწუხაროდ არ განხორციელდა;
- რომელი სამართლებრივი ნორმის საფუძველზე შეცვალა შემოსავლების სამსახურმა მხარეთა შორის ფაქტობრივად არსებული გარიგების კვალიფიკაცია ისე, რომ დადგენილი არ ყოფილა გარიგების ბათილობის ფაქტი - ასეთ შემთხვევაში ითვლება, რომ მხარეებს შორის გარიგება ძალაშია, ანუ მართლზომიერია, რაც თავის მხრივ ადასტურებს, რომ გადასახადის გადამხდელის

მიერ მომწოდებლისათვის დღგ-ის გადახდა და მისი ჩათვლა განხორციელებულია მართლზომიერი გარიგების ფარგლებში და სსკ-ის შესაბამისად;

- არსებული კანონმდებლობით, მხარეთა შორის ფაქტობრივად არსებული გარიგების კვალიფიკაციის შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ სსკ-ის 73-ე მუხლის მე-9 ნაწილის „ბ“ პუნქტის საფუძველზე. ამასთან, ამ ნორმის გამოყენება შესაძლებელია მაშინ, როდესაც საქმე გვაქვს ბათილ გარიგებებთან, მ.შ. მოჩვენებითსა და თვალთმაქცურთან (იხ. სამოქ. კოდექსი, მუხლი 56), ასევე, შეცდომით დადებული გარიგების შემთხვევაში შეცდომების უფლების გამოყენების შემდეგ. რაიმე ურთიერთობის ფარგლებში ოპერაციის განხორციელების ფორმიდან გამომდინარე შინაარსს ადგენს არა საგადასახადო ორგანო ან საგადასახადო კოდექსი, არამედ ამ ურთიერთობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა. რადგან ზემოაღნიშნული სამეურნეო ოპერაციების საფუძველი კერძოსამართლებრივი ხელშეკრულებაა, მისი რეგულაცია ხორციელდება სამოქალაქო კოდექსით, რომლის გამოყენებით ხდება კონკრეტული სამართლებრივი კონსტრუქციის ფორმის ნორმატიულად დადგენილი შინაარსისა და მხარეთა ფაქტიური ნების შეპირისპირება იმის დასადგენად, შეესაბამება თუ არა ფორმა მხარეთა ნებას.

3.7.5 დასკვნა

ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ არსებული საკანონმდებლო სივრცის პირობებში კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა ვერ იქნა უზრუნველყოფილი, რაც გამოიხატა გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული მასზე დაკისრებულ ყველა ვალდებულების შესრულების პირობებში მის სამართალდამრღვევად ცნობაში და გადასახადის გადახდასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების წარმოქმნაში.

კეთილსინდისიერი გადამხდელის განსაზღვრის კრიტერიუმები და დამატებით დარიცხული სანქციებისაგან გათავისუფლება მოცემულ შემთხვევებში ხასიათდება არათანმიმდევრულობით.

სახეზეა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების მ. შ. სსკ-ის 38-ე და 267-ე მუხლების რეგულარულად დაუცველობა საგადასახადო ადმინისტრაციის მხრიდან.

დავის განხილვის პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებზე არ არსებობს რეაგირების ეფექტური მექანიზმი.

3.7.6 რეკომენდაცია

დამუშავდეს წინადადებები გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის დამატებითი ღონისძიებების შესახებ, მ.შ. საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართულებით იმ მიზნით, რომ კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის მიმართ, შესაბამისი საგადასახადო ვალდებულებების სრულად შესრულების შემთხვევაში უზრუნველყოფილ იქნეს ნულოვანი საგადასახადო რისკი.

გატარდეს დამატებითი ღონისძიებები საგადასახადო კონტროლის განხორციელების შედეგების გაფორმების სრულყოფის მიმართულებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სსკ-ის 267-ე მუხლის მოთხოვნები.

შემუშავდეს წინადადებები სსკ-ის 38-ე მუხლის გამოყენების თაობაზე, იმ მიზნით, რომ დაუშვებლად იქნეს ცნობილი საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელზე

არსებული ინფორმაციის გასაიდუმლოება თვით ამ პირისათვის, თუ ინფორმაცია მის შესახებ მოპოვებულია სხვა გადასახადის გადამხდელი პირისაგან.

შეიქმნას საგადასახადო დავის პერიოდში გამოვლენილ საკანონმდებლო და სხვა ხარვეზებზე რეაგირების ეფექტური მექანიზმები, რომელიც დაფუძნებული იქნება ინსტიტუციურ მეხსიერებაზე

იმის გათვალისწინებით, რომ სსკ-ის 167-ე მუხლის მე-4 ნაწილის არსებული რედაქციით კანონის გამოყენების მიზანი არ არის გადასახადის გადამხდელის იგივე უფლება არ გავრცელდეს ჩათვლის უფლებით დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების მიმართ და, ამასთან, ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის საწინააღმდეგოდ, განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რათა გადასახადის გადამხდელის იგივე უფლება მიენიჭოს ჩათვლის უფლებით დღგ-ისაგან გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების მიმართ.

3.8 საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება

3.8.1 შესავალი

შემოსავლების სამსახურისა და დავების საბჭოს ვებ-გვერდებზე იძებნება მრავალი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც დავის საგანს წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების დროს გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევები.

წარმოდგენილი მასალების მიხედვით და შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე არსებული მასალების შესაბამისად შესწავლილ იქნა შემოსავლების სამსახურის 15 და ფინანსთა მინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 57 გადაწყვეტილება (სულ 72 ერთეული).

შესაბამისი მასალების გაცნობის შედეგად ცალკე შესწავლის საგანი გახდა გადაწყვეტილებები, რომლებიც დაკავშირებულია სამეწარმეო საქმიანობისათვის მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების დროს გამოვლენილ სამართალდარღვევებთან, იმ გარემოების გათვალისწინებით, როცა გადასახადის გადამხდელს ნაცვლად „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბერის 996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 25-2 მუხლით გათვალისწინებული ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადებისა, გამოწერილი აქვს ამავე ინსტრუქციის 25-1 მუხლით გათვალისწინებული ზედნადები.

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს განისაზღვროს:

- არის თუ არა თანმიმდევრული დავის განმხილველი ორგანოები სამართლის შესაბამისი ნორმის გამოყენებისას;
- საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სამართლის შესაბამისი ნორმის გამოყენების მართლზომიერება.

3.8.2 სამართლის ნორმა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

მუხლი 286. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა

1. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 10000 ლარს, – იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

1147. სამეწარმეო საქმიანობისათვის მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 1000 ლარს, – იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით და საქონლის ჩამორთმევას.

1148. სამეწარმეო საქმიანობისათვის მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების საბაზრო ღირებულება აღემატება 1000 ლარს, მაგრამ არ აღემატება 10000 ლარს, – იწვევს პირის დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით და საქონლის ჩამორთმევას.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით – იწვევს პირის დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.

3.8.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 57-ე გადაწყვეტილებიდან (გარდა ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების დროს გამოვლენილ სამართალდარღვევებისა):

- სრულად დაკმაყოფილდა 3 საჩივარი;¹
- ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის გამოყენებით – 35 საჩივარი²;

¹⁴⁷ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს №7287.2.14; №7298.2.14; და 8089.2.14 გადაწყვეტილებები;

¹⁴⁸ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს №7287.2.14; №7298.2.14; და 8089.2.14 გადაწყვეტილებები;

- არ დაკმაყოფილდა - 15 საჩივარი¹⁴⁹;
- განუხილველი დარჩა - 4 საჩივარი - გასაჩივრების ვადის დარღვევის გამო¹⁵⁰.

გადაწყვეტილებების მიხედვით ძირითადად არ დაკმაყოფილდა იმ გადამხდელთა საჩივრები, რომლებსაც განმეორებით დაუფიქსირდათ საგადასახადო სამართალდარღვევები ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმის მიხედვით¹⁵¹.

თუმცა, ასევე არ დაკმაყოფილდა იმ გადამხდელთა ზოგიერთი საჩივარი, რომლებსაც პირველად დაუფიქსირდათ შესაბამისი სამართალდარღვევა და ამასთან საჩივრის შინაარსი არსებითად არ განსხვავდება გადამხდელთა საჩივრებისაგან, რომლებსაც საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიხედვით, კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის გამოყენებით ნაწილობრივ დაუკმაყოფილდათ წარდგენილი საჩივარი¹⁵².

საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიხედვით, კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის გამოყენებით ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული 35 საჩივრის მიხედვით გადასახადის გადამხდელთა უმეტესობას - 30 პირს პირველად დაუფიქსირდა შესაბამისი სამართალდარღვევა, ხოლო 5 პირს - მეორედ. მიგვაჩნია, რომ ამ უკანასკნელთა მიმართ შესაბამისი გადაწყვეტილების - დარიცხული სანქციებისაგან გათავისუფლების მიზეზები და სამართლებრივი საფუძვლები არასაკმარისად არის ასახული შესაბამის გადაწყვეტილებებში¹⁵³ (თავი 3.1).

სამეწარმეო საქმიანობისათვის მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების დროს გამოვლენილი სამართალდარღვევები, იმ გარემოების გათვალისწინებით, როცა გადასახადის გადამხდელს გამოწერილი აქვს „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 25-1 მუხლით გათვალისწინებული ზედნადები, შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო დავის მასალების მიხედვით შეფასებულია არაერთგვაროვნად. ამასთან, არის შემთხვევები, როდესაც დაცული არ არის განხილვის თანმიმდევრულობა, ასევე სადავოა ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმების გამოყენების მართლზომიერება.

კერძოდ, ისევე, როგორც წინა შემთხვევებში, მსგავსი (იდენტური) ფაქტობრივი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში მიღებულია განსხვავებული შინაარსის გადაწყვეტილებები - უმეტესწილად სამართალდამრღვევი პირები, როგორც კეთილსინდისიერი გადამხდელები, სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე

¹⁴⁹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს №6436.2.13; 6450.2.13; 6512.2.13; 6615.2.13; 6763.2.13; 7973.2.14; 8000.2.14; 8225.2.14; 8318.2.14; 8437.2.14; 9064214; 6175.2.13; 6359.2.13; 6374.2.13; 6415.2.13 გადაწყვეტილებები;

¹⁵⁰ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს № №7473.2.14; 6399.2.13; 7257.2.14; 9099214 გადაწყვეტილებები;

¹⁵¹ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს № 6436.2.13; 6450.2.13; 6512.2.13; 8000.2.14; 8225.2.14; 8318.2.14; 8437.2.14; 9064214 გადაწყვეტილებები;

¹⁵² საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს № 6615.2.13; 6763.2.13; 7973.2.14; 6175.2.13; 6359.2.13; 6374.2.13; 6415.2.13 გადაწყვეტილებები;

¹⁵³ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს № №6464213; 6614.2.13; 6713.2.13; 8223.2.14; 8377.2.14/ გადაწყვეტილებები;

თავისუფლდებიან დაკისრებული ფულადი ჯარიმისაგან, მაგრამ მათ - კეთილსინდისიერ გადამხდელებს - არ უბრუნდება ჩამორთმეული სამართალდარღვევის საქონელი (მით უმეტეს, რომ ცალკეულ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელები მხოლოდ ფულადი ჯარიმისაგან გათავისუფლებას ითხოვენ).

აღნიშნულისაგან განსხვავებით არსებობს შემთხვევები, როდესაც ანალოგიური გარემოებების პირობებში პირი არ იქნა გათავისუფლებული დაკისრებული ფულადი და სხვა სანქციისაგან ან პირიქით - სრულად იქნა გათავისუფლებული დაკისრებული სანქციებისაგან. იხ. შესაბამისი მაგალითები:

1. გამოწერილია ელ. სასაქონლო ზედნადები - გადამხდელი მიჩნეულია კეთილსინდისიერ გადამხდელად - გათავისუფლებულია საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმების საფუძველზე დაკისრებული ფულადი ჯარიმისაგან¹⁵⁴;
2. გამოწერილია ელ. სასაქონლო ზედნადები - გადამხდელი არ არის მიჩნეული კეთილსინდისიერ გადამხდელად - არ არის გათავისუფლებული საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმების საფუძველზე დაკისრებული ფულადი ჯარიმისაგან¹⁵⁵;
3. არ ჩანს, გამოწერილია თუ არა ელ. სასაქონლო ზედნადები - მიჩნეულია კეთილსინდისიერ გადამხდელად - გათავისუფლებულია საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმების საფუძველზე დაკისრებული ფულადი ჯარიმისაგან¹⁵⁶;
4. გამოწერილია ელ. სასაქონლო ზედნადები - გადამხდელი მიჩნეულია კეთილსინდისიერ გადამხდელად - გათავისუფლებულია საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმების საფუძველზე დაკისრებული სანქციებისაგან¹⁵⁷.

3.8.4 ანალიზი

სხვა ფაქტობრივი გარემოებების შესაძლო გავლენა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე

წარმოდგენილი შეუსაბამოებები გვაფიქრებინებს, რომ გადაწყვეტილებებში სავარაუდოდ ასახული არ არის ყველა ფაქტობრივი გარემოება და არგუმენტი, რაც გავლენას ახდენდა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.

ამის თქმის საფუძველს ასევე იძლევა შემოსავლების სამსახურის 08/07/2016 ბრძანება N19605, რომლის მიხედვით გადამხდელი მიჩნეულია კეთილსინდისიერ გადამხდელად და გათავისუფლებულია საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმების საფუძველზე დაკისრებული სანქციებისაგან (ანუ, როგორც ფულადი ჯარიმის, ასევე ჩამორთმეული სამართალდარღვევის საქონლის ნაწილში). განმასხვავებელი გარემოება სხვა ანალოგიურ საგადასახადო დავის ფაქტობრივ გარემოებებთან არის ის, რომ სამართალდარღვევის

¹⁵⁴ შემოსავლების სამსახურის 08/02/2016 ბრძანება N 2859; შემოსავლების სამსახურის 19/02/2016 ბრძანება N42; შემოსავლების სამსახურის 20/07/2016 ბრძანება N20745.

¹⁵⁵ შემოსავლების სამსახურის 11/03/2016 ბრძანება N6172.

¹⁵⁶ შემოსავლების სამსახურის 31/03/2016 ბრძანება №8579.

¹⁵⁷ შემოსავლების სამსახურის 08/07/2016 ბრძანება №19605; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 11/21/2014 წლის № 8818/2/14 გადაწყვეტილება

საქონელი იმპორტირებულია. შინაარსობრივად ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ, მისი წარმოშობის კანონიერება ეჭვს არ იწვევდა.

თუ აღნიშნული მსჯელობა სწორია, მაშინ ყველა სხვა შემთხვევაში დავის განმხილველი ორგანოს მხრიდან ადგილი აქვს დაუსაბუთებელ ვარაუდს - ეჭვს სამართალდარღვევის საქონლის წარმოშობის კანონიერების თაობაზე, რაც აისახა გადაწყვეტილებაში იმ ფორმით, როცა სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის გათვალისწინებით სამართალდამრღვევი განთავისუფლდა მხოლოდ ფულადი ჯარიმისაგან, ხოლო სამართალდარღვევის საქონელი ჩამოერთვა. ამავე გარემოებებს შეიძლება უკავშირდებოდეს ის ფაქტიც, როცა მთელ რიგ შემთხვევებში გადამხდელის მხრიდან მოთხოვნილია მხოლოდ დაკისრებული ფულადი ჯარიმის ანუღირება და არა სრულად დაკისრებული სანქციისა.

სამართლებრივი ნორმების გამოყენების მართლზომიერება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 136-ე მუხლის (შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები) მე-4 ნაწილის მიხედვით:

„სამეწარმეო საქმიანობისათვის ქვეყნის შიგნით საქონლის ტრანსპორტირებისას, ხოლო საქონლის მიწოდებისას – მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში (გარდა სპეციალური დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით განხორციელებული მიწოდებისა, რომლებიც მოიცავს სასაქონლო ზედნადებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებს) სასაქონლო ზედნადები უნდა გამოიწეროს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმითა და წესით.“

სსკ-ის 286-ე მუხლის (საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა) 1-ლი ნაწილის მიხედვით პირს საგადასახადო პასუხისმგებლობა ეკისრება, თუ ადგილი აქვს:

„(1) სამეწარმეო საქმიანობისათვის მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებას, (2) მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობას ან (3) საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმას.“

მოცემულ შემთხვევაში ამ ნორმის გამოყენების არსებითი ხასიათი მდგომარეობს სამეწარმეო საქმიანობისათვის მრგვალი ხეტყის (მორის), ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების აღრიცხვიანობის უზრუნველყოფაში (პრევენციაში).

განხილულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელს ელექტრონული ფორმით გამოწერილი აქვთ სასაქონლო ზედნადები „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბერის 996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 25-1 მუხლის მიხედვით, ნაცვლად 25-2 მუხლით გათვალისწინებული ხე - ტყის სასაქონლო ზედნადებისა.

შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო ორგანოსათვის ცნობილი გახდა ინფორმაცია სამეწარმეო საქმიანობისათვის მრგვალი ხე-ტყის (მორის, ხე-მცენარის ან მათი პირველადი გადამუშავების პროდუქტების ტრანსპორტირების თაობაზე, რითაც უზრუნველყოფილია საქონლის დაბეგვრის არეალში მოქცევა, პირის მიერ არ შესრულდა საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულება, რაც გამოიხატა შემოსავლების სამსახურისათვის „მრგვალი ხეტყის (მორი) ან ხე-მცენარის ფირნიშის

ნომრის“ თაობაზე ინფორმაციის წარუდგენლობაში, რაც ინსტრუქციის 25-1 და 25-2 მუხლით დადგენილი ზედნადებების ერთადერთ შინაარსობრივი ხასიათის განსხვავებას წარმოადგენს (ორივე ზედნადების მიხედვით, ყველა სხვა რეკვიზიტი იდენტური შინაარსის მატარებელია).

სსკ-ის 291-ე მუხლის (სხვა ჯარიმები) მიხედვით:

„პირის მიერ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა, რისთვისაც ამავე კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ჯარიმის ოდენობა, – იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით“.

შესაბამისად, ზემოთ განხილული სამართადარღვევათა შემთხვევები შესაძლოა სრულად მოექცეს სსკ-ის როგორც 286-ე, ასევე 291-ე მუხლის მოქმედების არეალში.

სსკ-ის 291-ე მუხლის გამოყენება,

მიუხედავად იმისა, რომ სსკ-ის 291-ე მუხლი არც თუ იშვიათად გამოიყენება საგადასახადო პრაქტიკაში და მისი გამოყენება ზემოაღნიშნულ გარემოებებში სრულიად მართლზომიერად მიგვაჩნია, ასევე მიგვაჩნია, რომ განხილული კონკრეტული შემთხვევისთვის უნდა დაზუსტდეს სამართალდარღვევის შინაარსი და განისაზღვროს შესაბამისი სანქცია.

არათანმიმდევრულობა დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას

ზემოაღნიშნული ფაქტობრივი გარემოებები აშკარად მიუთითებს დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას დავის განმხილველი ორგანოების არათანმიმდევრულობაზე, რაც იმაში გამოიხატა, რომ დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები დაფუძნებული არ არის ფაქტების ობიექტური გამოკვლევის შედეგებზე, მაშინ, როცა შესაბამისმა ორგანომ ობიექტურად უნდა გამოიკვლიოს, დაადგინოს და შეაფასოს ფაქტები და მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება.

3.8.5 დასკვნა

წარმოდგენილ დავის საგანთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები ხასიათდება არათანმიმდევრულობით, რაც გამოიხატა მსგავსი (იდენტური) ფაქტობრივი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში განსხვავებული შინაარსის გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ამასთან, სამართალდამრღვევი პირები, როგორც კეთილსინდისიერი გადამხდელები, სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე თავისუფლდებიან დაკისრებული ფულადი ჯარიმისაგან, მაგრამ მათ - კეთილსინდისიერ გადამხდელებს - არ უბრუნდება ჩამორთმეული სამართალდარღვევის საქონელი. აღნიშნულისაგან განსხვავებით არსებობს შემთხვევები, როდესაც ანალოგიური გარემოებების პირობებში პირი არ იქნა გათავისუფლებული დაკისრებული ფულადი და სხვა სანქციისაგან ან პირიქით - სრულად იქნა გათავისუფლებული დაკისრებული სანქციებისაგან.

ამასთან, არსებული მასალების ანალიზი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ გადაწყვეტილებებში სავარაუდოდ ასახული არ არის ყველა ფაქტობრივი გარემოება და არგუმენტი, რაც გავლენას ახდენდა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.

გარდა აღნიშნულისა, სადავოა საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის გამოყენებული პასუხისმგებლობის სამართლებრივი ნორმების გამოყენების მართლზომიერება.

3.8.6 რეკომენდაცია

დისკრეციული გადაწყვეტილებების მართლზომიერების უზრუნველყოფის მიზნით გაანალიზდეს და დაიხვეწოს საგადასახადო და დავის განმხილველი ორგანოს მიდგომები შესაბამისი დავის საგნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას, რაც გულისხმობს, რომ დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა დაეფუძნოს ფაქტების ობიექტური გამოკვლევის შედეგებს. შესაძლო ალტერნატიული გადაწყვეტილებებიდან უპირატესობა უნდა მიენიჭოს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს კანონით განსაზღვრული მიზნის/მიზნების მიღწევას. აუცილებელია დასაბუთდეს, თუ რატომ მიენიჭა შერჩეულ საშუალებას უპირატესობა და რატომ იქნა მიჩნეული, რომ სხვა საშუალებები იგივე მიზნის/მიზნების მიღწევას ნაკლებად უზრუნველყოფს. შესაძლოა აუცილებელი გახდეს კანონის მიზნებს შორის უპირატესობის დასაბუთებაც, თუ იკვეთება რამდენიმე მიზანს შორის წინააღმდეგობა.

3.9 ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება

3.9.1 შესავალი

როდესაც საუბარია გადასახადის გადამხდელის უფლებათა დაცვის საკანონმდებლო გარანტიებზე, არ შეიძლება არ შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, რიგორცაა ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება.

ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების ინსტიტუტი ცნობილია თითქმის ყველა განვითარებული სახელმწიფოს საგადასახადო კანონმდებლობისათვის, რადგან იგი საგადასახადო სფეროში ადამიანის ქონებრივი უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტიაა.

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს განისაზღვროს:

- არის თუ არა დაცული გადასახადის გადამხდელის უფლებების რეგლამენტაციის ფორმები ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების დროს;
- არის თუ არა თანმიმდევრული საგადასახადო ორგანოები სამართლის შესაბამისი ნორმების გამოყენებისას.

ამ მიზნით განხილულ იქნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ყველა გადაწყვეტილება და შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია ზედმეტად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნების თაობაზე.

3.9.2 სამართლის ნორმა

მუხლი 41. გადასახადის გადამხდელის უფლებები

1. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს:

ე) დაიბრუნოს ან/და მომავალ საგადასახადო ვალდებულებათა ანგარიშში ჩაითვალოს ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხა;

მუხლი 51. საგადასახადო ორგანოთა ვალდებულებები

1. საგადასახადო ორგანოები ვალდებული არიან თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში:

ვ) გადასახადის გადამხდელს დაუბრუნონ ზედმეტად გადახდილი თანხა ამ კოდექსით დადგენილი წესით.

3.9.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

ამ ნაწილში შემდგომი ანალიზისათვის მოცემულია:

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებებში არსებული ინფორმაცია ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების თაობაზე¹⁵⁸.
2. შემოსავლების სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები (19 ბრძანება), რომელიც ასახავს ჩამოყალიბებულ საგადასახადო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ პრობლემებს¹⁵⁹.

3.9.4 ანალიზი

1. წარმოდგენილი მასალების მიხედვით გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე უარის თქმის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს კონკრეტული ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტები, რომლებიც მოყვანილია წარმოდგენილ ბრძანებებში და გადაწყვეტილებებში. ეს აქტებია:

- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 21 სექტემბრის №497 ბრძანება;
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 15 მაისის №158 ბრძანება;
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 28 ივლისის N222 ბრძანება;
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 24 ივლისის №231 ბრძანება;
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 6 აპრილის №68 ბრძანება.

წარმოდგენილ მასალებში (ძირითადად დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებებში) გადასახადის გადამხდელთა პოზიციის ნაწილში იკვეთება, რომ მათთვის უცნობია მითითებული სამართლებრივი აქტების შესახებ. აღნიშნული სამართლებრივი აქტები ფორმალურად არ წარმოადგენენ ნორმატიულ - სამართლებრივ აქტებს და შესაბამისად არ არის გამოქვეყნებული/ხელმისაწვდომი გადასახადის გადამხდელისთვის.

ამასთან, რადგან შემოსავლების სამსახური და დავების განხილვის საბჭო მათ იყენებს შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებისას, სავარაუდოდ ამ აქტებით განსაზღვრულია შესაბამისი პირთა ქცევის ზოგადი წესები, რაც დამახასიათებელია ნორმატიულ - სამართლებრივი აქტებისათვის.

დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებების მიხედვით გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე უარის თქმის მატერიალური საფუძვლებიდან ყველაზე ხშირად გამოყენებულია დღგ-ს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების დაუწყვილებლობა ანუ ფაქტობრივი გარემოება, როდესაც გადასახადის გადამხდელის მიერ ჩათვლილია სხვა პირის მიერ გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, ხოლო თვით ამ პირის მიერ აღნიშნული ანგარიშფაქტურა გამოყენებული არ არის დეკლარაციებში დასაბეგრი ოპერაციების განსაზღვრისას. ასევე კონკრეტული პერიოდის დეკლარაციის

¹⁵⁸ შემოსავლების სამსახურის ბრძანება N 1935; 2997; 3596; 3597; 8552; 16428; 17117; 18341; 18361; 18362; 18747; 19437; 21767; 21825; 22145; 22336; 22960; 26566; 2369;

¹⁵⁹ დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებები: №439712; 5058.2.12; 5956.2.13; 6431.2.13; 7132/2/13; 7154.2.13; 7836/2/14; 7154.2.13; 8783/2/14

წარუდგენლობა. ამასთან, წარმოდგენილ მასალებში არსებობს შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული ფაქტები არ დასტურდება¹⁶⁰.

შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებების შესწავლით დგინდება, რომ ისინი არ იძლევიან ან სრულად არ იძლევიან ინფორმაციას გადასახადის გადამხდელთა პოზიციისა და არგუმენტების შესახებ, რის გამოც მოკლებულნი ვართ შესაძლებლობას შევაფასოთ კონკრეტული გადაწყვეტილების მართლზომიერება.

ამასთან, შემოსავლების სამსახურის შესაბამის ვებგვერდზე არსებული გადაწყვეტილებების ანალიზით დგინდება, რომ 2016 წელს განხილული 19 საჩივრიდან სრულად არც ერთი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და შემდგომ შესწავლას დაექვემდებარა 5 საჩივარი, დანარჩენი 14 საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.

2. 2014-2015 წლებში ზედმეტად გადახდილი გადასახადის თანხის დაბრუნების მოთხოვნისა და მათი მიმდინარეობის შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული მონაცემები, რომელიც ორი ცხრილის სახით ქვემოთ არის წარმოდგენილი.

¹⁶⁰ საჩივარი №4397/2/12 და საჩივარი №7836/2/14

ინფორმაცია

ზედმეტად გადახდილი გადასახადის თანხის დაბრუნების მიმდინარეობის შესახებ გადასახადის
გადამხდელების მიხედვით

2014-2015 წ.წ.

(ათას ლარებში)

საანგარიშო პერიოდი	მოთხოვნილია		მიღებულია დადებითი გადაწყვეტილება		მიღებული დადებითი გადაწყვეტილების პროცენტული მაჩვენებელი %		დაბრუნებულია ხაზინის მიერ *	
	გადასახადის გადამხდელის რაოდენობა	თანხა	გადასახადის გადამხდელის რაოდენობა	თანხა	გადასახადის გადამხდელის რაოდენობა	თანხა	გადასახადის გადამხდელის რაოდენობა	თანხა
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014 წელი	2 122	152 010,9	935	123 255,7	44,06	81,08	859	112 643,20
2015 წელი	2 727	204 167,4	1 451	136 733,6	53,21	66,97	1 485	129 361,00

* შენიშვნა: საანგარიშო წელში იმ მოთხოვნების ნაწილი, რომელზეც მიღებული იქნა დადებითი გადაწყვეტილება
დაბრუნებულია მომდევნო საანგარიშო წელში. ამდენად 4-5 გრაფების და 7-8 გრაფების მონაცემები განსხვავებულია

ინფორმაცია

ზემდეტად გადახდილი გადასახადის თანხების დაბრუნების მოთხოვნათა შესრულების მიმდინარეობის შესახებ

2014-2015 წ.წ.

(ათას ლარებში)

საანგარიშო პერიოდი	მოთხოვნილია		მიღებულია დადებითი გადაწყვეტილება		ეთქვა უარი		დაბრუნებულია ხაზინის მიერ *		
	გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა (რაოდენობა)	თანხა	"გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა"	თანხა	"გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა"	თანხა	"გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა"	თანხა	მათ შორის დღგ-დან
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014 წელი	3 439	235 112,7	1 105	123 255,9	2 334	111 856,80	1 005	112 643,20	111 591,40
2015 წელი	4 217	377 979,3	1 612	136 733,4	2 605	241 245,90	1 654	129 361,00	123 153,00

* შენიშვნა: საანგარიშო თვეში იმ მოთხოვნების ნაწილი, რომელზეც მიღებული იქნა დადებითი გადაწყვეტილება დაბრუნებულია მომდევნო საანგარიშო თვეში. ამდენად 4-5 გრაფების და 8-9 გრაფების მონაცემები განსხვავებულია

ორივე ცხრილის მონაცემების მიხედვით:

2014 წელს 2122 გადასახადის გადამხდელის მიერ წარდგენილია 3439 მოთხოვნა ზედმეტად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნების თაობაზე, საიდანაც არ დაკმაყოფილდა 1187 გადასახადის გადამხდელის 2334 მოთხოვნა.

2015 წელს 2727 გადასახადის გადამხდელის მიერ წარდგენილია 4217 მოთხოვნა, საიდანაც არ დაკმაყოფილდა 1276 გადასახადის გადამხდელის 2605 მოთხოვნა.

ანუ სულ 2014 – 2015 წლებში 4849 გადასახადის გადამხდელის მიერ წარდგენილია 7656 მოთხოვნა, საიდანაც არ დაკმაყოფილდა 2463 გადასახადის გადამხდელის 4939 მოთხოვნა. აღნიშნული მონაცემების მიუხედავად, წარმოდგენილი და გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით შემოსავლების სამსახურის შესაგებელი დავების განხილვის საბჭოში გასაჩივრებულია მხოლოდ 7-ჯერ, რაც თავის მხრივ ცალკე კვლევის საგანი შეიძლება იყოს შესაბამისი მიზეზების იდენტიფიცირებისათვის.

სავარაუდოდ, გადასახადის გადამხდელები, ნაცვლად შემოსავლების სამსახურის შესაგებლის გასაჩივრებისა, ირჩევენ ახალი გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის საშუალებით შეეცადონ ზედმეტად გადახდილი გადასახადების უკან დაბრუნებას, რაზეც მეტყველებს ზემოაღნიშნული სტატისტიკური მონაცემები.

3.9.5 დასკვნა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სრულად უზრუნველყოფილი არ არის ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება, რაც ეჭვქვეშ აყენებს საგადასახადო სფეროში ადამიანის ქონებრივი უფლებების დაცვის გარანტიებს.

3.9.1 რეკომენდაცია

დასახვეწია რისკების მართვის სისტემა, რაც გაამარტივებს ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნების პროცესს.

3.10 უიმედო ვალების გამოქვითვა

3.10.1 შესავალი

საგადასახადო დავების სტატისტიკის ანალიზი მოწმობს, რომ უიმედო ვალების გამოსაქვით ხარჯებში გაუთვალისწინებლობა ხშირად ხდება გადასახადებისა და ფინანსური სანქციების დარიცხვის საფუძველი.

კვლევის ეს ნაწილი მიზნად ისახავს განისაზღვროს:

- არის თუ არა თანმიმდევრული დავის განმხილველი ორგანოები სამართლის შესაბამისი ნორმის გამოყენებისას;
- საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სამართლის შესაბამისი ნორმის შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ სხვა კანონმდებლობასთან.

3.10.2 სამართლის ნორმა

სსკ-ის მე-8 მუხლის 29-ე ნაწილი:

უიმედო ვალი (არის) საქონლის ან/და მომსახურების რეალიზაციის ან აღნიშნულის ფარგლებში წინასწარი გადახდის შედეგად გადასახადის გადამხდელის მიერ აღიარებული მოთხოვნა ან მისი ნაწილი, რომლის გადახდის ვადა გასულია და რომელიც არ იქნა ანაზღაურებული მიმდინარე საგადასახადო წლის ბოლომდე, ამასთანავე, არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:

ა) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ;

ბ) ცნობა სააღსრულებო დაწესებულებიდან სააღსრულებო ფურცლის აღსასრულებლად მიქცევის შედეგად მოვალის მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილებით კუთვნილი თანხის მიუღებლობის ან ნაწილობრივ მიღების თაობაზე;

გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინება შესაბამისი პირის მიმართ გადახდისუუნარობის თაობაზე განცხადების წარმოებაში მიღების ან გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების ან/და რეაბილიტაციის დაწყების შესახებ, თუ მოსამართლის მიერ ამ კრედიტორის მოთხოვნა არ იქნა აღიარებული;

სსკ-ის 108-ე მუხლის მიხედვით:

1. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს რეალიზებულ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები, რომელთა მიხედვით მისაღები შემოსავლები წინა საანგარიშო პერიოდებში შეტანილი იყო ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში.

2. უიმედო ვალების გამოქვითვა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება ჩამოწერილია და ასახულია გადასახადის გადამხდელის საბუღალტრო ანგარიშგებაში.

3.10.3 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის პრაქტიკა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში წარმოებული დავების ანალიზი ცალკეულ შემთხვევებში არ იძლევა საშუალებას ზუსტად გაირკვეს, სამართლის ნორმის

რომელი ნაწილის მიხედვით არ ჩაითვალა ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითული თანხები უიმედო ვალად: მსჯელობა უმეტეს შემთხვევაში შემოფარგლულია მხოლოდ სამართლებრივი ნორმის სრული რედაქციის ციტირებით და მიღებული გადაწყვეტილების აღნიშვნით.¹⁶¹

ამ უკანასკნელში, გარდა აღნიშნულისა, გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე განთავისუფლდა სადავო საკითხის ნაწილში დარიცხული ჯარიმისა და საურავისგან.

ასევე არსებობს განსხვავებული სახის ჩანაწერი შემოსავლების სამსახურის 01/04/2016 წლის ბრძანება N8747-ში, რომელიც მიაწოდებს გადასახადების დარიცხვის სავარაუდო სამართლებრივ საფუძველზე, მ.შ. იმ შემთხვევაშიც, როცა მიღებული გადაწყვეტილება არ იძლევა საშუალებას ზუსტად გაირკვეს, სამართლის ნორმის რომელი ნაწილის მიხედვით არ ჩაითვალა ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითული თანხები უიმედო ვალად:

„გადასახადის გადამხდელს 2011 და 2012 წელს გამოქვითული აქვს უიმედო ვალები კერძოდ, აღმასრულებლის ცნობის საფუძველზე, სადაც მხოლოდ მითითებულია, რომ ვერ ხერხდება გადამხდელის მოთხოვნის აღსრულება მოვალეთა მიმართ, თუმცა აღნიშნული მოთხოვნის თანხობრივი ოდენობა და შესაბამისად, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოვალის მიმართ დაკისრებული თანხა არ არის მითითებული აღნიშნულ ცნობაში“.

3.10.4 ანალიზი

უიმედო ვალის ჩამოწერის მიზნებისათვის, საგადასახადო კოდექსი მითითებას აკეთებს სასამართლო გადაწყვეტილებაზე და ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე დაწყებულ სააღსრულებო წარმოებაზე, რომლის ფარგლებშიც უტყუარად იკვეთება კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილების შეუძლებლობის ფაქტი.

იმის გამო, რომ შესაბამის გადაწყვეტილებებში არ ფიქსირდება გადამხდელის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოსათვის სააღსრულებო დაწესებულებიდან ცნობების წარუდგენლობა, გვაფიქრებინებს, რომ გადამხდელს ისინი წარუდგენილი ჰქონდა საგადასახადო დავის წარმოების დროს.

შესაბამისად, მიუღებელი თანხები არ იქნა შეფასებული, როგორც უიმედო ვალი, მხოლოდ იმ არგუმენტაციაზე დაყრდნობით, რომ საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 29-ე ნაწილი მითითებას აკეთებს სასამართლო გადაწყვეტილებაზე.

ნაკლებსავარაუდოა, რომ ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან ზემოთდასახელებული ნორმის ამგვარი განმარტება გამომდინარეობდეს კანონის ნამდვილი მიზნიდან და შეიძლება იქნეს გაზიარებული, შემდეგი გარემოებების გათვალისწინებით:

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 2012 წელს განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ, საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემიდან დავალიანების გადახდევინების შესახებ გამარტივებული წესით გადახდის ბრძანებათა გამოტანის

¹⁶¹ შემოსავლების სამსახურის 17/03/2016 ბრძანება N 6828; ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 28/07/16 წლის გადაწყვეტილება 10423/2/15; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 26.06.2014 წლის გადაწყვეტილება საჩივარი №7503/2/14; შემოსავლების სამსახურის 01/04/2016 წლის ბრძანება N 8747.

საკითხი გატანილი იქნა და იგი გადაეცა საქართველოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, კერძოდ, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში 2012 წლის 8 მაისს განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ გაჩნდა ახალი თავი - XVI¹, რომლის მიხედვითაც, აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ თავით დადგენილი წესით ახორციელებს გამარტივებულ წარმოებას ფულადი თანხის დავალიანების გადახდეინების შესახებ მოთხოვნებთან დაკავშირებით. აღნიშნული თავი დეტალურად აწესრიგებს ყველა მატერიალურ-სამართლებრივ და პროცესუალურ საკითხს, რაც გასათვალისწინებელია გადახდის ბრძანების გამოცემის დროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ.

საინტერესოა ის, რომ კანონმა სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ გამოტანილი გადახდის ბრძანება შეიყვანა იმ დოკუმენტებს შორის, რომლებიც ექვემდებარებიან იძულებით აღსრულებას, კერძოდ, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „უ“ ქვეპუნქტის თანახმად, აღსრულებას ექვემდებარება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის ბრძანება დავალიანების გადახდეინების შესახებ. მაშასადამე, ის, რაც ადრე სასამართლოს ფუნქციას წარმოადგენდა და რაც საერთო სასამართლოთა სისტემაში იხილებოდა გამარტივებული წარმოების წესით, 2012 წლის მაისის თვიდან გადაეცა სსიპ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს განსახილველად და გადაწყვეტილების მისაღებად.

დღეს მოქმედი კანონმდებლობა კრედიტორს აძლევს უფლებას, რომ დავალიანების დაკისრების მოთხოვნით მიმართოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, მიიღოს გადახდის ბრძანება, წარადგინოს ეს გადახდის ბრძანება იძულებით აღსასრულებლად, თუმცა, თუ აღმოჩნდა სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში, რომ მოვალე გადახდისუუნაროა და მას არ გააჩნია შესაბამისი მატერიალური სახსრები დაკისრებული თანხის დასაფარად, აღნიშნულ თანხას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური არ აღიარებს, როგორც უიმედო ვალს, რაც საფუძველშივე მცდარია და არ შეესაბამება იმ მიზანს, რაც კანონმდებელს გააჩნდა საგადასახდო კოდექსის მე-8 მუხლის 29-ე ნაწილის ფორმულირების დროს.

აღნიშნული ნორმის მიზანია ის, რომ თუ ვერ ხერხდება მოვალისაგან მიკუთვნებული თანხის ამოღება და მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ეს თანხა აღარ უნდა განიხილებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც მისაღები შემოსავალი და ამ შემთხვევაში არ შეიძლება მნიშვნელობა მიენიჭოს იმას, იძულებითი აღსრულების პროცესი სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაიწყო თუ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ გამოტანილი გადახდის ბრძანების საფუძველზე.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მიხედვით, სამოქალაქო უფლებათა და მოვალეობათა განსაზღვრისას ან წარდგენილი ნებისმიერი სისხლისამართლებრივი ბრალდების საფუძველიანობის გამორკვევისას ყველას აქვს გონივრულ ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და საქვეყნო განხილვის უფლება კანონის საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განხილვისა და მსჯელობის საგანი არაერთხელ გახდა ის, თუ რა მოიაზრებოდა ცნებაში/ტერმინში - „სასამართლო“.

ერთ-ერთ საქმეში - სრამეკი ავსტრიის წინააღმდეგ (განაცხადის ნომერი 8790/79, გადაწყვეტილება გამოტანილია სტრასბურგში, 1984 წლის 22 ოქტომბერს), ევროსასამართლომ გადაწყვეტილების 36-ე აბზაცში მიუთითა შემდეგზე: „ავსტრიის კანონმდებლობის მიხედვით, რეგიონალური განყოფილება არ წარმოადგენს მოპასუხე სახელმწიფოს სასამართლო სისტემის შემადგენელ ნაწილს, თუმცა მიუხედავად ამისა, კონვენციის მე-6 მუხლის მიზნებისათვის იგი თავსდება სასამართლოს ცნებაში: მისი ფუნქციაა გადაწყვიტოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხები კანონით დადგენილი წესით, შესაბამისად, ევროსასამართლომ თქვა, რომ რეგიონალური განყოფილება წარმოადგენს სასამართლოს, რომელიც დაფუძნებულია და შექმნილია კანონის საფუძველზე“.

კიდევ ერთ საქმეში - როლფ გუსტაფსონი შვედეთის წინააღმდეგ, განაცხადის ნომრით 23196/94 (გადაწყვეტილება გამოტანილია სტრასბურგში, 1997 წლის 1 ივლისს), ევროსასამართლომ საკუთარი გადაწყვეტილების 45-ე აბზაცში მიუთითა, რომ „კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის მიზნებისათვის, სასამართლო არ არის აუცილებელი იყოს ის ორგანო, რომელიც ინტეგრირებულია ქვეყნის საერთო სასამართლოთა სისტემაში. ის შესაძლოა, მსგავსად მოცემულ საქმეში არსებული საბჭოსი, შექმნილი იყოს სპეციფიური საკითხების გადასაწყვეტად, რომელთა ადმინისტრირება ხდება საერთო სასამართლოთა სისტემის ფარგლებს გარეთ“.

მაშასადამე, ევროსასამართლოს დამოკიდებულება საკითხისადმი - რა არის სასამართლო და განმარტება არის იმგვარი, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ გულისხმობს აუცილებლად მხოლოდ საერთო სასამართლოთათვის მიმართვის უფლებას, მთავარია, რომ ნებისმიერი ორგანო, რომელიც სახელმწიფოს შიდა კანონმდებლობით შექმნილია ცალკეული სპეციფიური საკითხების გადასაწყვეტად, არ არღვევდეს ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს და შიდა სახელმწიფოებრივ კანონმდებლობას მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების გადაწყვეტის დროს.

თუ საქართველოს სახელმწიფომ ყველა დაინტერესებულ პირს მიაწვდის უფლება, რომ მან დავალიანების დაკისრების მიზნით მიმართოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და არა სასამართლოს და სწორედ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ გამოტანილი გადახდის ბრძანების საფუძველზე დაიწყოს იძულებითი აღსრულების პროცესი, მას იმის უფლებაც უნდა გააჩნდეს, რომ მიკუთვნებული თანხების მიუღებლობისას ეს თანხები აღიარებულ იქნეს სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც უიმედო ვალი.

ის გარემოება, რომ საკანონმდებლო ხარვეზის გამო საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 29-ე ნაწილი პირდაპირ არ ახდენს მითითებას აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ გამოტანილ გადახდის ბრძანებაზე, არ შეიძლება უარყოფითად აისახოს გადამხდელის ინტერესებზე, რომ რეალურად მიუღებელი თანხები, რომელთა მიღების პერსპექტივაც ფაქტია რომ აღარ არსებობს, საწარმომ ვერ ჩაითვალოს როგორც უიმედო ვალი.

3.10.5 დასკვნა

ზემოაღნიშნულისაგან განსხვავებული, მხოლოდ სიტყვასიტყვითი განმარტება საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 29-ე ნაწილისა, საფუძველშივე არის მცდარი და იგი ხელყოფს ყველა დაინტერესებული პირის (ფიზიკური თუ იურიდიული პირის) ფუნდამენტურ უფლებებს. შესაბამისი სამართლის ნორმის გამოყენებისას სახეზეა საკანონმდებლო შეუთავსებლობა საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონის ნორმებს შორის.

3.10.6 რეკომენდაცია

დაისვას საკითხი ფინანსთა სამინისტროს წინაშე საკანონმდებლო ხარვეზის თაობაზე, შესაბამისი განხილვისა და რეაგირებისათვის.

4. დანართი ა. რეკომენდაციები

კვლევისას, გადაწყვეტილებების მოსაძიებლად გამოყენებული იყო ფინანსთა სამინისტროს ონლაინ პორტალები¹⁶². საგადასახადო საიდუმლოების დაცვის მიზნით, აღნიშნულ გადაწყვეტილებებში წაშლილი იყო საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, რამაც შეუძლებელი გახადა ცალკეული საგადასახადო დავის სრული ჯაჭვის აღდგენა. ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში ამჟამად არ არსებობს რაიმე სახის მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემდა მკვლევარებს შეეფასებინათ თითოეული საგადასახადო დავა მისი დაწყებიდან, დასრულებამდე.

როგორც აღმოჩნდა, ამგვარი მთლიანი სურათის შექმნა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებისთვისაც გართულებულია და აღნიშნული ცალკე აღებულად წარმოადგენს საგადასახადო სისტემის ნაკლოვანებას, რაც ამცირებს საგადასახადო სისტემის გამჭვირვალობასა და მის საგადასახადო კანონმდებლობას ნაკლებად განჭვრეტადს ხდის. ამასთანავე, ძეგლის ის ალგორითმები, რომლებიც ამჟამად გამოიყენება ფინანსთა სამინისტროს სისტემის საძიებო საშუალებებში, არ იძლევა დავის საგნების მიხედვით გადაწყვეტილებების ზუსტად მოძიების საშუალებას.

შესაბამისად, სასურველი იქნებოდა ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა სასურველ თემაზე ინფორმაციის სწრაფ და ხარისხიან მოძიებას. ეს დაეხმარებოდა საგადასახადო სამართლის პრაქტიკოსებს როგორც ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, ასევე - მის გარეთ, ერთი მხრივ - თანმიმდევრული პრაქტიკის განვითარებაში, ხოლო, მეორე მხრივ, - ნორმატიული აქტის განმარტების პრაქტიკის შესასწავლაში, ბიზნესისთვის და კანონმდებლისთვის მაგალითებზე დაფუძნებული რჩევისა თუ წინადადებების მიცემაში.

ანალიზის ძირითად ნაწილში შემოთავაზებული რეკომენდაციები მოცემულია ცხრილში.

რეკომენდაციათა ცხრილი

№	თემა	რეკომენდაცია
1.	კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპი	1. საკანონმდებლო ინიციატივა კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპის დასაზუსტებლად, რათა ნორმატიული ჩანაწერმა ერთმნიშვნელოვნად მოიცვას ის კრიტერიუმები, რომლებსაც ფინანსთა სამინისტროს სისტემა ამჟამად იყენებს გადამხდელის მიმართ: ა) საგადასახადო დარღვევის მიმართ გადამხდელის დამოკიდებულება (მათ შორის, განზრახვის ელემენტის არსებობა);

¹⁶² შემოსავლების სამსახურისა და დავების საბჭოს გადაწყვეტილებები იძებნება შესაბამისად შემდეგ მისამართებზე: wiki.rs.ge და taxdisputes.gov.ge.

		ბ) საგადასახადო სამართალდარღვევამდე და მის შემდეგ გადამხდელის ქცევა; და გ) სხვა ობიექტური გარემოებები (მათ შორის, დაუძლეველი ძალა, საგადასახადო ორგანოს მითითება და ა.შ.), რომლებიც შესაძლებელია საგადასახადო/დავის განმხილველმა ორგანომ მიიღოს მხედველობაში სანქციის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას. 2. ამ თემაზე პოზიციების დასაახლოებლად დიალოგის ინიცირება ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. <u>ალტერნატიული რეკომენდაცია¹⁶³</u> მიზანშეწონილია დიალოგის დაწყება ფინანსთა სამინისტროსა და სასამართლო ორგანოებს შორის თანმიმდევრული პრაქტიკის მისაღწევად. კანონშემოქმედს აქვს უფლება, რომ კანონში, მხოლოდ ამ კანონის მიზნებისათვის, განმარტოს გარკვეული კონცეფცია. ამ შემთხვევაში კანონის მიზანია, გადაიდგეს ნაბიჯი გადამხდელის სასარგებლოდ, როგორც ეს ცალსახად იკვეთება შესაბამისი ჩანაწერიდან. დამატებითი დაზუსტებები შეზღუდავს კანონმდებლის პირველადი მიზანის მიღწევის გზებს.
2.	დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება	დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთებას უნდა მიეცეს სისტემური ხასიათი, სიტუაციური სახელმძღვანელოების შემუშავებისა და თანამშრომელთა ტრეინინგის საშუალებით.
3.	საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენება	არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი ა) საგადასახადო შემოწმების აქტის შაბლონურ ფორმაში ცალკე გრაფა გამოიყოს, სადაც აღწერილი იქნება არაპირდაპირი მეთოდის (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები და გაიმიჯნოს აუდიტის ჩატარებისა (მაგ.

¹⁶³ მაია დაიაური, USAID G4G-ის საგადასახადო პოლიტიკის ექსპერტი.

		ექვი, რისკის კრიტერიუმი და ა.შ.) და არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი. ბ) საგადასახადო შემოწმების აქტში ცალკე გრაფა მიეძღვნას იმ ფაქტობრივი გარემოებების აღწერას, რომლის დადგენაც შემოწმებელმა ვერ შეძლო გადამხდელის მიერ მიწოდებული დოკუმენტების/ინფორმაციის გათვალისწინებით. განისაზღვროს, თუ რა პერიოდზე ან/და რა სახის ოპერაციებზე უნდა მოხდეს არაპირდაპირი მეთოდის გავრცელება. არაპირდაპირი მეთოდის შერჩევა ა) საგადასახადო კანონმდებლობით განისაზღვროს საგადასახადო ორგანოს მიერ შერჩეული არაპირდაპირი მეთოდის ოპტიმალურობის დასაბუთების ვალდებულება. ბ) შემოწმების აქტის ფორმაში დაემატოს გრაფა შერჩეული მეთოდის ოპტიმალურობის დასაბუთებლად, სადაც აღწერილი უნდა იყოს, თუ სხვა რა მეთოდების გამოყენება იყო შესაძლებელი და რა საფუძველით არ იქნა ალტერნატიული მეთოდი გამოყენებული. გ) რეგლამენტით განისაზღვროს დავის განმხილველი ორგანოების მიერ არაპირდაპირი მეთოდის ოპტიმალურობის შეფასების ვალდებულება. დ) შემუშავდეს პროცედურა, რომ შემოწმების ეტაპზევე მოხდეს არაპირდაპირი მეთოდის ოპტიმალურობის შეფასება და, შეძლებისდაგვარად, გადამხდელთან მისი შეთანხმება. ე) დავის მხარეთა თანაბარ პირობებში ჩასაყენებლად, გაიზარდოს შესადარისი ოპერაციების გამჭვირვალობა და არაპირდაპირ მეთოდში პრიორიტეტი მიენიჭოს იმ ინფორმაციას, რომლის შეფასების სრული საშუალებაც ექნება
--	--	---

		გადამხდელს. ვ) განისაზღვროს მინიმალური დაშვების ზღვარი, რომლის ფარგლებშიც გადამხდელის დეკლარირებულ და არაპირდაპირი მეთოდით დადგენილ მონაცემებს შორის გამოვლენილი სხვაობა არამატერიალურად ჩაითვლება და არ გამოიწვევს დამატებით საგადასახადო ვალდებულებებს. ზ) არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენებისას უპირატესობა მიენიჭოს გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის დოკუმენტებში დაფიქსირებულ მონაცემებს, თუ რომელიმე საანგარიშო პერიოდში მისი სააღრიცხვო დოკუმენტაცია მოწესრიგებულია. თ) საქონლის/მომსახურების სახეობის მიხედვით საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა პრიორიტეტული მეთოდი უნდა იყოს და შეწონილი ფასნამატის გამოყენებისას შემმოწმებელი ვალდებული უნდა იყოს დაასაბუთოს მისი აუცილებლობა. ი) ერთმნიშვნელოვნად განისაზღვროს არაპირდაპირი მეთოდის მხოლოდ იმ ცალკეულ ოპერაციებზე გავრცელების უფლებამოსილება, რომლებზეც საგადასახადო კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობა არ არსებობს. კ) არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებისას საგადასახადო კანონმდებლობით დაზუსტდეს გამოყენებულ ინფორმაციასა და მისაღებ შემოსავალს შორის მჭიდრო კავშირის აუცილებლობა გადამხდელისგან დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა დავის წარმოებისას ა) გადამხდელისგან ნებისმიერი ინფორმაცია მოთხოვნილი იყოს წერილობითი ფორმით, რათა მოთხოვნილი ინფორმაციის შინაარსი ან ფორმატი სადავო არ გახდეს; ბ) შემოწმების ეტაპის დავის პროცედურისგან
--	--	---

		განსაცალკევებლად, ყოველი შემოწმების დროს შედგეს დოკუმენტი, რომელშიც გადამხდელი დაადასტურებს, თუ რა კონკრეტული ინფორმაცია მოსთხოვა მას შემმოწმებელმა; რომ მას ჰქონდა ყველა შესაძლებლობა წარედგინა მტკიცებულებები და მან სრულად წარადგინა მის ხელთ არსებული დოკუმენტები და ინფორმაცია გ) დავის განმხილველ ორგანოებს რეგლამენტით განესაზღვროთ საქმის მასალების შესწავლის შედეგად საგადახადო ვალდებულების დაზუსტების პირობები. ექსპერტიზა ა) წარმოების პროცესის შესაფასებლად გამოყენებული იყოს ექსპერტის დასკვნა; ბ) ტექნიკური ცოდნის საჭიროება გახდეს ექსპერტიზის საჭიროების განსაზღვრის კრიტერიუმი; გ) განისაზღვროს, ექსპერტის შერჩევისა და დაფინანსების პროცედურა და კრიტერიუმები; დ) შესაძლებელი გახდეს ერთობილივი ექსპერტიზის ჩატარება საგადასახადო ორგანოსა და გადამხდელის მიერ შერჩეული ექსპერტების მონაწილეობით და ასეთ ექსპერტიზას პრიორიტეტი მიენიჭოს. ე) როგორც შემმოწმებელს, ასევე - გადამხდელს მიეცეთ საშუალება, მონაწილეობა მიიღონ ექსპერტიზისთვის დასასვამი შეკითხვების შედგენაში; ვ) შემოსავლების სამსახურთან შეთანხმებით, ექსპერტის შერჩევა უნდა მოხდეს გადამხდელის მიერ. ზოგადი რეკომენდაციები შეიქმნას არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების კონკრეტულ ინდუსტრიებზე გათვლილი დეტალური სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, სადაც, მათ შორის, განსაზღვრული იქნება: 1. არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების
--	--	---

		სამართლებრივი საფუძვლები, მათ შორის, რა შეიძლება ჩაითვალოს დაბეგვრის ობიექტის დადგენის შეუძლებლობად; რა პერიოდში ჩადენილი სამართალდარღვევა შეიძლება გახდეს არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების საფუძველი და ა.შ.; - რეკომენდებული და პრიორიტეტული არაპირდაპირი მეთოდები; - არამატერიალური სხვაობის დასაშვები ფარგლები; - გადამხდელისგან ინფორმაციის მოპოვების ნაბიჯები და მტკიცებულებების შექმნის პროცედურა; - გადამხდელის მიერ მტკიცებულებების მოგროვებისა და წარდგენის გარანტიები; - ფასნამატის გამოყენების კრიტერიუმები; - შესადარისი ოპერაციების შერჩევის კრიტერიუმები; - შერჩეული არაპირდაპირი მეთოდის ოპტიმალურობის დასაბუთების კრიტერიუმები; - ექსპერტიზის აუცილებლობის შემთხვევები და მისი დანიშვნის პროცედურა; - სეზონურობის გათვალისწინების კრიტერიუმები; - სხვა გარემოებები, რომლებიც მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებისას.
12.	დაქირავებული პირის სარგებლის დაბეგვრა	საქვეანგარიშოდ გატანილი თანხის ხელფასად მიჩნევა სიტუაციური სახელმძღვანელოს სახით დაზუსტდეს საქვეანგარიშოდ გატანილი თანხის ხელფასად მიჩნევის სტანდარტი, კერძოდ, - ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში შეფასებას დაექვემდებაროს გამოყენებული იყო თუ არა თანხა „კონკრეტული პირი ინტერესებისთვის“; და - იყო თუ არა თანხის მიმღები დაქირავებული ფიზიკური პირი.

		ხარჯის დადასტურება არაპირდაპირი მეთოდით სიტუაციური სახელმძღვანელოს სახით განისაზღვროს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების არაპირდაპირი მეთოდით დადასტურების კრიტერიუმი. სარგებლის საბაზრო ღირებულება ა) შესადარის ოპერაციად გამოყენებული იყოს მხოლოდ ის ოპერაციები, რომლის შეფასების სრული შესაძლებლობა ექნება გადამხდელს. (მაგ.: საგადასახადო ორგანო იხელმძღვანელებს საჯარო ინფორმაციით ან მოიპოვებს თანხმობას შესადარისი ოპერაციის განმახორციელებელი პირებისგან); ბ) ისევე, როგორც არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში, შეიქმნას კონკრეტულ ინდუსტრიებზე გათვლილი დეტალური სახელმძღვანელო ინსტრუქცია სამივლინებო ხარჯები სიტუაციურ სახელმძღვანელოში დაზუსტდეს: ა) პროექტის (მაგ.: მშენებლობის) ფარგლებში გადაადგილებული დაქირავებული პირების სამივლინებო ხარჯების დაბეგვრის პრინციპი; ბ) მუდმივი სამუშაო ადგილის არმქონე პირების (მაგ.: მძღოლების) სამივლინებო ხარჯების დაბეგვრის პრინციპი. გ) დამქირავებელთან (დამსაქმებელთან) რა ტიპის სამართლებრივ ურთიერთობაში მყოფი პირების სამივლინებო ხარჯები შეიძლება ჩაითვალოს გამოსაქვით ხარჯად. დივიდენდი სიტუაციური სახელმძღვანელოთი განისაზღვროს დამფუძნებლებზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხის დივიდენდად კვალიფიცირების პრეზუმფცია ფინანსური მოგების არსებობის და სხვა გამომრიცხავი გარემოების არარსებობის პირობებში
--	--	---

		სესხი სიტუაციური სახელმძღვანელოთი დაზუსტდეს: ა) რომ მიუღებელია სალაროს ნაშთის განხილვა სესხად, თუ დადგენილი არ არის თანხის თანამშრომელზე გაცემა; ბ) საქვეანგარიშოდ თანხის გაცემის დაბრუნების გონივრული ვადის კრიტერიუმები; გ) თანხის გაცემის თარიღის ზუსტი თარიღის დაუდგენლობის შემთხვევაში, გაცემის თარიღის არაპირდაპირ განსაზღვრის სტანდარტი. ხარვეზიანი შემოწმების პროცესი შემოწმების ეტაპის დავის პროცედურისგან განსაცალკევებლად, შესწავლილ იქნეს ის მიზეზები, რაც არ იძლევა შემოწმების ეტაპზე ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის საშუალებას. საწვავი სიტუაციური სახელმძღვანელოს ფორმით განისაზღვროს საწვავის ხარჯვის არაპირდაპირი დადასტურების კრიტერიუმები. ზოგადი რეკომენდაციები გადამხდელთა ინფორმირებულობის დონის ასამაღლებლად გამოიცეს საჯარო გადაწყვეტილებები შემდეგ საკითხებზე: ა) საქვეანგარიშოდ გაცემული და დაუბრუნებელი თანხის ხელფასად ან სესხად მიჩნევის პრინციპები; ბ) დაქირავებულთა სატელეფონო მომსახურების დაბეგვრის პრინციპები დამქირავებლის ბალანსზე არსებული და არარსებული სააბონენტო ნომრების კუთხით.
13.	დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების	14. შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების ფორმატის განახლებითა და დავის განმხილველი ორგანოს აპარატის ტრეინინგის მეშვეობით ამაღლდეს გადაწყვეტილების

	ვალდებულება	დასაბუთებულობის ხარისხი. 15. შემუშავდეს მარტივი და განმეორებადი დავების დაჩქარებული წესით განხილვის მექანიზმი.
16.	საჩივრის განუხილველად დატოვება	გასაჩივრების ვადის განსაზღვრა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორცილდეს ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაწესის დარღვევის შემთხვევაში, გასაჩივრების ვადა აითვლება იმ დღიდან, როდესაც შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება /საგადასახადო შემოწმების აქტი ან/და მის საფუძველზე გამოცემული გადასახადების სანქციების დარიცხვის ან არდარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილება/ ცნობილი გახდა მომჩივნისათვის. გასაჩივრების დოკუმენტების განსაზღვრა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორცილდეს ცვლილებები, რომლითაც დაზუსტდება საგადასახადო კოდექსის 299-ე მუხლის მე-8 ნაწილი, კერძოდ, მიეთითება, რომ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში (რომლის გადამხდელისთვის არ გაგზავნის შემთხვევაში დასაშვებია დავის დაწყება), მათ შორის, იგულისხმება ის დოკუმენტებიც, რის საფუძველზეც ხდება საგადასახადო მოთხოვნის გამოცემა; გასაჩივრებული დოკუმენტის შეფასება დავის განმხილველი ორგანოების მიერ უნდა შეფასდეს არის თუ არა გასაჩივრებული დოკუმენტი, რომელიც გადასახადის გადამხდელს წარედგინა დაგვიანებით (არ წარდგენილა საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად) ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოება ან მტკიცებულება, რაც გადახდელის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში იძლევა საჩივრის განხილვის შესაძლებლობას
17.	დღგ - ის ჩათვლის გაუქმება	გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის დამატებითი ღონისძიებები დამუშავდეს წინადადებები გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის დამატებითი ღონისძიებების შესახებ, მ.შ. საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართულებით, იმ მიზნით, რომ კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის მიმართ, შესაბამისი საგადასახადო ვალდებულებების სრულად შესრულების შემთხვევაში,

		უზრუნველყოფილ იქნეს ნულოვანი საგადასახადო რისკი. საგადასახადო კონტროლის განხორციელების შედეგების გაფორმება გატარდეს დამატებითი ღონისძიებები საგადასახადო კონტროლის განხორციელების შედეგების გაფორმების სრულყოფის მიმართულებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სსკ - ის 267 - ე მუხლის მოთხოვნები. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება შემუშავდეს წინადადებები სსკ-ის 38 - ე მუხლის გამოყენების თაობაზე, იმ მიზნით, რომ დაუშვებლად იქნას ცნობილი საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელზე არსებული ინფორმაციის გასაიდუმლოება თვით ამ პირისათვის, თუ ინფორმაცია მის შესახებ მოპოვებულია სხვა გადასახადის გადამხდელი პირისაგან. გამოვლენილ ხარვეზებზე რეაგირების მექანიზმი შეიქმნას საგადასახადო დავის პერიოდში გამოვლენილ საკანონმდებლო და სხვა ხარვეზებზე რეაგირების ეფექტური მექანიზმები, რომელიც დაფუძნებული იქნება ინსტიტუციურ მეხსიერებაზე. საგადასახადო შეღავათის არგამოყენების უფლება იმის გათვალისწინებით, რომ სსკ - ის 167-ე მუხლის მე - 4 ნაწილის არსებული რედაქციით კანონის გამოყენების მიზანი არ არის გადასახადის გადამხდელის იგივე უფლება არ გავრცელდეს ჩათვლის უფლებით დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების მიმართ და, ამასთან, ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის საწინააღმდეგოდ, განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რათა გადასახადის გადამხდელის იგივე უფლება მიენიჭოს ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების მიმართ.
18.	საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება	ფაქტების ობიექტური გამოკვლევის ვალდებულება დისკრეციული გადაწყვეტილებების მართლზომიერების უზრუნველყოფის მიზნით გაანალიზდეს და დაიხვეწოს საგადასახადო და დავის განმხილველი ორგანოს მიდგომები შესაბამისი დავის საგნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას, რაც გულისხმობს, რომ დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა დაეფუძნოს ფაქტების

		ობიექტური გამოკვლევის შედეგებს. ასევე, ყველა შესაძლო ალტერნატივიდან შერჩეულ იქნეს ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება და დასაბუთდეს, თუ რატომ არ გამოდგებოდა სხვა საშუალება ან რატომ არის შერჩეული საშუალება საუკეთესო კანონით განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად. საგადასახადო პასუხისმგებლობის საფუძვლების განსაზღვრა დაისვას საკითხი ფინანსთა სამინისტროს წინაშე საკანონმდებლო ხარვეზის თაობაზე, შესაბამისი განხილვისა და რეაგირებისათვის, რათა სსკ - ის 291-ე მუხლი მკაფიოდ განსაზღვრავდეს დასჯადი ქმედების ნიშნებს. საგადასახადო პასუხისმგებლობის საფუძველს უნდა წარმოადგენდეს მხოლოდ ისეთი ქმედება, რომელიც ხასიათდება დასჯადი ქმედების კანონით გათვალისწინებული ყველა ნიშნით და გააჩნია კონკრეტული სამართალდარღვევის შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული ყველა ელემენტი.
19.	ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება	ფუნქციონირების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა შემოსავლების სამსახური ორიენტირებული უნდა იყოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ისეთი კულტურის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას. ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების მექანიზმების სრულყოფა შემუშავებულ იქნეს ღონისძიებათა სისტემა, რომლის მიზანი იქნება ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება უზრუნველყოფილ იქნეს ავტომატურ მექანიზმში, სპეციალური რისკ კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
20.	უიმედო ვალების გამოქვითვა	საკანონმდებლო ხარვეზის იდენტიფიცირება დასახვეწია რისკების მართვის სისტემა, რაც გაამარტივებს ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნების პროცესს.

5. დანართი ბ. გამოყენებული წყაროების ჩამონათვალი

ექსპერტი დავით თომაძე

ექსპერტი დავით თომაძის მიერ შესწავლილი თემების ფარგლებში (კეთილსინდისიერი გადამხდელის პრინციპი, დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება, საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენება, დაქირავებული პირის სარგებლის დაბეგვრა, დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება) გამოყენებულ იქნა შემდეგი წყაროები:

ნორმატიული აქტები

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.
2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.
3. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 დეკემბრით დათარიღებული №473 დადგენილება.
4. „დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 დეკემბრის N473 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტი.
5. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილით დათარიღებული №220 ბრძანება.

სიტუაციური სახელმძღვანელოები

1. სიტუაციური სახელმძღვანელო №0256.
2. სიტუაციური სახელმძღვანელო №0901.
3. სიტუაციური სახელმძღვანელო №0908.
4. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1801
5. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1802
6. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1803.
7. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1806.
8. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1807.
9. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1808
10. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1809.
11. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1810.
12. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1812.
13. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1816.

14. სიტუაციური სახელმძღვანელო №1817.
15. სიტუაციური სახელმძღვანელო №2110_1

სასამართლო გადაწყვეტილებები

1. საქმე №ზს-137-134(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 29 ივლისის გადაწყვეტილება.
2. საქმე №ზს-222-219(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 7 ოქტომბრის გადაწყვეტილება.
3. საქმე №ზს-303-299(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილება.
4. საქმე №ზს-327-323(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2015 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილება.
5. საქმე №ზს-364-353(კ-13), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება.
6. საქმე №ზს-389-378(კ-13), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 20 მაისის გადაწყვეტილება.
7. საქმე №ზს-44-43(კ-14), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება.
8. საქმე №ზს-612-590(კ-13), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 2014 წლის 1-ლი აპრილის გადაწყვეტილება.

დავების საბჭოს გადაწყვეტილებები

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2016 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №12184/2/16.
2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის გადაწყვეტილება საჩივარზე №11431/2/15 და 12025/2/16.
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №6734/2/13.
4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №10008/2/15.
5. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 13 აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №7684/2/14.
6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 28 ოქტომბრის აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №8630/2/14.
7. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2014 წლის 26 სექტემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №8689/2/14.

- [illegible]

- [illegible]

110. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილება საჩივარზე №4975/2/12.
111. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილება საჩივარზე №9822/2/15.
112. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს 2015 წლის 19 სექტემბრის გადაწყვეტილება საჩივარზე №9557/2/15.

შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებები

1. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 10 ივნისით დათარიღებული №16438 ბრძანება.
2. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 11 მაისით დათარიღებული №12892 ბრძანება.
3. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 11 მარტით დათარიღებული №6119 ბრძანება.
4. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 11 მარტით დათარიღებული №6176 ბრძანება.
5. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 12 თებერვლით დათარიღებული №3393 ბრძანება.
6. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 13 ივნისით დათარიღებული №16595 ბრძანება.
7. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 14 აპრილით დათარიღებული №10103 ბრძანება.
8. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 14 აპრილით დათარიღებული №9795 ბრძანება.
9. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 15 თებერვლით დათარიღებული №3641 ბრძანება.
10. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 16 ივნისით დათარიღებული №17075 ბრძანება.
11. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 18 აპრილით დათარიღებული №10394 ბრძანება.
12. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 18 ივლისით დათარიღებული №20397 ბრძანება.
13. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 18 ივლისით დათარიღებული №20463 ბრძანება.
14. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 1-ლი ივლისით დათარიღებული №18786 ბრძანება.
15. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 22 ივნისით დათარიღებული №17742 ბრძანება.
16. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 25 მარტით დათარიღებული №8011 ბრძანება.
17. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 25 მარტით დათარიღებული №8023 ბრძანება.
18. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 26 აპრილით დათარიღებული №11594 ბრძანება.
19. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 26 აპრილით დათარიღებული №11646 ბრძანება.
20. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 26 აპრილით დათარიღებული №11651 ბრძანება.
21. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 27 აპრილით დათარიღებული №11931 ბრძანება.

22. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 28 აპრილით დათარიღებული №12017 ბრძანება.
23. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 იანვრით დათარიღებული №1877 ბრძანება.
24. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 იანვრით დათარიღებული №1888 ბრძანება.
25. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 იანვრით დათარიღებული №1916 ბრძანება.
26. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივლისით დათარიღებული №21794 ბრძანება.
27. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივნისით დათარიღებული №18355 ბრძანება.
28. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივნისით დათარიღებული №18409 ბრძანება.
29. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივნისით დათარიღებული №18428 ბრძანება.
30. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 29 ივნისით დათარიღებული №18442 ბრძანება.
31. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 4 აპრილით დათარიღებული №8895 ბრძანება.
32. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 5 აგვისტოთი დათარიღებული №22596 ბრძანება.
33. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 7 ივლისით დათარიღებული №19477 ბრძანება.
34. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 7 ივლისით დათარიღებული №19479 ბრძანება.
35. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 7 სექტემბრით დათარიღებული №25745 ბრძანება.
36. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 9 ივნისით დათარიღებული №16351 ბრძანება.
37. შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 16 ივნისით დათარიღებული №17169 ბრძანება.

სხვა წყარო

1. შემოსავლების სამსახურის 2013 წლის 7 დეკემბრით დათარიღებული განცხადება დიდთოვლობის გამო ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხების პერიოდში განხორციელებული საკონტროლო შესყიდვებით გამოვლენილი სამართალდარღვევების თაობაზე:
http://rs.ge/default.aspx?sec_id=4845&lang=1&newsid=2850.
2. საგადასახადო აუდიტის სახელმძღვანელო.

ექსპერტი თეიმურაზ ცერცვაძე

ექსპერტი თეიმურაზ ცერცვაძის მიერ შესწავლილი თემების ფარგლებში (საჩივრის განუხილველად დატოვება, დღგ - ის ჩათვლის გაუქმება, საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება, უიმედო ვალების გამოქვითვა) გამოყენებულ იქნა შემდეგი წყაროები:

ნორმატიული აქტები

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.

კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ.

დავების საბჭოს გადაწყვეტილებები

1. საჩივარი №4430/2/12 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 03.01.2013
2. საჩივარი №4640/2/12 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 22.01.2013
3. საჩივარი №4848/2/12 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 15.02.2013
4. საჩივარი №5187/2/12 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 21.06.2013
5. საჩივარი №5527/2/13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 24.09.2013
6. საჩივარი №5645/2/13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 26.11.2013
7. საჩივარი №5790/2/13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 14.11.2013
8. საჩივარი №5970/2/13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 18.03.2014
9. საჩივარი №6690/2/13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 13.06.2014
10. საჩივარი №6941/2/13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 02.05.2014
11. საჩივარი №7160/2/13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება 19.06.2014

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

1. ბრძანება №6828 შემოსავლების სამსახური 17.03.2016
2. ბრძანება №8747 შემოსავლების სამსახური 01.04.2016
3. ბრძანება №11580 შემოსავლების სამსახური 26.04.2016
4. ბრძანება N 2859. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 8 თებერვლის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 10)
5. ბრძანება N 4216. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 13)
6. ბრძანება N 6172. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 7 მარტის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 21)
7. ბრძანება N 8579. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 27)
8. ბრძანება N 17391. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 10 ივნისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 58)
9. ბრძანება N 18193. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 61)
10. ბრძანება N 18444. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 61)
11. ბრძანება N 19139. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 64)
12. ბრძანება N 19605. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 8 ივლისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 70)
13. ბრძანება N 20745. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 8 ივლისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 70)
14. ბრძანება N 20837. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 8 ივლისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 70)
15. ბრძანება N 22459. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 22 ივლისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 75)
16. ბრძანება N 22729. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 22 ივლისის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 75)
17. ბრძანება N 6062. შემოსავლების სამსახური 2016 წლის 7 მარტის გადაწყვეტილება. (ოქმი N 21)
18. ბრძანება №1935 . 29.01 2016წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 19 ნოემბრის გადაწყვეტილებაზე.
19. ბრძანება №8552 . 31.03.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 21 თებერვლის გადაწყვეტილებაზე.
20. ბრძანება №17117 . 16.06.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 05 მაისის გადაწყვეტილებაზე.
21. ბრძანება №18341 . 29.06.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილებაზე.

22. ბრძანება №18362 . 29.06.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 22 აპრილის გადაწყვეტილებაზე.
23. ბრძანება №21767 . 29.07.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 10 იანვარის გადაწყვეტილებაზე.
24. ბრძანება №21825 . 29.07.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილებაზე.
25. ბრძანება №1935. 29.01.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; გადაწყვეტილებაზე.
26. ბრძანება №2997. 09.02.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 22 იანვრის გადაწყვეტილებაზე.
27. ბრძანება №3596 . 15.02.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 15 იანვრის გადაწყვეტილებაზე.
28. ბრძანება №359. 15.02.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 15 იანვრის გადაწყვეტილებაზე.
29. ბრძანება №8552. 31.03.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; გადაწყვეტილებაზე.
30. ბრძანება №16428. 10.06.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; გადაწყვეტილებაზე.
31. ბრძანება №18361 29.06.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 06 მაისის გადაწყვეტილებაზე.
32. ბრძანება №18747. 01.07.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 25 მაისის გადაწყვეტილებაზე.
33. ბრძანება №19437. 07.07.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; გადაწყვეტილებაზე.
34. ბრძანება №21767. 29.07.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 10 ივნისის გადაწყვეტილებაზე.
35. ბრძანება №21825. 29.07.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2016 წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილებაზე.
36. ბრძანება №22145. 01.08.2016 წ. შემოსავლების სამსახური გადაწყვეტილებაზე.
37. ბრძანება №22336. 03.08.2016 წ. შემოსავლების სამსახური გადაწყვეტილებაზე.
38. ბრძანება №22960. 10.08.2016 წ. შემოსავლების სამსახური გადაწყვეტილებაზე.
39. ბრძანება №26566. 16.09.2016 წ. შემოსავლების სამსახური გადაწყვეტილებაზე.
40. ბრძანება №2369. 02.02.2016 წ. შემოსავლების სამსახური; 2015 წლის 3 დეკემბრის გადაწყვეტილებაზე.

სასამართლო გადაწყვეტილებები